

# **ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL**

## **LÍNEA F**

### **SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA**

#### **CAPÍTULO 2 – MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL**

##### **ÍNDICE**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>2. METODOLOGÍA</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>3. MARCO CONSTITUCIONAL</b>                         | <b>4</b>  |
| 3.1 CONSTITUCIÓN NACIONAL                              | 4         |
| 3.2 CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 4         |
| <b>4. AMBIENTE EN GENERAL</b>                          | <b>6</b>  |
| 4.1 NORMATIVA NACIONAL                                 | 6         |
| 4.2 NORMATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES    | 11        |
| <b>5. AGUA Y EFLUENTES</b>                             | <b>27</b> |
| 5.1 NORMAS NACIONALES                                  | 27        |
| 5.2 NORMAS LOCALES                                     | 28        |
| <b>6. AIRE Y ATMÓSFERA</b>                             | <b>29</b> |
| 6.1 NORMAS NACIONALES                                  | 29        |
| 6.2 NORMAS LOCALES                                     | 29        |
| <b>7. ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA</b>                  | <b>34</b> |
| 7.1 NORMAS NACIONALES                                  | 34        |
| 7.2 NORMAS LOCALES                                     | 35        |
| <b>8. APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN Y CILINDROS</b>     | <b>36</b> |
| 8.1 NORMAS NACIONALES                                  | 36        |

|             |                                        |           |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>8.2</b>  | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>36</b> |
| <b>9.</b>   | <b>ENERGÍA Y COMBUSTIBLES</b>          | <b>37</b> |
| <b>9.1</b>  | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>37</b> |
| <b>9.2</b>  | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>40</b> |
| <b>10.</b>  | <b>EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</b> | <b>41</b> |
| <b>10.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>41</b> |
| <b>10.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>42</b> |
| <b>11.</b>  | <b>FLORA Y FAUNA</b>                   | <b>48</b> |
| <b>11.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>48</b> |
| <b>11.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>49</b> |
| <b>12.</b>  | <b>RESIDUOS PELIGROSOS</b>             | <b>51</b> |
| <b>12.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>51</b> |
| <b>12.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>58</b> |
| <b>13.</b>  | <b>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>        | <b>65</b> |
| <b>13.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>65</b> |
| <b>13.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>66</b> |
| <b>14.</b>  | <b>SEGURO AMBIENTAL</b>                | <b>70</b> |
| <b>14.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>70</b> |
| <b>14.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>73</b> |
| <b>15.</b>  | <b>SUELOS</b>                          | <b>75</b> |
| <b>15.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>75</b> |
| <b>15.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>76</b> |
| <b>16.</b>  | <b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>           | <b>83</b> |
| <b>16.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>83</b> |
| <b>16.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>87</b> |
| <b>17.</b>  | <b>TRANSPORTE/ TRÁNSITO</b>            | <b>90</b> |
| <b>17.1</b> | <b>NORMAS NACIONALES</b>               | <b>90</b> |
| <b>17.2</b> | <b>NORMAS LOCALES</b>                  | <b>91</b> |
| <b>18.</b>  | <b>MARCO INSTITUCIONAL</b>             | <b>95</b> |

## **1. INTRODUCCIÓN**

El presente documento tiene como objetivo constituirse como el marco jurídico normativo del Proyecto Línea F – Sistema Integrado de Movilidad. Especialmente se recopilará y analizará toda la legislación ambiental y social de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual debe someterse la obra, particularmente la Ley N° 123 de Impacto Ambiental, sus decretos reglamentarios y sus modificaciones.

## **2. METODOLOGÍA**

Para el análisis que se presenta, se ha seguido una matriz temática que permite abarcar todo el plexo normativo que pudiera incidir en el proyecto, distinguiendo a su vez entre la jurisdicción nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las normas se han consignado en orden de jerarquía, apareciendo primero las leyes, luego los decretos, las resoluciones, las disposiciones y las ordenanzas.

A partir de lo mencionado, se ubicarán en primer lugar la normativa nacional, y luego la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El documento presentará un orden en función del recurso sobre el que produce regulación, o bien el instrumento de gestión al que refiere. En ese escenario, las normas se agregarán a alguno de los siguientes ejes:

- Marco Constitucional
- Ambiente en General
- Agua y Efluentes
- Aire y Atmósfera
- Arqueología y Paleontología
- Energía y Combustibles
- Evaluación de Impacto Ambiental
- Flora y Fauna
- Residuos
- Seguro Ambiental
- Suelo
- Sustancias Peligrosas
- Transporte

Se presentarán las normas con su número y una breve descripción de estas con un corte temporal hasta la fecha diciembre 25.

Finalmente, el relevamiento normativo se realizó de los sitios web oficiales tanto del Estado Nacional ([www.infoleg.gob.ar](http://www.infoleg.gob.ar) y [www.boletinoficial.gob.ar](http://www.boletinoficial.gob.ar)), del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ([www.buenosaires.gob.ar](http://www.buenosaires.gob.ar) y [www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar](http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar)).

### 3. MARCO CONSTITUCIONAL

#### 3.1 CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Constitución de la Nación Argentina reformada en el año 1994, consagra en el capítulo segundo de la primera parte, los "Nuevos derechos y garantías", dentro de los cuales se declara expresamente el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo, tal como surge de su artículo 41° que en su parte pertinente se transcribe:

*"...todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales..."*

Por su lado el artículo 43° - párrafos primero y segundo -, prevé los mecanismos legales conducentes a la protección de los derechos enunciados en los artículos 41° y 42° de la Constitución Nacional. En tal sentido, en el artículo de referencia se declara lo siguiente:

*"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva".*

*"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".*

Por último, el artículo 124° in fine, dispone que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.

No obstante, ello, el tercer párrafo del artículo 41° del texto constitucional aclara que *"...corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales..."*.

#### 3.2 CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionada el 1 de octubre de 1996, y en relación con el proyecto, el primer artículo que debemos mencionar es el artículo 18° ubicado en el título segundo "Políticas especiales", capítulo primero donde se tratan las disposiciones comunes: *"La ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio"*.

Seguidamente, a partir del artículo 26°, se desarrolla el capítulo cuarto relacionado con el ambiente. Allí el mencionado artículo dispone que: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras."*

*Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.*

*La ciudad es territorio no nuclear. Se prohíbe la producción de energía núcleo eléctrica y el ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos. Se regula por reglamentación especial y con control de autoridad competente, la gestión de las que sean requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación civil.*

*Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.”*

Seguidamente, el artículo 27° contiene una serie de prescripciones vinculadas al ordenamiento territorial con fuerte relación con el proyecto que se analiza: “*La ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve:*

*La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio.*

*La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora.*

*La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común.*

*La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parqueadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica.*

*La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos.*

*La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos.*

*La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.*

*La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de equidad social.*

*La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte.*

*La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos.*

*El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.*

*Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos.*

*Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales.*

*La educación ambiental en todas las modalidades y niveles”.*

El artículo 28° contiene una serie de prohibiciones que también poseen una injerencia directa en la formulación del proyecto: *“Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, se establece:*

*La prohibición de ingreso a la ciudad de los residuos y desechos peligrosos. Propicia mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, con el objeto de utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen en su territorio.*

*La prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o tecnologías no autorizados o prohibidos en su país de producción, de patentamiento o de desarrollo original. La ley establecerá el plazo de reconversión de los que estén actualmente autorizados”.*

Finalmente, los dos últimos artículos del capítulo contienen la descripción de dos instrumentos de gestión ambiental, sumamente relevantes a la hora de llevar a cabo las actividades planteadas.

El artículo 29° dispone que la *“Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas”.*

Finalmente, el artículo 30° establece *“La obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.*

#### **4. AMBIENTE EN GENERAL**

##### **4.1 NORMATIVA NACIONAL**

##### **Ley Nacional N° 26.994 de 2015 – Código Civil y Comercial de la República Argentina.**

Mediante la ley enunciada, modificada por la Ley N° 27.077, con fecha 1 de agosto de 2015 comenzó a regir en todo el territorio de nuestro país, el código civil y comercial.

El mencionado código es la tarea de unificación de los antiguos códigos civiles y comerciales respectivamente, más la creación e incorporación de todo un sistema de relaciones privadas absolutamente novedosas con fuerte impronta constitucional.

Al respecto se han seleccionado los artículos que poseen alcance ambiental y que pueden resultar de aplicación al proyecto.

Artículo 14°: *“Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen: a) Derechos individuales; b) Derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”.*

Artículo 240°: *“Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1ª y 2ª ...” (estas secciones hacen mención al libro III, capítulo 1 - Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva y bienes con relación a las personas, respectivamente - Artículos 225° al 239°), “...debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial...”*



Artículo 241°: “*Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable*”.

### **Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales en general**

El marco jurídico institucional ambiental, en lo que hace a los presupuestos mínimos requeridos en el artículo 41° de la CN, está conformado, por lo tanto, por las siguientes normas:

- Ley N° 25.612 de Residuos Peligrosos Industriales;
- Ley N° 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBS;
- Ley N° 25.675 Ley General del Ambiente;
- Ley N° 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos;
- Ley N° 25.831 de Libre Acceso a la Información Ambiental;
- Ley N° 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos;
- Ley N° 26.331 de Protección de Bosques;
- Ley N° 26.562 de Control de Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional;
- Ley N° 26.639 de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares;
- Ley N° 27.279 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios;
- Ley N° 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

Nos explayaremos sobre algunas de estas normas, en oportunidad de analizar la legislación que rige en cada sector o aspecto particular de la gestión ambiental o la regulación para la protección de cada recurso natural y en caso de que las mismas sean de aplicación al proyecto.

No obstante, ello, cabe señalar que no todas las normas de presupuestos mínimos poseen incidencia directa sobre el proyecto, en consecuencia, estas normativas no serán tomadas en cuenta por este informe.

Ejemplo claro de esto, es por caso, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, o la de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

De cualquier modo, se consignan a modo de principio guía o rector para la implementación de la gestión ambiental en la fase de proyecto de la obra propuesta.

### **Ley N° 25.675 de 2002 de Presupuestos Mínimos Ambientales**

La Ley General del Ambiente, publicada bajo el N° 25.675, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Para lograrlo fija determinados objetivos como: (I) Establecer los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, (II) La preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Conforme lo establecido en el artículo 3°, el ámbito de aplicación de la ley es todo el territorio de la Nación y sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

En su artículo 6° indica que se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el Territorio Nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de

los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Por otra parte, en su artículo 8° enumera los instrumentos de la política y la gestión ambiental, siendo los mismos:

1. El ordenamiento ambiental del territorio
2. La Evaluación de Impacto Ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

En relación con el daño ambiental, define al mismo como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (artículo 27°).

La Ley General del Ambiente incorpora, en los artículos 30° al 33°, estipulaciones vinculadas al daño ambiental que no deben dejar de ser observadas:

Legitimación para obtener la recomposición del ambiente en el daño ambiental colectivo (artículo 30°);

Solidaridad de cada uno de los responsables en caso de no poderse determinar en forma precisa el daño aportado por cada responsable (artículo 31° primer párrafo) y la extensión de la responsabilidad a las autoridades y profesionales, en la medida de su participación, en caso de que el daño sea producido por personas jurídicas (artículo 31° segundo párrafo);

El mecanismo introducido por el artículo 32° de la ley denominado “Amparo Ambiental”, dispone: El establecimiento de las reglas ordinarias de la competencia a la competencia judicial ambiental (artículo 32° primera parte);

La no admisión de restricciones de ningún tipo o especie en el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales (artículo 32° segunda parte);

La facultad del juez de disponer de las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos a fin de proteger efectivamente el interés general;

La posibilidad de extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes;

La posibilidad de solicitar medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse, pudiendo el juez disponer las mismas sin petición de parte;

La incorporación con fuerza probatoria de los informes periciales, de los dictámenes emitidos por organismos del estado sobre daño ambiental que fueran agregados al proceso (artículo 33° primera parte);

La estipulación que establece que la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias (artículo 33° segunda parte).-



**Ley N° 25.831 de 2003 de Libre Acceso a la Información Ambiental**

La Ley N° 25.831 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentre en poder del estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas (artículo 1°).

En su artículo 2° define información ambiental, a la cual, conforme a su artículo 3°, se podrá acceder en forma libre y gratuita, exceptuando aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada; y serán las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, los sujetos obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación (artículo 4°).

También dispone los casos en los que se podrá denegar la información, la cual deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones (artículo 7°).

**Ley N° 27.566 de 2020 ratifica el Acuerdo de Escazú**

El Congreso de la Nación Argentina, mediante esta ley, ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

El acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los estados parte de tres (3) derechos fundamentales:

- A) Amplio acceso sin restricciones a la información ambiental,
- B) Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
- C) Acceso a la justicia en asuntos ambientales asegurando mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.

Además, contiene disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro, sin restricciones o amenazas para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.

Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para los países que lo ratifiquen, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “Precautorio”, de “Prevención”, “Transparencia y rendición de cuentas”, “No discriminación”, “Principio pro persona” y el de “No regresión” que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos.

En definitiva, el Tratado Escazú recepta derechos y garantías a los fines de proteger a quienes luchan contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

**Ley N° 19.587 de 1972**

Por medio de la presente ley, se establecen las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo el territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

No es una norma del bloque de normas ambientales, pero es importante al menos mencionarla, porque muchas de las prescripciones tanto de la ley como de la normativa complementaria, pueden tener incidencia en el ambiente.

Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten.

A los efectos de la ley los términos "Establecimiento", "Explotación", "Centro de trabajo" o "Puesto de trabajo" designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurren por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal. El término empleador designa a la persona, física o jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo.

### **Resolución N° 161/20**

Por medio de la presente resolución se crea en la órbita del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy Subsecretaría de Ambiente de la Nación), el Centro de Información Ambiental (CIAM), que es un sistema integrado de libre acceso que tiene por objeto, a través de la implementación de tecnologías de monitoreo y procesamiento, generar, centralizar y sistematizar datos, estadísticas y proyecciones relativos al estado, evolución y tendencias del ambiente, sus ecosistemas y los recursos naturales, para su posterior análisis y divulgación.

### **Resolución N° 306/20**

Por medio de esta resolución se crea la Brigada de Control Ambiental (BCA), de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Tendrá por funciones:

- A) Observar y hacer cumplir los principios de la política ambiental en concordancia con lo estipulado por la ley general del ambiente.
- B) Proteger el ambiente y los recursos naturales, dentro del ámbito legal de sus competencias territoriales, tanto en lo referido a suelo, subsuelo, agua, aire, biodiversidad, bosques nativos, flora y fauna silvestre;
- C) Participar en la formulación de las políticas ambientales, específicamente en lo referido a control y fiscalización ambiental;
- D) Implementar las políticas de fiscalización y control que se determinen, juntamente con las diversas áreas de la Subsecretaría de Ambiente;
- E) Ejercer el control efectivo y permanente de los establecimientos y actividades que puedan ocasionar algún riesgo o daño para el ambiente, con amplias facultades de fiscalización, pudiendo realizar tareas investigativas, procedimientos de toma de muestras, monitoreos periódicos y permanentes, inspecciones, elaborar informes técnicos, patrullajes, control de vertido de efluentes, y cualquier otra medida que la BCA considere pertinente;
- F) Detectar infracciones a la normativa ambiental vigente y labrar actas a fin de sustanciar sumarios administrativos como también dar intervención a las diferentes jurisdicciones;
- G) Aplicar medidas preventivas, en el marco de las consideraciones generales de fiscalización;
- H) Asistir a las distintas jurisdicciones, organismos provinciales, locales, y regionales en todo lo referente a control ambiental, capacitación, monitoreo y soporte en materia de inspecciones ambientales; y brindar apoyo cuando estos así lo soliciten;

- I) Perseguir, en conjunto con los distintos organismos nacionales, provinciales, locales y regionales, todas las actividades referidas al incumplimiento de la normativa ambiental vigente.
- J) Investigar las denuncias que reciba, de las cuales pueda detectarse la supuesta comisión de alguna infracción administrativa, y dando intervención, a través de la Dirección de Inspecciones, al Ministerio Público Fiscal, cuando se trate de la supuesta comisión de un ilícito;
- K) Realizar estudios de riesgo y relevamientos en caso de eventos de contaminación ambiental a cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por denuncias de particulares;
- L) Prestar asistencia y apoyo ante requerimientos de organismos provinciales, locales y/o regionales, y al Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), en los casos en que hubiere una emergencia ambiental;
- M) Comunicar al poder judicial cualquier actividad ilícita detectada, contraria al medio ambiente, para su posterior intervención y seguimiento;
- N) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
- O) Llevar los registros permanentes de las inspecciones, actas, informes y medidas preventivas efectuadas, como así también de las denuncias recibidas, investigaciones, intervenciones solicitadas al ministerio público fiscal y al poder judicial, y de los bienes secuestrados y/o decomisados;
- P) Entender en toda otra competencia que le otorgue cualquier normativa específica relacionada con la fiscalización y control ambiental.

## 4.2 NORMATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

### Ley N° 6 de 1998

La Ley N° 6 regula el instituto de Audiencia Pública. La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones, tanto en la órbita administrativa como legislativa, en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional, para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los interesados.

Las opiniones vertidas en el proceso de Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la autoridad responsable de la toma de decisión.

La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un imperativo legal, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación judicial.

Todas las audiencias públicas previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas.

### Ley N° 6.117 de 2018

De acuerdo con el artículo 1°, la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la gestión ambiental de sitios contaminados.

El artículo 2° establece que la gestión ambiental de sitios contaminados se rige por los siguientes principios:

- A) Principio de jerarquización de prioridades. Los sitios contaminados deben gestionarse de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: prevención de su generación, mitigación del daño ambiental a través de la implementación adecuada de planes de contingencia, recomposición del ambiente, y, por último, compensación del daño ambiental en los casos que corresponda.
- B) Principio de gestión integral. La gestión de sitios contaminados debe abarcar de modo integral e interdependiente las etapas de: identificación de sitios actual o potencialmente contaminados, evaluación, diagnóstico, categorización, priorización, aplicación de medidas de contingencia y mitigación del daño, recomposición, monitoreo y compensación.

Luego de establecer una serie de definiciones, la ley en su artículo 5° define que los deberes y obligaciones previstas en la presente surgen del principio de responsabilidad por daño ambiental y demás disposiciones que al respecto establece la Ley Nacional N° 25.675.

El artículo 6° dispone que los responsables que desarrollen actividades ambientalmente riesgosas y que detentan un nivel de complejidad ambiental igual o mayor a 14,5 puntos, deberán acreditar la contratación de una cobertura de daño ambiental de incidencia colectiva, en los términos de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 y sus normas complementarias.

Son sujetos responsables a los efectos de la presente:

- A) Aquel que realice o haya realizado la actividad riesgosa o peligrosa generadora del daño ambiental actual o potencial;
- B) De modo subsidiario, cuando no se pudiera dar con el sujeto generador del daño o aquel no respondiera a las obligaciones establecidas en la presente, será responsable el propietario del inmueble en el cual se realice o haya realizado la actividad riesgosa o peligrosa generadora del daño ambiental actual o potencial (conf. art. 7°).

Los mencionados sujetos responsables, se encuentran obligados a presentar ante la autoridad de aplicación los estudios hidrogeológicos del sitio en el plazo y condiciones que ésta determine a través de la reglamentación.

En el caso del cese de la actividad económica y/o explotación del sitio, los sujetos responsables deberán denunciar ante la autoridad de aplicación tal supuesto, así como la situación de actual o potencial contaminación del predio.

De acuerdo con el artículo 11° la autoridad de aplicación procederá a evaluar los estudios hidrogeológicos del sitio y emitirá un acto administrativo, según corresponda, de:

- A) Declaración de No Necesidad de Recomposición Ambiental (DNNRA), la cual podrá quedar sujeta a las condiciones que se determinen por vía de la reglamentación, o;
- B) Declaración de Sitio Contaminado (DSC), para los casos en que se evidencie la presencia de sustancias contaminantes en concentraciones superiores a los niveles guía de calidad ambiental.

La DSC conlleva la obligación prioritaria para el sujeto responsable de recomponer ambientalmente el sitio, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren corresponder.

Finalmente y solo a modo de resumen, los sujetos obligados deben presentar un Plan de Recomposición Ambiental (PRA) con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 11°, de acuerdo a las pautas y plazos establecidos por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta como estándar mínimo que la recomposición del sitio contaminado, debe llevarse a cabo aplicando las mejores técnicas disponibles en función de las características de cada sitio, el grado de contaminación y agente contaminante.

La falta de presentación del PRA dentro del plazo fijado por la autoridad de aplicación será considerada una omisión y dicha conducta, pasible de las sanciones comprendidas para el presente régimen.

### **Ley N° 5.926 de 2017**

Por esta ley se determina que serán sujetos obligados a brindar información pública según los términos de esta ley:

- A. Todos los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, entes autárquicos u organismos interjurisdiccionales integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- B. Poder legislativo;
- C. Poder judicial;
- D. Comunas, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo, Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- E. Entidades públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por derecho público, y en lo que se refiere a la información producida o relacionada con fondos públicos;
- F. Organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones sindicales, partidos políticos, institutos educativos y cualquier otra entidad a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que se refiera únicamente a la información producida total o parcialmente relacionada con los fondos públicos recibidos;
- G. Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- H. Fideicomisos constituidos total o parcialmente con recursos o bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; y
- I. Concesionarios, permisionarios, licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual.
- J. Concesionarios, permisionarios, explotadores, administradores y/o agentes operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados y/o fiscalizados por la autoridad de aplicación de la Ley N° 538.

### **Ley N° 3.871 de 2011**

Por medio de la presente norma se estableció el "Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La misma tiene por objeto establecer las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires, para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.

El poder ejecutivo, a fin de elaborar políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, deberá tener en cuenta los siguientes principios:



- A) Responsabilidades comunes pero diferenciadas: de acuerdo con este principio establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), las decisiones en materia de prioridades, transferencia tecnológica y de fondos, deberán tener en cuenta el reconocimiento histórico de la responsabilidad desigual por los daños del calentamiento global.
- B) Transversalidad del cambio climático en las políticas de estado: deberá considerar e integrar todas las acciones públicas y privadas, así como contemplar y contabilizar el impacto que provocan las acciones, medidas, programas y emprendimientos en el cambio climático.
- C) Prioridad: las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático deberán priorizar las necesidades de los grupos sociales más vulnerables.

### **Ley N° 2.930 de 2008**

Mediante la presente ley se constituye el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas.

El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA) tiene como objetivo constituirse en el soporte del proceso de planeamiento y gestión de la ciudad, como política de estado, a partir de la materialización de consensos sociales sobre los rasgos más significativos de la ciudad deseada y la transformación de la ciudad real, tal que dé respuesta acabada al derecho a la ciudad para todos sus habitantes (conf. art. 3°).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, los Lineamientos Estratégicos y las Acciones del Plan Urbano Ambiental constituyen los instrumentos técnico-políticos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

El carácter de centro metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires condiciona su desarrollo y, en dicho sentido, se considera altamente necesario propugnar la implementación de espacios y formas institucionales de coordinación, con la concurrencia del gobierno nacional y de los gobiernos de las jurisdicciones involucradas, mediante la articulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos.

Sin perjuicio de las incumbencias jurisdiccionales que correspondan, los principales temas que requieren ser considerados a nivel metropolitano son:

- A. En relación con la estructuración y desarrollo urbano de la aglomeración:
  - 1. La definición de la red circulatoria jerárquica (autopistas, avenidas principales y medios masivos guiados).
  - 2. Los criterios de extensión y consolidación de la expansión urbana y las consecuentes políticas de provisión de infraestructura y equipamientos básicos.
  - 3. Definición y planes de manejo de los grandes espacios abiertos de escala metropolitana (Bosques de Ezeiza, Parque Pereyra Iraola).
  - 4. Concertar criterios de actuación respecto de grandes fracciones que pudieran ser utilizadas para uso público (INTA-Castelar, grandes instalaciones militares, otros).
  - 5. Políticas de uso de la franja costera del Río de la Plata y del Río Paraná, con definición de actividades a preservar, a promover y planes de manejo respectivos.
  - 6. Política de preservación y desarrollo del Delta Inferior del Paraná, que conjugue preservación ambiental, desarrollo productivo y uso recreativo.
- B. En relación con los aspectos de transporte y movilidad:
  - 1. Conformar un sistema regional de aeropuertos, a partir de las diversas instalaciones públicas y privadas existentes, y con relación a las previsiones del desarrollo del transporte aéreo de personas y cargas y a los criterios de expansión urbana que se adopten.



2. Conformar un sistema regional de puertos de carga, a partir de la identificación y consolidación de los roles diferenciales ya perfilados.
3. Acordar la constitución de un puerto de pasajeros acorde con el desarrollo del turismo que proviene por vía marítima y fluvial.
4. Coordinar políticas de transporte de pasajeros que concurren a una progresiva coordinación física, tarifaria y operacional intra e intermodal, que contemple los modos tecnológicos más amigables con el medio y de menor costo social, de acuerdo con los avances tecnológicos y operativos.
5. Acordar políticas de transporte de cargas que otorguen prioridad a los modos ferroviarios y fluviales por sobre los viales y, simultáneamente, definir el sistema de estaciones de ruptura de cargas que facilite la articulación de los diversos modos y medios de transporte.

C. En relación con las cuestiones ambientales:

1. Formular políticas consensuadas con respecto a todas las etapas de gestión de los residuos domiciliarios (producción, reciclado, recolección, disposición).
2. Acordar políticas concertadas respecto a los estándares de producción, formas de recolección y sistemas de eliminación de los residuos peligrosos y patogénicos.
3. Compatibilizar normativas sobre estándares de emisiones líquidas y gaseosas de las actividades productivas y consecuentes niveles mínimos de calidad hídrica, sonora y atmosférica.
4. Compatibilizar normativas y formas de prevención de las actividades que impliquen riesgos para la población y el ambiente.
5. Formular políticas de control y seguimiento que permitan que los acuerdos anteriormente detallados se concreten efectivamente, y posteriormente se corrijan y actualicen con la periodicidad necesaria.
6. Acordar programas y proyectos conjuntos sobre las cuestiones de necesaria concurrencia interjurisdiccional, considerando como caso paradigmático la recuperación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
7. Evaluar y adoptar políticas especiales para las situaciones de riesgo tecnológico (Polo Petroquímico, tomas de agua, Aeroparque, instalaciones de la CONEA en la Av. General Paz, etcétera.).

D. En relación con los riesgos de anegabilidad:

Incorporar el criterio de riesgo hídrico en la planificación urbana y ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, a través de:

1. La información suministrada por los mapas de riesgo hídrico para redefinir usos, tejidos y otras variables urbanas en el marco de la normativa urbanística y ambiental.
2. La incorporación de las tecnologías adecuadas a efectos de contar con pronósticos y alertas tempranas más ajustadas que los que existen en la actualidad;
3. El diseño con criterios preventivos de un plan de riesgo y manejo de contingencias hídricas.
4. El tratamiento de los espacios verdes, arbolado urbano y gestión de los residuos sólidos con criterios hídricos.
5. El diseño e implementación de un programa de comunicación y educación hídrica a efectos de incorporar el concepto de riesgo hídrico en la población a fin de lograr respuestas positivas antes, durante y después de un evento de inundación.

En el artículo 6° se define que el propósito del Plan Urbano Ambiental es transformar la estructura radioconvergente y fuertemente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura más reticular y policéntrica, que atienda tanto a la consolidación del centro actual como a la promoción de centralidades barriales y secundarias en relación con la configuración comunal y a la integración con el AMBA.

Entre los lineamientos que se proponen para el cumplimiento del mencionado propósito se encuentra:

6. Promover condiciones sustentables de movilidad que incluyan:
  - Expansión de los medios subterráneos de transporte de pasajeros.
  - Reestructuración del transporte automotor público de superficie con incorporación de tecnologías que reduzcan el nivel de emisiones contaminantes.
  - Restricción a la circulación y estacionamiento de los automóviles particulares y a la circulación de taxis desocupados en áreas congestionadas.
  - Conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con prioridad de medios no motorizados.

Finalmente, se debe mencionar lo dispuesto en el artículo 7° vinculado al propósito del plan en cuanto al transporte y la movilidad.

En tal sentido el plan urbano propone promover un sistema de transporte sustentable que potencie la intermodalidad, tender a la expansión del uso de los medios públicos -en especial, de los medios guiados- mejorando la capacidad y calidad de los servicios, y desalentar el uso de los automotores privados, todo ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental.

Se subraya la importancia como antecedente conceptual del Pacto de la Movilidad, suscripto oportunamente por diversos sectores involucrados en esta problemática.

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

- A. La utilización intensiva del transporte ferroviario en los ejes radiales de la aglomeración, a través de las siguientes acciones:
  1. Analizar la viabilidad física y económico-financiera del enlace ferroviario Retiro-Once-Constitución (carga y pasajeros).
  2. Impulsar gestiones frente al Estado Nacional, los entes reguladores y las empresas concesionarias para:
    - Diferenciar ofertas de servicios para viajes urbanos y suburbanos.
    - Promover la relocalización y/o apertura de estaciones del FFCC Belgrano Norte.
    - Redefinir la terminal del FFCC Belgrano Sur.
    - Promover la electrificación de ramales de los FFCC San Martín y Belgrano.
- B. La maximización del uso del transporte subterráneo y premetro mediante la continuidad y extensión de la red con sentido de malla y enlace de los centros de trasbordo.
- C. La racionalización del transporte público automotor con función de complementación de los modos guiados, a través de las siguientes acciones:
  1. Rediseñar las trayectorias en relación a la jerarquización vial.
  2. Ampliar la red de carriles exclusivos para ómnibus y taxis ocupados.
  3. Analizar la conveniencia que el GCBA implemente nuevas líneas de transporte público automotor que perfección en el sistema.
- D. La optimización del funcionamiento de taxis, remises y chárteres, a través de las siguientes acciones:
  1. Regularizar y sistematizar las nuevas formas de transporte.
  2. Establecer un sistema de paradas fijas y estacionamientos de espera.

- E. La racionalización del uso de los automóviles privados, a través de las siguientes acciones:
1. Desalentar su uso en zonas y horarios de congestión.
  2. Limitar el estacionamiento vehicular en arterias de tránsito intenso y fundamentalmente en aquellas donde circula el transporte automotor.
  3. Regular la instalación de garajes y playas de estacionamiento, y prohibirlos en las áreas de congestión.
  4. Definir y promover la instalación de playas de estacionamiento disuasorio del transporte privado como alimentadoras del sistema ferroviario de superficie y subterráneo.
  5. Alentar el uso compartido de los automóviles privados.
- F. La conformación de un sistema vial, a través de las siguientes acciones:
1. Completar el circuito de autopistas (tramos Boca-Retiro y Salguero-La Pampa) a efectos de otorgar al sistema de autopistas la función de red pasante de descarga de la red vial.
  2. Adaptar los accesos y egresos del circuito de autopistas para el transporte de cargas.
  3. Jerarquizar la red vial, estableciendo las características físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias.
  4. Incrementar las ciclovías, biciesendas, carriles y vías exclusivas para bicicletas hasta conformar una red que abarque toda la ciudad.
  5. Realizar los estudios y las obras necesarios para dar conectividad franca a todos los sectores de la ciudad.
  6. Rediseñar las calles secundarias de los barrios para su mayor uso peatonal y de bicicletas (ampliación de veredas, parquizaciones).
  7. Adecuar las velocidades de los móviles a las distintas situaciones urbanas y proteger las áreas ambientales.
- G. La eliminación de los conflictos entre modos mediante la eliminación de los pasos a nivel entre la red ferroviaria y la red vial principal por sobre elevación o soterramiento de las vías o calles y avenidas.
- H. El mejoramiento de la conectividad transversal entre los distintos sectores de la ciudad, a través de las siguientes acciones:
1. Promover la instalación de sistemas de transporte de capacidad intermedia, especialmente en recorridos transversales que aún no justifiquen la instalación de subterráneos.
  2. Incrementar la conectividad transversal sobre el Riachuelo mediante nuevos puentes mediante acuerdos con los partidos de la provincia de Buenos Aires.
- I. La promoción de la intermodalidad, a través de las siguientes acciones:
1. Definir la localización de nuevos centros de trasbordo, sobre la base de las políticas de descentralización comunal y centralidades barriales.
  2. Mejoramiento de los actuales espacios que operan como centros de trasbordo con facilidades para los modos públicos, semipúblicos y privados (estacionamiento de automóviles y motos, y guarderías de bicicletas).
  3. Adoptar las modalidades más adecuadas para la gestión y mantenimiento de los centros de trasbordo.
  4. Propender a la integración tarifaria.
- J. La integración y mejora de la capacidad funcional y calidad ambiental de las estructuras intermodales de carácter regional y nacional, a través de las siguientes acciones:
1. Impulsar la participación del GCBA en los proyectos de las reparticiones nacionales a los efectos de concertar acuerdos sobre el nodo intermodal de retiro.
  2. Gestionar la instalación de estaciones periféricas a la estación terminal de ómnibus de retiro.

- K. La promoción de medios alternativos de transportes menos contaminantes y no motorizados, a través de las siguientes acciones:
1. Desarrollar y promover el sistema de transporte público de bicicletas
  2. Incorporar el sistema de transporte público de bicicletas al criterio de intermodalidad e integración tarifaria.
  3. Desarrollar el sistema de transporte público de bicicletas como transporte alternativo, eficaz y ambientalmente sostenible entre sub-centros barriales.
  4. Eliminación de barreras físicas y realización de mejoras estructurales que faciliten el uso del transporte público de bicicletas.
- L. La promoción de formas energéticas menos contaminantes, a través de las siguientes acciones:
1. Promover tecnologías “híbridas”.
  2. Reemplazo por energías renovables.
- M. El ordenamiento del sistema de cargas, a través de las siguientes acciones:
1. Adecuar la red de tránsito pesado con especial atención a los centros generadores de carga.
  2. Promover la mejora en el acceso ferroviario de cargas al Puerto de Buenos Aires.
  3. Redefinir la red de transporte de sustancias peligrosas.
  4. Evaluar las alternativas de localización de las estaciones de transferencia y ruptura de carga, junto con los organismos nacionales y provinciales pertinentes.
- N. El mejoramiento de la capacidad funcional y calidad ambiental de los equipamientos e infraestructuras del sistema de transporte, a través de las siguientes acciones:
1. Prever los espacios requeridos para las operaciones de interfases, talleres y cocheras del sistema de transporte terrestre, y prever los espacios para actividades logísticas del sistema portuario.
  2. Definir los requerimientos urbano-ambientales de los equipamientos del sistema de transporte.

### **Ley N° 2.628 de 2007**

Mediante esta norma se crea la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con la organización y competencias determinadas en la presente ley en las materias de política ambiental, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de legalidad que ejercerá el ministerio precitado.

La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

Se define como el Ambiente a un sistema de relaciones de alta complejidad entre sus dos subcomponentes constitutivos, el natural (agua, aire, suelo, biota, patrimonio natural) y el antrópico (socio, económico, cultural) en el que la variación de uno solo de sus factores provoca reacciones en cadena que modifican su estado equilibrio.

Se entiende por Política Ambiental al conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. La misma debe considerarse como política de estado a los fines de un desarrollo sustentable y perdurable en el tiempo. Las herramientas para la gestión ambiental son, entre otras:

1. La evaluación de impacto ambiental.
2. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
3. La educación ambiental.
4. La elaboración e implementación de planes de producción limpia para la comunidad regulada.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable (conf. art. 2°)

La agencia será administrada por un (1) presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de acuerdo con el artículo 8° son funciones de la presidencia de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires:

- A. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad de la agencia.
- B. Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la agencia, respecto a su estructura orgánica funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.
- C. Determinar la cantidad de directores generales así como sus responsabilidades primarias, hasta un máximo de cuatro (4).
- D. Administrar los recursos económicos asignados a la agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes.
- E. Establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles, comprendiendo la instrumentación de programas de incentivos, premios y sanciones.
- F. Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y remuneración.
- G. Promover, sancionar y disponer las cesantías de personal de acuerdo con el régimen de empleo público aplicable.
- H. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la agencia y elevarlo al poder ejecutivo para su posterior aprobación por la legislatura.
- I. Confeccionar anualmente su memoria y balance.
- J. Asesorar al poder ejecutivo en todas las materias de competencia de la agencia.
- K. Delegar facultades de su competencia en el personal superior de la agencia.
- L. Dictar las reglamentaciones que fueren necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones.
- M. Administrar el Fondo de Compensación Ambiental establecido en el artículo 34 de la Ley General del Ambiente de la Nación (Ley N° 25.675) como de cualquier otro fondo creado por las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
- N. En general realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley.

#### **Ley N° 5.901 de 2017**

Mediante esta ley se establece que toda persona humana o jurídica, pública o privada, que debido a su actividad deba realizar una o varias aperturas y/o roturas en la vía pública tiene la obligación de cerrarla/s y tiene a su cargo el costo del cierre, sin perjuicio de quien efectivamente lo ejecute, quedando comprendida en el régimen establecido por la presente.



La autoridad de aplicación de la presente es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que en un futuro lo reemplace (conf. art. 3°).

Por medio del artículo 4° se crea el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultándose a la autoridad de aplicación a fijar los requisitos para la inscripción y las obligaciones de los sujetos que lo integran.

### **Ley N° 303 de 2000**

Por medio de esta ley se establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales, conforme lo establecido en el artículo 26° in fine de la constitución, y de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, sin necesidad de invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento.

El artículo 2° establece que la presente ley es aplicable a la información ambiental concerniente o que afecte a la Ciudad de Buenos Aires, que obre en poder del Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, organismo e institución pública, incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten servicios públicos en su territorio.

Por su parte el artículo 5° dispone que las entidades públicas y privadas comprendidas en el artículo 2° tienen las siguientes obligaciones:

- A. Prever una adecuada organización y sistematización de la información que se genere en las áreas a su cargo, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación de la presente ley;
- B. Facilitar el acceso directo y personal a la información que se les requiera por esta ley y que se encuentre en la órbita de su competencia y/o tramitación, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del normal desarrollo y funcionamiento de sus actividades;
- C. Otorgar, facilitar e informar quién pudiera tener la información ambiental requerida, con las excepciones previstas en el artículo 17°.

### **Ley N° 1.828 de 2005**

Por medio de esta norma se crea el programa Buenos Aires Limpia. El mismo dependerá y será ejecutado desde la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el artículo 2°, se dispone que a los efectos de la ley, se consideran destinatarios de este programa a los elementos de alumbrado, las paradas de transportes públicos cuyo mantenimiento no dependa de la órbita privada, señales viales, semáforos, cestos de residuos con base, cestos adheridos, cámaras de luz, buzones, kioscos de venta de diarios, kioscos de venta de flores, fachadas de edificios abandonados y públicos y cualquier elemento soporte que sea considerado parte integrante del espacio público.

El artículo 3° define que los objetivos del programa "Buenos Aires Limpia" son:

- A. Incorporar a la gestión de la ciudad el cuidado del espacio público a través de la resolución de un problema ambiental concreto, fuertemente visualizado como tal por los residentes permanentes y temporarios.
- B. Proteger y racionalizar el uso de los espacios públicos a mediano plazo.
- C. Generar mano de obra incorporando beneficiarios del Plan Trabajar.
- D. Promover la toma de conciencia ambiental de la población a través de la limpieza continua de los elementos soporte del espacio público.
- E. Mejorar la calidad de vida de la población afectada en particular, y de la población en general.



- F. Promover la articulación con emprendimientos similares en ejecución o a ejecutarse en otras jurisdicciones.
- G. Disminuir la problemática de la colocación indiscriminada de fijaciones libres en lugares que no puedan ser destino de tales prácticas creando, a través de ello, una conciencia hacia el uso adecuado del espacio público.

Finalmente, el artículo 4° establece que el programa tendrá un área de cobertura comprendida entre las avenidas Entre Ríos, Callao, Santa Fe, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Libertador y San Juan.

### **Ley N° 451 de 2000**

Mediante esta ley se aprueba el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

En lo que a este documento atañe, en el capítulo III, se definen todas las infracciones al ambiente, con un detalle minucioso de las acciones que serán consideradas infracciones de acuerdo con el presente régimen.

### **Resolución N° 459/24**

Por medio de esta Resolución se adecuaron las cuestiones técnico-operativas en materia de aperturas y/o roturas en la vía pública de conformidad con las misiones y funciones encomendadas a la Secretaría de Mantenimiento Urbano.

### **Resolución N° 227/23**

Por medio de esta resolución se aprueba el “Procedimiento para la Evaluación de Sitios Potencialmente Contaminados y su Recomposición Ambiental”.

Asimismo a partir del artículo 2° se aprueba el “Procedimiento para Extracción del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) - SASH, o para la Extracción del Sistema de Almacenamiento Aéreo de Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) - SAAH” y “Procedimiento para la Excepción de Extracción del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) - SASH, o para la Extracción del Sistema de Almacenamiento Aéreo de Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) - SAAH”.

A partir del artículo 3° y hasta el 7° se aprueban una serie de procedimientos a saber:

- “Alcance y Contenido del Estudio Hidrogeológico” y “Niveles Guía de Calidad Ambiental”;
- “Procedimiento del Análisis de Riesgo a la Salud Humana (RBCA)”;
- “Contenido del Plan de Recomposición Ambiental (PRA)”;
- “Procedimiento de Inhabilitación Ambiental de Sitios Contaminados”;
- “Formulario de Trámite de Sitio Potencialmente Contaminado” y el “Formulario de Trámite de Recomposición Ambiental”;

Finalmente el artículo 8° establece que la Dirección General de Evaluación Ambiental podrá suspender los procedimientos que tengan por objeto la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental en un sitio potencialmente contaminado que presente signos o indicios razonables de contaminación, hasta tanto se acredite un Plan de Recomposición Ambiental (PRA) vigente y con estudios de avances presentados en tiempo y forma; Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o la Constancia de Recomposición Ambiental (CRA), según que corresponda. Asimismo, podrá disponer la inhabilitación ambiental del sitio, y comunicarlo a la Dirección General Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección General Habilitaciones y Permisos dependientes de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano o a los organismos que en un futuro los reemplacen, a las direcciones generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental, a los fines de poner en conocimiento el estado ambiental del sitio.

### **Resolución N° 3/23**

Por medio de esta Resolución se deja sin efecto la Resolución N° 347/15 que establecía la creación del registro de tanques del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) y sus derivados, atento que en la actualidad la declaración jurada de la presencia de tanques está incluida en el marco de otros trámites de la Agencia, a saber: Sitios Contaminados, Certificado de Aptitud Ambiental y la inscripción en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Fuentes Fijas.

### **Resolución N° 63/21**

Por medio de esta resolución se aprueba el Plan de Acción Climática 2050.

En el mismo se establecen lineamiento de políticas públicas climáticas entre las que se pueden mencionar, políticas de movilidad limpia, consumo de energía, utilización del agua y reciclaje entre una importante serie de puntos trabajados.

### **Resolución N° 340/11**

Mediante esta resolución se introducen algunas modificaciones a la estructura organizativa de la Dirección General de Evaluación Técnica.

En tal sentido, se crea la Unidad de Coordinación de Trámites Especiales, que tendrá, entre otras, la responsabilidad de intervenir en el procedimiento administrativo de trámites especiales y en las cuestiones técnicas y administrativas, relacionadas con las leyes ambientales.

Que por último se crea el Departamento de Sitios Contaminados que dependerá orgánica y funcionalmente de la unidad de coordinación de residuos patogénicos y peligrosos, cuya principal competencia será la de intervenir en las tareas de remediación realizadas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Que la creación del Departamento de Sitios Contaminados tiene como objeto solucionar la problemática de los pasivos ambientales.

### **Disposición N° 144/18**

Por esta disposición se faculta al cuerpo de inspectores de la Dirección General de Control Ambiental a diligenciar intimaciones en el propio acto inspectivo, en aquellos casos en que no proceda la medida de clausura inmediata y preventiva. -

**Ordenanza N° 49.470**

Mediante esta ordenanza se ordena al poder ejecutivo la elaboración redacción e impresión de un Manual Ecológico de la Ciudad de Buenos Aires.

El manual ecológico contendrá información, consejos y recomendaciones prácticas dirigidas a la comunidad en materias relativas a la ecología y a la preservación del medio ambiente, cuyos contenidos mínimos serán:

- A) Recursos naturales (agua, aire y suelo).
- B) Ecosistemas naturales y urbanos.
- C) Contaminación (agua, aire, suelo y acústica).
- D) Gestión de residuos sólidos urbanos.
- E) Residuos peligrosos.
- F) Cambio climático.
- G) Uso nacional de energía eléctrica.
- H) Manejos adecuados de sustancias potencialmente contaminantes de uso doméstico. Sustancias biodegradables.
- I) Arbolado público y espacios verdes (beneficios psicofísicos).
- J) Apéndice conteniendo indicaciones sobre trámites en el área de medio ambiente y/o denuncias sobre violación a normas vigentes o derechos consagrados en la constitución nacional.

**Ordenanza N° 39.025**

Mediante esta ordenanza se aprueba el "Código de Prevención de la Contaminación Ambiental".

**Ordenanza N° 34.421**

Esta ordenanza será conocida y citada como el "Código de la Edificación".

Las disposiciones del código de la edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:

- La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, de inflamables y sanitarias o partes de ellas;
- Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.

Las mismas emanan de las atribuciones concedidas a la municipalidad por la Ley N° 19.987 en su artículo 2º, incisos a), c), d) y l). En cuanto a lo previsto en los incisos d) y l) sobre el contralor y policía de las construcciones, se logra con la obligatoriedad de mantener al frente de cada obra un profesional de categoría acorde con la misma, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter técnico que constituyen el presente código.

También contempla dentro de su articulado las inspecciones de contralor que en forma de muestreo serán realizadas por la inspección municipal para verificar el fiel cumplimiento de las normas como también las penalidades en que resultaren incurso quienes las infringieran.

Asimismo, se prevé la prestación de servicios que garanticen la seguridad de personas y bienes contemplada en el capítulo 6.4 "De las obras en mal estado o amenazadas por un peligro", que dispone la inmediata intervención municipal cuando aquella se considere afectada. Las disposiciones se aplicarán por igual a las propiedades gubernamentales y particulares. Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse como limitación a la aplicación del código a cualquier otro supuesto previsto en el mismo.

Prevalecerán las normas de este código cuando la aplicación de sus disposiciones se encuentra en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances (conf. art. 2°).

### **Ley N° 238 de 1.999 Calificación de Utilidad Pública**

Mediante esta ley se regula todo lo concerniente al Instituto de la Expropiación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El artículo 1° establece que la utilidad pública de un bien o un conjunto de bienes es el fundamento de toda expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común.

Se declara por una ley especial, que determina el sujeto expropiante que, en la presente EIAS corresponde a las parcelas mencionadas en el capítulo 3 Descripción de Proyecto.

La declaración de utilidad pública comprende no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto.

El artículo 3° dispone que cuando un emprendimiento privado, debido a su envergadura y al interés público que importe su concreción lo justifique, la persona privada responsable de su realización puede actuar como expropiante, mediando expresa autorización legislativa previa.

En tal caso la ley de declaración de utilidad pública, que debe incluir en su trámite legislativo la realización obligatoria de una audiencia pública, debe mencionar expresamente al expropiante autorizado y el destino que se dará a los bienes que constituyen su objeto.

Son objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública.

La ley debe determinar los bienes a expropiar. También puede referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar.

En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deben determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración (conf. art. 4°).

El artículo 5° establece que las meras restricciones administrativas y limitaciones al dominio, tales como la prohibición de edificar excediendo alturas determinadas, las llamadas líneas de edificación particularizadas y los retiros obligatorios, no importan afectación susceptible de dar lugar a expropiación, salvo que, la restricción o limitación supere el veinticinco por ciento (25%) de la superficie total del terreno o el remanente se considere inadecuado.

Todo bien inmueble susceptible de ser expropiado puede serlo en forma parcial, quedando a favor del propietario/a el derecho de exigir la expropiación total siempre que la parte que quedase bajo su dominio no permitiera la continuidad del uso previo a la expropiación.

En los inmuebles se consideran sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiación queden con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las leyes (conf. art. 6°).

Por su parte el artículo 7° establece que cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad arquitectónica o funcional, los/las propietarios/os están habilitados para accionar por expropiación inversa de acuerdo al procedimiento previsto en la presente ley.

En relación al monto de la indemnización, el artículo 9° establece que la indemnización a pagar por el expropiante sólo comprende el valor objetivo del bien al momento de entrar en vigencia la ley que lo hubiere declarado de utilidad pública, los daños que son consecuencia directa e inmediata de la expropiación y los respectivos intereses.

No se toman en cuenta circunstancias de carácter personal, los valores afectivos, las ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que confiere al bien la obra a ejecutarse. No se paga lucro cesante.

Los contratos celebrados con posterioridad a la fecha de la ley no se toman en cuenta para determinar su valor. No se indemnizan las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declara afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias. La indemnización se paga en dinero efectivo.

Si el expropiado presta su conformidad, el expropiante podrá efectuarlo en otra especie de valor.

A partir del título V, la ley establece el proceso expropiatorio, definiendo el artículo 18° que la expropiación queda perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante decreto de avenimiento o sentencia firme, pago de la indemnización y toma de posesión.

El expropiante podrá desistir de la acción promovida, en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. Las costas serán a su cargo.

La caducidad de la declaración de expropiación está regulada en el artículo 19° y dispone que se tiene por abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio dentro de los cinco (5) años de entrada en vigencia de la ley, ya se trate de bienes individualmente determinados o de bienes determinados genéricamente.

El título VII y VIII contienen los institutos de la “expropiación inversa” y “acción de retrocesión” respectivamente. Es decir, regula la acción que puede iniciar el propietario cuando el Estado ocupa de hecho el inmueble o lo afecta sustancialmente sin haber iniciado el procedimiento expropiatorio formal. Esta acción busca que el Estado indemnice al propietario por la “turbación del derecho de posesión, uso o goce” (concepto análogo al art. 41 de la Ley Nacional 21.499/1977 Nuevo régimen de expropiaciones, de vigencia federal).

Finalmente, el artículo 31° establece que cuando por razones de utilidad pública es necesario el uso transitorio de un bien puede recurrirse a la ocupación temporaria del mismo.

### **Ley N° 670/2001 de Autorización de construcción nuevas líneas de subterráneo**

Por medio de esta norma se autorizó la construcción de nuevas líneas de subterráneos que vinculen en su trayecto, entre otros, a los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo, denominada Línea “F”.

Por medio del artículo 2° se declaró de utilidad pública el subsuelo de los bienes necesarios para la ejecución de la obra que se aprueba por la presente ley, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 238.

El artículo 6° de la Ley autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad a disponer modificaciones que no impliquen una variación mayor del 20 por ciento de las trazas aprobadas por la presente ley. Tales modificaciones podrán ser realizadas atendiendo razones de interferencia, la mayor combinación e integración de la traza con las líneas ferroviarias existentes y con el sector aeroportuario, el mejor acceso a la zona sur y la ribera del Riachuelo.

Finalmente, el artículo 7° ordena la creación de la comisión mixta de seguimiento de la licitación y las obras del proyecto a ser desarrollado por el Poder Ejecutivo, a través de su sociedad Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) la que deberá informar bimestralmente a la Legislatura sobre el avance y ejecución de las mismas a partir de la entrada en vigencia de la presente. La comisión se integrará por dos representantes de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y quince legisladores.

La comisión deberá desarrollar reuniones trimestrales con los representantes de los trabajadores de subterráneos y con las asociaciones de consumidores y usuarios.

La Ley de Presupuesto deberá determinar los fondos a asignar a esta comisión, los que permitirán contar con el asesoramiento de especialistas para el desarrollo de sus tareas.

### **Ley N° 3948/2011 Expropiación por utilidad pública**

La Ley 3948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece el marco normativo para la expropiación por utilidad pública en el ámbito local. Regula el procedimiento mediante el cual el Estado puede adquirir bienes inmuebles de forma forzosa para la ejecución de obras o servicios públicos. No obstante, el régimen procedimental general de expropiaciones en CABA se encuentra establecido principalmente en la Ley 238/1999 antes expuesta y sus modificatorias (Leyes N° 5384/2015, N° 5849/2017 y N° 6837/2025). En el contexto de la construcción de nuevas líneas de subterráneo, esta ley sería la herramienta jurídica aplicable para la adquisición de parcelas superficiales necesarias para vestíbulos, accesos y obras complementarias.

Para afectaciones derivadas de proyectos viales o de transporte, la Ley suele complementarse con la declaración de utilidad pública dispuesta por la Legislatura, que inicia formalmente el proceso expropiatorio declarando la utilidad pública de los bienes a expropiar que identifica taxativamente a los inmuebles en el marco de un proyecto de obra. El Estado expropiante (ej. SBASE o la entidad que la Ciudad determine para el caso de la Línea F) realiza una oferta de compra directa al propietario basada en la tasación oficial. Si ambas partes acuerdan el monto y las condiciones, se celebra un avenimiento que pone fin al proceso administrativo sin necesidad de juicio.

El procedimiento habilita la ocupación de las parcelas previa al pago (Art. 12°, Ley N° 238 modificado por Ley N° 5384/2015) que permite al Estado tomar posesión del inmueble antes del pago total de la indemnización, siempre que se deposite judicialmente el monto ofrecido o se acredite la disponibilidad presupuestaria. Esta medida es crítica para evitar atrasos en obra.

Si no hay avenimiento dentro del plazo legal (generalmente 30 días hábiles desde la notificación de la oferta), el Estado debe promover la acción judicial ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA dando inicio al juicio expropiatorio. En la sentencia, el tribunal determina el monto indemnizatorio definitivo considerando el valor del bien al momento de la desposesión efectiva, más los daños directos e inmediatos causados por la expropiación.

La experiencia sugiere que la demora en la ejecución de este procedimiento puede convertirse en un factor crítico de atraso en el cronograma de obra, por lo que la planificación anticipada del relevamiento catastral y la negociación con los afectados resulta fundamental para mitigar riesgos.



## **Ley N° 4381/2012 de Regularización dominial**

Con relación a las afectaciones derivadas de la construcción de nuevas líneas de subterráneo u otras grandes obras de infraestructura vial, la aplicación de la Ley 4381 podría presentar matices importantes. Aunque la norma fue concebida principalmente para resolver problemas de regularización dominial en asentamientos existentes, durante la ejecución de proyectos de transporte suele ser necesario analizar los inmuebles que quedan dentro del "área de afectación" para el trazado de túneles (caso de las curvas sur y norte de la futura línea F) o de futuras estaciones (caso de las parcelas a expropiar para garantizar los accesos a los vestíbulos de los hall de accesos).

En este contexto, la ley podría complementar los mecanismos de expropiación, reubicación o indemnización, siempre que se garantice que los ocupantes de esos terrenos (aunque no tengan título formal) reciban un trato justo, evitando soluciones habitacionales precarias o desalojos sin alternativas, en línea con los principios de integración socio-urbana que promueve la norma.

No obstante, para proyectos de infraestructura lineal de gran escala, la Ley 4381 no suele operar como una norma de expropiación dinámica por sí sola, sino que suele articularse con leyes específicas de utilidad pública y expropiación (como la Ley Nacional 21.499 o normativas locales complementarias como la mencionada anteriormente Ley 3948 de 2011 y la originaria Ley 238 de 1999). Por lo tanto, en la práctica, la protección al ocupante durante una obra de estas características dependerá de la interpretación que hagan los tribunales sobre si la afectación por obra pública constituye una causal de "regularización" o si, por el contrario, corresponde iniciar un expediente expropiatorio tradicional. La recomendación técnica es incluir un relevamiento social y jurídico detallado de la tenencia de la tierra en la fase de planificación para definir si los beneficiarios podrán acceder a los beneficios de la Ley 4381 (como la titularización) o si deben ser reubicados bajo otros programas de vivienda.

## **5. AGUA Y EFLUENTES**

### **5.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 25.688 de 2002 Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental del Recurso Hídrico.**

La presente norma de presupuestos mínimos establece de manera sintética:

- Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, definiendo qué se entiende por agua y por cuenca hídrica superficial y declara que son indivisibles las cuencas hídricas, como unidad ambiental de gestión del recurso.
- Define qué se entiende por utilización de las aguas para la ley; prevé que para utilización de las aguas se deberá contar con un permiso otorgado por autoridad competente y en caso de cuentas internacionales, será vinculante la aprobación de tal utilización por el comité de cuenca correspondiente, cuando el impacto ambiental sobre otras jurisdicciones sea significativo.
- Delimita derechos y obligaciones de la autoridad nacional, quien podrá declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental.

**Resolución MAyDS N° 302/23**

Mediante esta resolución se abrogan las Resoluciones N° 85 de fecha 22 de junio de 2000 del ex Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, N° 607 de fecha 14 de marzo de 2012 y N° 555 de fecha 8 de marzo de 2012 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Resolución N° 113 de fecha 11 de abril de 2020 de la subsecretaría de ambiente, las cuales mantendrán sus efectos respecto a procedimientos o infracciones anteriores a la vigencia de la norma, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la resolución.

Actualiza la multa por no presentar en término la documentación técnica obligatoria y/o que no den cumplimiento en tiempo y forma a las observaciones y requerimientos de la Subsecretaría de Ambiente a aplicarse a los establecimientos industriales y/o especiales alcanzados por el régimen del Decreto N° 674 de fecha 24 de mayo de 1989, modificado por los Decretos N° 776 de fecha 12 de mayo de 1992 y N° 241 de fecha 5 de mayo de 2022.

Fija un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles a otorgar para la presentación de la documentación técnica obligatoria. Vencido el plazo otorgado y ante la no presentación de la documentación técnica obligatoria se procederá a aplicar la sanción que fija el párrafo anterior.

**5.2 NORMAS LOCALES****Ley N° 3.295 de 2009**

La presente ley regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el artículo 2°, son objetivos de la presente:

- A) La protección ambiental, la remediación y la gestión ambiental integrada del agua.
- B) Asegurar una calidad ambientalmente adecuada del agua;
- C) Proveer al uso y aprovechamiento, racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua.
- D) Promover las innovaciones tecnológicas y la gestión de procesos ambientalmente adecuados.

En el sentido mencionado, la ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental.

Promueve la protección, remediación y gestión integrada del agua, priorizando el abastecimiento de la población y el uso racional, eficiente y sostenible del recurso.

La ley regula los permisos para el uso especial del agua y la disposición de efluentes, crea un registro público de permisos y establece condiciones para su otorgamiento, renovación y extinción.

En cuanto a los controles de efluente, prohíbe el vertido de efluentes industriales a cuerpos de agua y regula excepciones solo en casos de emergencia, con límites y supervisión.

Define los principios rectores, que rigen la gestión entre los que se puede mencionar el agua como bien público, la gestión integrada, la equidad en el acceso, la responsabilidad estatal y la protección ambiental del recurso.

Asimismo, establece mecanismos de consulta y participación pública en la definición de usos y estándares de calidad del agua.

Finalmente define a la Agencia de Protección Ambiental como autoridad responsable de implementar, controlar y actualizar la normativa, así como de coordinar con otras jurisdicciones y organismos.

### **Resolución N° 1/21**

Por medio de esta resolución se implementa el Registro de Aguas creado por el artículo 21° de la Ley N° 3.295 de gestión ambiental del agua.

Asimismo, el artículo 2° establece la incorporación al registro de los permisos otorgados en función de la ley mencionada.

## **6. AIRE Y ATMÓSFERA**

### **6.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 20.284 de 1973**

En materia de calidad atmosférica la Ley N° 20.284 declara sujetas a sus disposiciones y las de sus anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma.

Determina que la autoridad sanitaria nacional o provincial, en sus respectivas jurisdicciones tendrán a su cargo la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la presente ley y de las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten y que será responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica, pudiendo concertar con las provincias y con la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, convenios de asistencia y cooperación.

Según esta ley, es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y fiscalizar el cumplimiento del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica, con las excepciones a que se refiere el artículo 3.

### **6.2 NORMAS LOCALES**

#### **Ley N° 1.356 de 2004**

El objeto de esta ley es la regulación en materia de preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica, que permitan orientar las políticas y planificación urbana en salud y la ejecución de acciones correctivas o de mitigación entre otras.

De conformidad con el artículo 2°, la ley se aplica a todas las fuentes públicas o privadas capaces de producir contaminación atmosférica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propendiendo a la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional en lo atinente a su objeto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nacional N° 20.284.

Dentro de los conceptos contenidos en la norma, destacamos el establecido en el artículo 3° donde se entiende por contaminación atmosférica la introducción directa o indirecta mediante la actividad humana de sustancias o energías en la atmósfera, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o calidad del ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilidades legítimas del ambiente.

El artículo 6° detalla que son límites de emisión aquellos valores de cantidad de contaminantes por unidad de tiempo, concentración o intensidad, de carácter temporario o permanente, establecidos por la autoridad de aplicación como máximos permisibles de emisión con relación al estándar de calidad atmosférica.

En tanto el artículo 7° entiende por fuente de contaminación los vehículos, rodados, maquinarias, equipos o instalaciones, temporarios o permanentes, fijos o móviles, cualquiera sea el campo de aplicación u objeto a que se lo destine, que produzcan o pudieran producir contaminación atmosférica.

A partir del título III se establecen los “Estándares de calidad atmosférica y límites de emisión”, donde se establece que la autoridad de aplicación debe establecer los estándares de calidad atmosférica en el plazo de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente ley, considerando parámetros admisibles para períodos cortos y largos y en prevención y protección de efectos agudos y crónicos, mediatos y posteriores, los que deberán ser revisados periódicamente con un criterio de gradualidad descendente (conf. art. 13°).

En el artículo 20° se determina que la autoridad de aplicación debe fijar los métodos de muestreo y de análisis de los contaminantes atmosféricos en un plazo de noventa (90) días a partir de la reglamentación de la presente, teniendo como base estudios científicos y normas de organismos nacionales o internacionales de reconocida trayectoria, previa consulta al consejo asesor permanente regulado por la Ley N° 123.

A partir del artículo 22° se reglamenta lo vinculado a fuentes fijas, estableciéndose que la autoridad de aplicación debe desarrollar un inventario de fuentes fijas de emisiones, su distribución geográfica y los datos más relevantes de las mismas, actualizándolo anualmente.

Las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de contaminantes atmosféricos que se encuentren ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben inscribirse en el registro de generadores que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación.

Por su lado el artículo 30° establece que los límites de emisión de contaminantes atmosféricos para fuentes móviles libradas al tránsito no pueden superar los fijados por la normativa internacional de integración y la nacional relativa a fuentes móviles.

A partir del título VI se determina el monitoreo y la vigilancia epidemiológica, donde el artículo 34° define que la autoridad de aplicación debe implementar un programa de monitoreo permanente, continuo y sistemático de contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas, que permitan conocer la variación de la concentración o nivel en el tiempo para las zonas que se determinen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos provenientes del mismo deben publicarse en forma trimestral como máximo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa de monitoreo permanente de contaminantes debe incluir criterios sobre la calidad de los datos, métodos de referencia validados internacionalmente para muestreo y análisis de contaminantes.

Finalmente, el título VII establece los planes de prevención y corrección de la contaminación atmosférica, donde a partir del artículo 42° se regula que los planes de prevención y corrección de la contaminación atmosférica deben ser elaborados por la autoridad de aplicación en dos fases consecutivas.

En la primera se debe proceder a la recopilación de la información necesaria mediante el monitoreo correspondiente, teniendo en cuenta lo que haya realizado hasta la fecha la autoridad nacional, en virtud de lo establecido en la Ley N° 20.284.

En la segunda, se debe realizar un estudio de las distintas alternativas de gestión y determinar la solución adecuada.

**Ley N° 1.540 de 2004**

El objeto de esta ley es prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el artículo 2° se considera a los ruidos y a las vibraciones como una forma de energía contaminante del ambiente. Se entiende por contaminación acústica a la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, generados por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales.

Según el artículo 3° queda sometida a las disposiciones de esta ley, cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico sujeto a control por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población o al ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras normativas de aplicación.

**Decreto N° 740/07**

Por medio de este decreto se aprueba la reglamentación de la Ley N° 1.540.

Mediante el artículo 4° se establece que la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollará las acciones de control, inspección y vigilancia de la contaminación acústica proveniente de actividades económicas desarrolladas en establecimientos públicos y privados; obras civiles, públicas y privadas comprendidas por el código de la edificación; estadios y/o espacios de uso público y privado donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole al que concurra público masivamente, de acuerdo a su ley de creación.

Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollará las acciones de control, inspección y vigilancia de la contaminación acústica provenientes de las fuentes fijas con exclusión de las más arriba detalladas, y las fuentes móviles.

La Agencia Gubernamental de Control y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma coordinada podrán dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para la aplicación e implementación de las medidas que se adoptan en el marco del presente decreto.

A partir del artículo 1° del anexo I del decreto se define que la reglamentación se aplica a cualquier actividad pública o privada y, en general, a cualquier emisor acústico, que origine contaminación por ruidos o vibraciones provenientes de fuentes fijas o móviles y que estén sujetas al control del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los límites de emisión e inmisión de ruidos y los límites de vibraciones son los que se establecen en el anexo III.

A los fines de aclarar lo establecido en artículo 12 de la Ley N° 1.540, se especifica que:

1. Nivel de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior: es equivalente a decir nivel de inmisión en el ambiente exterior, siempre y cuando se detecte un claro foco emisor, proveniente de fuente fija. Las autopistas o avenidas de circulación rápida, según lo adoptado internacionalmente, se las consideran como fuentes fijas.



2. Nivel de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior: se refiere al ruido que puede recibir un ambiente interior como producto del ruido emitido por una fuente fija ubicada fuera de ese ambiente y correspondiente a otro titular, ya sea que la fuente emisora esté ubicada en otro ambiente interior contiguo cercano, o en el ambiente exterior.
3. Nivel de inmisión de vibraciones en ambiente interior: se refiere a las vibraciones que pudieran percibirse en un ambiente interior, como producto del funcionamiento de alguna fuente fija generadora de dichas vibraciones correspondiente a otro titular.
4. Nivel de emisión de ruido de las fuentes móviles: se refiere al ruido producido por fuentes móviles con el fin de determinar si cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMPS) establecidos para cada tipo de vehículo (conf. art.5°).

Para cada procedimiento de medición de niveles sonoros y de vibraciones por parte de los organismos de control, se confeccionará un informe que contendrá, como mínimo:

Informe de medición de niveles sonoros:

1. Datos de la habilitación del establecimiento y de las fuentes fijas evaluadas.
2. Domicilio y lugares afectados en el mismo.
3. Ubicación y características destacadas de las fuentes sonoras (ejemplo: potencia eléctrica, potencia acústica, patrones de directividad, condiciones de funcionamiento, etc.).
4. Medidores de nivel sonoro empleados (marca, modelo, número de serie, calibraciones realizadas).
5. Croquis (con cotas) en corte y planta indicando las posiciones de medida.
6. Horarios y duraciones de las mediciones.
7. Resultados obtenidos.
8. Evaluación de los resultados.
9. Observaciones.

Debiendo completar el "protocolo de información de medición de niveles sonoros" y el "protocolo de medición de niveles sonoros" contenidos en el Anexo VI de la presente reglamentación.

Informe de medición de vibraciones:

1. Datos de la habilitación del establecimiento.
2. Domicilio donde se realizó la medición.
3. Tipo de vibraciones evaluadas.
4. Habitaciones donde se practicaron los registros.
5. Sistema de medición utilizado (componentes, modelos, marcas, números de serie y ancho de banda de funcionamiento del sistema entre otros).
6. Tipo de transductor utilizado (marca, modelo, principio de funcionamiento, ancho de banda).
7. Fechas de validez de la certificación.
8. Organismo que emitió la certificación.
9. Seteos específicos del sistema para la medición en cuestión (rangos, factores de multiplicación, tiempo de integración, etc.).
10. Tipo de fijación del transductor.
11. Ponderaciones en frecuencias utilizadas.
12. Ruido inherente del sistema [db].
13. Valores registrados (arms, cf, vdv, etc.).

Como datos adicionales el informe podrá contar con:

14. Cantidad de habitantes en el domicilio.
15. Cantidad de horas promedio de percepción de la vibración.
16. Ponderación subjetiva de las vibraciones percibidas (escala semántica) por habitaciones registradas (conf. art. 9°).



**Decreto N° 198/06**

Por medio de este decreto se aprueba la reglamentación de la Ley N° 1.356.

De acuerdo con el artículo 1° del Anexo I se establece que la reglamentación se aplica a todas las fuentes fijas, públicas y privadas, capaces de producir contaminación, que estén ubicadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a todas las fuentes móviles autopropulsadas por motores de combustión interna, con combustible líquido o gaseoso, inscriptas o circulando por el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La autoridad de aplicación definirá el listado de contaminantes peligrosos cuando cuente con los resultados del monitoreo de la calidad atmosférica de la ciudad de Buenos Aires y de los estudios científicos de organismos nacionales e internacionales, así como también, los datos que aportará el inventario de fuentes fijas y la evaluación de las emisiones producidas por las fuentes móviles.

Para el caso de determinados contaminantes peligrosos que no se encuentren contemplados, podrá utilizarse como parámetros normas de organismos nacionales o internacionales de reconocida trayectoria y/o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta tanto la autoridad de aplicación defina el listado de contaminantes peligrosos, se considerará como tales a los listados en las Leyes Nacionales N° 24.051 y 25.612 (conf. art. 2°).

De acuerdo con el artículo 15°, a los fines de otorgar el permiso de emisión, la autoridad de aplicación deberá evaluar:

- Los límites de emisión asociados a cada una de las fuentes fijas, establecidos de acuerdo con los ECAS (Estándares de Calidad Atmosférica),
- Comparativamente con los ECAS, la concentración estimada de contaminantes del aire en las condiciones atmosféricas más desfavorables, en un punto próximo a la localización del establecimiento en cuestión, que produzcan simultáneamente las fuentes fijas analizadas y los aportes de las restantes fuentes fijas y móviles,
- Los datos contenidos en el ref.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley N° 1.356, hasta tanto la autoridad de aplicación cuente con los resultados del monitoreo de la calidad atmosférica de la Ciudad de Buenos Aires, los generadores de contaminantes atmosféricos alcanzados por la presente recibirán una constancia de inscripción. A partir de que la autoridad de aplicación cuente con los resultados del monitoreo mencionado, emitirá los permisos de emisión correspondientes.

**Resolución N° 68/21** - A través de esta resolución establece una modalidad de reducción progresiva de los valores estándares de calidad de aire.

**Resolución N° 403/13** - Por medio de esta resolución se modifican algunos anexos vinculados a límites de emisión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Ordenanza N° 27.708**

De acuerdo con el artículo 1° de esta ordenanza, las emisiones provenientes de los conductos de evacuación de gases correspondientes a chimeneas de calderas domiciliarios, comerciales e institucionales, con excepción de aquellos cuyas instalaciones queman gas exclusivamente, deberán ajustarse a las siguientes normas:

**Horarios**

1. Los equipos cuyo lapso de funcionamiento no supere las 12 horas/día, deberán ser operados obligatoriamente en el horario que se fija por la siguiente tabla:

| Horas/ Días    | Horario de funcionamiento |
|----------------|---------------------------|
| 13 o más.....  | 7 en adelante             |
| 12.....        | 7 a 19 horas              |
| 11.....        | 7.30 a 18.30 horas        |
| 10.....        | 8 a 18 horas              |
| 9.....         | 8.30 a 17.30 horas        |
| 8.....         | 9 a 17 horas              |
| 7.....         | 9.30 a 16.30 horas        |
| 6.....         | 10 a 16 horas             |
| 5 o menos..... | 10.30 a 15.30 horas       |

2. El encendido de los equipos de combustión, para el suministro de calefacción y agua, caliente podrá extenderse hasta el siguiente horario:
- A) Domicilios particulares, viviendas, institutos de enseñanza, templos, instituciones culturales, deportivas, sitios públicos y de interés de la comunidad: 22.00 horas;
  - B) Establecimientos asistenciales, sanatorios, clínicas privadas, casas de baños públicos, locales de espectáculos, hoteles, etc., sin limitación;
  - C) Para el caso, en que, por la naturaleza del destino, se haga necesaria la ampliación del horario establecido, o su inclusión en la extensión horaria no estuviera prevista en la presente, a solicitud de parte, la dirección general de saneamiento, podrá autorizarlo, siempre que las razones invocadas fueran atendibles y acorde con el espíritu y limitaciones razonables a esta ordenanza.

## **7. ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA**

### **7.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 25.743 de 2003**

La ley tiene por objeto la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico (cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país –artículo 2-) y paleontológico (organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales - artículo 2-) como parte integrante del patrimonio cultural de la nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo (artículo 1°).

Asimismo, se fijan las condiciones y requisitos para la inscripción en el registro oficial de yacimientos arqueológicos y paleontológicos y de colección u objetos arqueológicos o restos paleontológicos.

Regula lo atinente a las concesiones y limitaciones a la propiedad particular; establece el régimen de infracciones y sanciones, tipifica los delitos y consecuentes penas; traslado de objetos y protección especial de los materiales tipo paleontológico.

Entre los deberes que fija la norma cabe señalar que toda persona física o jurídica que practicara excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, entre otros, está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (artículo 13°).

Esta obligación de denunciar implica a su vez la de suspender toda actividad en el lugar hasta tanto la autoridad competente, según la jurisdicción de que se trate, tome la intervención prevista legalmente, debiendo adoptarse, hasta entonces por responsables del predio, todas las medidas tendientes a la conservación del yacimiento y/o los objetos arqueológicos o paleontológicos. Establece que se deberá prever la necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos.

#### **Decreto N° 1.022/04**

Mediante este decreto se aprueba la reglamentación de la Ley N° 25.743.

Se establece que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" serán autoridades de aplicación nacional en relación con la preservación y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

Se crean asimismo los registros nacionales de yacimientos, colecciones y restos paleontológicos, de yacimientos, colecciones y objetos arqueológicos, y de infractores y reincidentes, en las materias mencionadas.

## **7.2 NORMAS LOCALES**

### **Ley N° 1.227**

El Patrimonio Cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra regulado por esta ley que incluye de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, a los bienes muebles e inmuebles, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, que, en sus aspectos tangibles e intangibles, materiales y simbólicos, y que por su significación intrínseca y/o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes.

#### **Decreto N° 2.423/04**

Por medio de este decreto se establece que la Dirección General de Patrimonio de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la autoridad de aplicación en todo lo vinculado con el régimen establecido por la Ley Nacional N° 25.743, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

#### **Disposición N° 2/06**

Por medio de esta disposición se crea el "registro de yacimientos, colecciones, lotes y objetos arqueológicos; de restos fósiles, colecciones y yacimientos paleontológicos; y de infractores y reincidentes en ambas materias" conforme a lo normado por la Ley Nacional N° 25.743 y de su Decreto Reglamentario N° 1.022/04, el que funcionará en el área de la dirección general de patrimonio en su rol de autoridad de aplicación de las normas antes mencionadas según lo dispuesto por el Decreto N° 2.423/04.

El registro se dividirá en las dos materias que lo componen, bienes arqueológicos y bienes paleontológico, respectivamente. La materia arqueológica, constará de cuatro secciones: I.- objetivos; II.- lotes; III.- colecciones; IV.- yacimientos. La materia paleontológica constará de tres secciones: I.- yacimientos; II.- colecciones y III.- restos paleontológicos. (conf. Art. 2°).

## **8. APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN Y CILINDROS**

### **8.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Resolución N° 472/24**

Esta resolución establece la implementación del uso de una oblea para cilindros contenedores de GNV para ser adherida a aquellos nuevos cilindros fabricados bajo las normas ISO 11439, NGV2 o IRAM 2526, inicialmente en el segmento correspondiente a fabricantes e importadores de cilindros.

Asimismo, instruye a la Gerencia de Gas Natural Vehicular a que, en forma previa a la asignación de lotes de los cilindros por parte del fabricante, elabore un “procedimiento para asignar un código de identificación para cada oblea de cilindros”, a fin de dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 1° de la presente resolución.

#### **Resolución N° 282/22**

Esta resolución aprueba la norma NAG-126 (2022) “Seguridad en Plantas Compresoras de Gas Natural”.

### **8.2 NORMAS LOCALES**

#### **Disposición N° 325/05**

Por medio de esta disposición se determina que la dirección general de defensa y protección al consumidor, área laboratorio de ensayos de materiales o la que en el futuro la reemplace, será la responsable de la guarda, custodia y expendio de las tarjetas y/o etiquetas identificatorias de extintores, como así también registrar y rendir todas las operaciones realizadas en el transcurso de cada mes a la dirección general de contaduría, área de fiscalización, según lo establece la normativa en vigencia.

#### **Ordenanza N° 40.473/84**

Por esta ordenanza se crea el registro de reparadores y recargadores de equipos contra incendios en sus distintos tipos (matafuegos).

Todos los matafuegos, que obligatoriamente deben ser instalados, por el código de edificación, deberán ser fabricados, recargados, reparados (según las exigencias del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), en las empresas que se encuentren inscriptas en el registro que se crea por la presente ordenanza.

Por último, el artículo 4° establece que los establecimientos alcanzados por la presente ordenanza deberán registrarse obligatoriamente, y acreditar las condiciones y requisitos mínimos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de los que se fijen posteriormente, por vía de reglamentación.

- A) Nota presentación que incluya: solicitud de registro, razón social o denominación, domicilio, actividad a desarrollar (fábrica, comercio, reparación y/o recarga);
- B) Productos comprendidos;
- C) Equipos específicos de producción, reparación, recarga y/o control de calidad y supervisión con que da cuenta el establecimiento;
- D) Habilitación municipal, conforme los códigos y ordenanzas vigentes;
- E) Profesional responsable inscripto en los registros de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con título de ingeniero mecánico o industrial.

## **9. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES**

### **9.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 15.336 de 1960**

Esta ley corresponde al régimen de energía eléctrica.

El artículo 1 establece que quedan sujetas a esta ley las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad cuando las mismas correspondan a la jurisdicción nacional.

El artículo 5 declara de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y distribución cuando entre otras cosas se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera.

#### **Ley N° 24.065 de 1991**

Mediante esta ley en su artículo 1 se determina que la actividad de generación de electricidad, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo.

Por su parte y a modo sintético el artículo 11 establece la obligatoriedad de obtener un certificado de conveniencia y necesidad pública para la construcción y/o operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ente nacional regulador de la electricidad, así como la extensión y ampliación de las existentes. Conforme a la calificación asignada, en los casos que corresponda, se deberá dar a publicidad este tipo de solicitudes y realizar una audiencia pública.

Por su lado el artículo 17 dispone que la infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica deben adecuarse a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. Asimismo, deben responder a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y a los que se establezcan en el futuro, en el orden nacional por la secretaría de energía.

Finalmente, el artículo 56 fija que es obligación y función del ente nacional regulador de la electricidad el velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de transporte y distribución de electricidad.

#### **Ley N° 24.076 de 1992**

Por medio de esta ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional.

Los objetivos definidos en el artículo 2° son los siguientes:

- A) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores;
- B) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;
- C) Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural;
- D) Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente ley;
- E) Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural;

- F) Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medioambiente; y
- G) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones.

El artículo 9° dispone que son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural.

Asimismo, son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor.

### **Resolución N° 77/98**

Mediante esta resolución se incorporan algunas consideraciones relacionadas al manual de gestión ambiental a saber:

- Las disposiciones del manual de gestión ambiental del sistema de transporte eléctrico de extra alta tensión, aprobado por la resolución Secretaria de Energía N° 15 del 11 de septiembre de 1992, serán aplicables a toda empresa u organismo, sea cual fuere su naturaleza jurídica, que tenga a su cargo la realización de proyectos y/o ejecución de obras de líneas de transmisión, estaciones transformadoras y/o compensadoras de tensión igual o mayor a ciento treinta y dos kilovoltios (132 kv), por su condición de titular de una concesión sujeta a jurisdicción nacional sea ésta de transporte de interconexión internacional, de transporte de energía eléctrica en alta tensión, de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, o de distribución de energía eléctrica así como para actuar como transportista independiente. Considerase, asimismo, alcanzados por las disposiciones del manual de gestión ambiental del sistema de transporte eléctrico de extra alta tensión a todo sujeto de derecho que obtenga una autorización de excepción para la construcción de instalaciones de transporte de energía eléctrica;
- Sustituyese la denominación manual de gestión ambiental del sistema de transporte eléctrico de extra alta tensión a que se hace referencia en el artículo precedente por la de manual de gestión ambiental del sistema de transporte eléctrico, entre otras.

### **Resolución N° 1.102/04**

Modificatoria de la Resolución N° 404/94 mediante la cual se crea el "Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido", el que funcionará con los requisitos y exigencias que se establecen en la presente resolución.

Al respecto deberá evaluarse la inscripción en dicho registro habida cuenta que se almacenará combustible para consumo privado. Asimismo, se deberá cumplir con las obligaciones de información indicadas en el artículo 16° y 21°.

### **Resolución N° 202/20**

Establece que los sujetos indicados en el artículo 9° de la Ley N° 24.076 -comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor-, así como también los organismos de certificación del registro de organismos certificantes del ENARGAS, los productores de equipos completos y fabricantes e importadores inscriptos en el registro de matrículas habilitantes de este organismo, deberán constituir un domicilio electrónico válido para todas las notificaciones que efectúe el ENARGAS en el marco de la presente medida.



**Resolución N° 703/24**

Aprueba la adenda N° 1 año 2024 de la NAG-602 (2019) “Especificaciones de Calidad para el Transporte y la Distribución de Gas Natural y Otros Gases Análogos”; la adenda N° 1 año 2024 de la NAG-301 (2006) “Artefactos para Gas. Clasificación; Gases de Uso y de Ensayo” y el anexo I “Cronograma de Implementación”.

**Resolución N° 277/25**

Por medio de esta resolución se crea el Registro Nacional de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y Derivados del Petróleo en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación.

Quedan incorporadas al registro creado por la presente resolución todos los operadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución tengan al día el censo de tanques oportunamente dispuesto por la Resolución N° 785 de fecha 16 de junio de 2005 de la secretaría de energía del ex ministerio de planificación federal, inversión pública y servicios, y que, a su vez, revistan el carácter de sujetos obligados, conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la presente resolución.

Aquellos operadores que a la fecha de entrada en vigor de la presente medida tengan inspecciones técnicas de sus tanques en curso o programadas, dispondrán de un plazo de seis (6) meses a fin de concluir la inspección y presentar el informe correspondiente ante la autoridad de aplicación.

Transcurrido dicho plazo el operador deberá adecuar dichas instalaciones a lo dispuesto en la presente resolución.

Por su parte el artículo 2° establece que son sujetos obligados al cumplimiento de la presente resolución, todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que tengan localizados en el territorio nacional Tanques Aéreos de Almacenamiento de Combustibles Líquidos y sus derivados (TAAH).

**Resolución ENRE N° 546/99**

Por medio de esta resolución se aprueban los procedimientos ambientales para la construcción de instalaciones del sistema de transporte de energía eléctrica, que utilicen tensiones de 132 kv o superiores.

El solicitante de una ampliación del sistema de transporte, que propicie la construcción de líneas que utilicen tensiones de 132 kv o superiores bajo el procedimiento de concurso público, deberá incluir en los documentos licitatorios de la obra, el anexo que se aprueba en la presente resolución.

Para el resto de las obras de ampliación del sistema de transporte, requieran o no el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública y empleen tensiones de 132 kv o superiores, el anexo a la presente resolución deberá ser tomado como referencia a los efectos de fijar las pautas ambientales que deberán ser tenidas en cuenta en la construcción de las líneas y elementos auxiliares.

**Resolución ENRE N° 558/22**

Mediante esta resolución se establece que los agentes generadores, autogeneradores, cogeneradores, transportistas de energía eléctrica en alta tensión, transportistas de energía eléctrica por distribución troncal, transportistas de energía eléctrica de interconexión internacional y distribuidores de energía eléctrica de jurisdicción federal del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) (en adelante los agentes), deberán elaborar, implementar y certificar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para las instalaciones bajo su responsabilidad.

Asimismo, se aprueban las “Disposiciones Aplicables a la Implementación, Certificación y Mantenimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental” y la “Guía de Contenidos Mínimos de las Planificaciones Ambientales”.

### **Resolución ENARGAS N° 656/24**

Mediante esta resolución se aprueba la norma NAG-132 (2024) referida a “Accesorio de Transición para Sistemas de Tuberías de Polietileno para el Suministro de Combustibles Gaseosos” y la norma NAG-141 (2024) referida a “sistema autoperforante para cañerías de acero”.

### **Resolución ENARGAS N° 703/24**

Mediante esta resolución se aprueba la adenda N° 1 año 2024 de la norma NAG-602 (2019) referida a “Especificaciones de Calidad para el Transporte y la Distribución de Gas Natural y Otros Gases Análogos”.

Asimismo, se aprueba la adenda N° 1 año 2024 de la norma NAG-301 (2006) referida a “Artefactos para Gas. Clasificación; gases de uso y de ensayo”.

Finalmente se aprueba el anexo I “cronograma de implementación” de las normas mencionadas.

## **9.2 NORMAS LOCALES**

### **Ley N° 3.246 de 2009**

Por medio de esta ley se busca reducir y optimizar el consumo de la energía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como disminuir la emisión de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI) vinculados a esta temática.

La presente ley está destinada a las dependencias del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), la iluminación del espacio público, la semaforización, las construcciones proyectadas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las compras y contrataciones públicas.

De acuerdo con el artículo 3°, se establece que a fin de reducir el consumo de energía en el ámbito del GCBA, la autoridad de aplicación fijará metas concretas de reducción progresiva del consumo de energía y disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) a 3, 5 y 10 años desde la reglamentación de la presente ley. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años.

### **Decreto N° 300/10**

Por medio de este decreto se establece que los organismos de la administración central, entes descentralizados y entidades autárquicas dependientes del poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporen, en sus compras y contrataciones de artefactos eléctricos que cuenten con certificación obligatoria de eficiencia energética, criterios de selección orientados a la adquisición de aquellos de mayor eficiencia.

## **10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

### **10.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 25.675 de 2002**

La ley general del ambiente ya hemos mencionado antes, que en el artículo 8° contiene los instrumentos de política y gestión ambiental.

Dentro de esos instrumentos se menciona a la Evaluación de Impacto Ambiental.

De esta manera se dispone un mecanismo de evaluación de impacto ambiental previa, aplicable a toda obra o actividad que, en el territorio de la nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa (artículo 11°).

Indica la ley, que se deberá dar inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. La ley no establece en este caso el nivel de estudio requerido dejando establecido que ello será detallado en una ley particular.

Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental. Asimismo, la autoridad realizará una evaluación de impacto ambiental emitiendo una declaración de impacto ambiental que apruebe o rechace el estudio (artículo 12°).

Si bien conforme se desprende del artículo anterior, la ley no establece el nivel de estudio requerido, en su artículo 13° estipula algunos requerimientos mínimos que deberán contener, siendo los mismos: una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

Se incorpora el deber de proporcionar información (personas físicas y jurídicas, públicas o privadas) que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Asimismo, establece que todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que se no se encuentren como legalmente reservada (artículo 16°).

En relación con la participación ciudadana, la misma se encuentra establecida en los artículos 19° al 21°, estableciéndose:

El derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general (conf. Art. 19°).

#### **Resolución N° 23/23**

Por medio de esta resolución, se aprueba el documento “Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental - Edición 2023”. Esta guía tiene como objetivo brindar lineamientos conceptuales y metodológicos generales para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EslA), que integran a su vez criterios y recomendaciones para incorporar la variable del cambio climático.

La guía constituye un aporte para la sistematización, ordenamiento y estandarización de conceptos, procesos, técnicas y metodologías aplicables en la materia.

Asimismo, se aprueba el documento “Guía sobre Participación Pública en la Evaluación Ambiental”.

**Disposición N° 1/23**

Esta disposición aprueba los lineamientos generales para la consideración de la evaluación ambiental estratégica según la naturaleza de las actividades en las políticas, planes y programas del estado nacional.

**10.2 NORMAS LOCALES****Ley N° 123 de 1998**

Por medio de esta ley la ciudad establece el procedimiento técnico-administrativo de evaluación ambiental, para garantizar el derecho a un ambiente sano, preservar patrimonio natural y cultural, proteger fauna y flora urbanas, racionalizar recursos y promover desarrollo sostenible (conf. art. 1°).

En función de lo mencionado se establecen dos procedimientos:

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): es un procedimiento para identificar, prevenir y recomponer efectos de corto, mediano y largo plazo de actividades, proyectos o emprendimientos públicos o privados (conf. art. 2°).

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): que es un procedimiento integral y preventivo para evaluar impactos de políticas, planes y programas, como instrumento de planificación sostenible (conf. art. 3°).

La ley define por impacto ambiental a cualquier cambio positivo o negativo sobre el ambiente derivado de acciones humanas, que afecte la salud, la calidad de vida, los recursos naturales o los procesos ecológicos esenciales (conf. art. 4°).

En cuanto al ámbito de aplicación, la misma alcanza a todas las actividades, proyectos, programas y emprendimientos susceptibles de producir impacto ambiental, realizados por personas humanas o jurídicas, públicas o privadas (conf. art. 5°).

En cuanto a los procedimientos y los requisitos, se define que las actividades de construcción, modificación, ampliación, demolición, instalación o realización de actividades con impacto relevante deben someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo a ejecución, habilitación o autorización (conf. art. 6°).

Dicho procedimiento incluye presentación de estudios, dictámenes técnicos, audiencias públicas y culminará con la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental (de acuerdo con lo establecidos en los arts. 7° a 13°).

En relación con el certificado de aptitud ambiental la ley establece que es el instrumento que acredita la aprobación de la evaluación ambiental y es condición para habilitaciones, permisos o autorizaciones (conf. art. 13°). Su vigencia y renovación se regulan en cada caso por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación es el organismo ambiental de mayor jerarquía del poder ejecutivo de la ciudad con facultades de control, fiscalización y dictado de normas complementarias (conf. arts. 15° y 16°).

Finalmente, y en cuanto a la participación ciudadana, la ley prevé la realización de audiencias públicas como instancia obligatoria de participación en el procedimiento de evaluación ambiental, dejándose establecidos que la ciudadanía puede acceder a la información ambiental y participar en el proceso de audiencias y consultas públicas (conf. arts. 17° y 18°).

**Resolución N° 315/25**

Mediante esta resolución se establecen nuevas modificaciones en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las mismas refieren a la documentación legal que deberán satisfacer los proponentes de los trámites que contempla dicha norma; se aprueba el cuadro de categorización; se establece el procedimiento para la tramitación y obtención del certificado de aptitud ambiental y el procedimiento de renovación y modificación del certificado de aptitud ambiental con los formularios y modelos de certificado de aptitud ambiental para las obras o usos categorizados como "Sin Relevante Efecto" (SRE), "Sin Relevante Efecto Con Condiciones" (SRE C/C), "Sujetos A Categorización" (S/C) categorizados como "Con Relevante Efecto" (CRE), "Sujetos A Categorización" (S/C) y resulten categorizados como "Sin Relevante Efecto" (SRE), "Con Relevante Efecto" (CRE), además de prever un régimen de adecuación especial para organismos públicos.

Se establece también las condiciones de inscripción para profesionales y consultoras en el rubro correspondiente del registro de evaluación ambiental, y su respectivo régimen sancionatorio.

Finalmente, establece los indicadores de valoración ambiental, la fórmula polinómica de categorización de "estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular - campo de antenas equipos de transmisión, y estudio de radio y tv con antena"; el procedimiento de cierre y/o desmantelamiento de usos y el régimen de funcionamiento de la comisión interfuncional de habilitación ambiental.

**Decreto N° 85/19**

Mediante este decreto se reglamenta la Ley N° 123 de procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Algunos de los artículos que destacamos, incorporados en el decreto son:

Artículo 4°. - el impacto ambiental se clasifica en:

- A) Directo: consecuencia inmediata de acción o acciones antrópicas sobre uno o varios componentes del ambiente;
- B) Indirecto: consecuencia mediata de la alteración sufrida en uno o varios componentes del ambiente por una acción antrópica, y afecta otro u otros componentes no vinculados directamente con aquella;
- C) Acumulado: consecuencia de un conjunto de acciones pasadas, presentes, o razonablemente previsibles en el futuro, producidas por una o más fuentes, que afectan uno o varios componentes del ambiente, y pone en riesgo su capacidad de reconstrucción o recomposición.

Los impactos acumulados pueden ser añadidos, sinérgicos; localizados o generalizados. De las características que tenga cada uno de los impactos dependerá su comportamiento al combinarse con otro.

Artículo 8°. - designase como autoridad de aplicación a la Agencia de Protección Ambiental o al organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 10.- al inicio de la planificación de una política, plan o programa el organismo proponente debe poner en conocimiento de la autoridad de aplicación tal iniciativa, a fin de que esta determine si corresponde la realización de un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, según los criterios establecidos en la ley, en la presente reglamentación y en la normativa complementaria. La evaluación ambiental estratégica está integrada por las siguientes etapas:

- I. Visión preliminar de la política, plan o programa;
- II. Determinación del alcance de la evaluación ambiental estratégica (objetivos/actores);
- III. Línea de base;
- IV. Determinación de impactos ambientales y formulación de alternativas a la política, plan o programa originalmente considerada en caso de ser necesario;
- V. Informe final (toma de decisiones);
- VI. Seguimiento/monitoreo de la ejecución de la política, plan o programa evaluado la autoridad de aplicación establece el modo bajo el cual se instrumenta la participación ciudadana de modo de brindar la posibilidad de intervención a los actores involucrados, los directamente afectados, y de aquellas personas que posean un interés legítimo.

Artículo 11.- el proponente de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento debe presentar ante la autoridad de aplicación la documentación que esta requiera para iniciar el procedimiento técnico – administrativo de evaluación de impacto ambiental.

La autoridad de aplicación debe publicar, y eventualmente actualizar, un “cuadro de categorización” dentro del cual las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se encuentren clasificadas como:

- I. Con Relevante Efecto (CRE);
- II. Sujetos A Categorización (S/C);
- III. Con Declaración Jurada Del Profesional (C/DDJJ);
- IV. Sin Relevante Efecto Con Condiciones (SRE C/C);
- V. Sin Relevante Efecto (SRE). Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos encuadrados como “Con Declaración Jurada del Profesional (C/DDJJ)” deben ser valoradas en función de su relevancia ambiental y los criterios objetivos que determine la autoridad de aplicación, en función de lo cual aquellas podrán ser:
  - I. Categorizadas como SRE C/C; o,
  - II. Encuadradas como Sujetos a Categorización (S/C), en cuyo caso deben continuar con el trámite previsto para este tipo de clasificación.

Cuando se trate de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de impacto ambiental con Relevante Efecto (CRE), como es el caso de la LINEA F, debe actuar un profesional con título universitario, inscripto en el registro de evaluación ambiental. Si la mencionada categorización surge del procedimiento establecido para los Sujetos a Categorización (S/C), efectuado por un profesional sin título universitario, éste puede continuar el trámite siempre que actúe de forma conjunta con un profesional universitario, inscripto en el registro referido.

Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizadas como SRE y SRE C/C, deben cumplir con las etapas a), b) y g) del procedimiento establecido en la ley.

### **Resolución N° 275/23**

Por medio de esta resolución se aprueba el “Anexo Documentación Legal”.

Asimismo, se dispone que la presente resolución es de aplicación a todos los trámites que los administrados deban realizar en cumplimiento de las Leyes N° 123, 154, 1.356, 1.540, 2.214, 3.166, 3.295 y 6.117 (textos consolidados según digesto jurídico vigente) y sus normas reglamentarias y complementarias y toda otra norma que en el futuro se dicte y sea materia de competencia de la Dirección General Evaluación Ambiental o el organismo que en el futuro la reemplace.

Ello sin perjuicio de la documentación adicional técnica y legal que indiquen las propias normas



**Resolución N° 2/21**

De acuerdo con el artículo 2° de esta resolución a los efectos de la delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica en el Ambiente Exterior (ASAE), para su aplicación cuando se detecte un claro foco emisor proveniente de una fuente fija, hasta tanto no se delimiten zonas según los Estándares de Calidad Acústica (ECAS), se contemplará el mapa de ASAES (disponible en mapa interactivo Buenos Aires).

Asimismo, se aprueba el nuevo mapa de áreas de sensibilidad acústica en el ambiente exterior (ASAE).

**Resolución N° 305/19**

Por medio de esta resolución se establece que, las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se definen como "obra" o "uso" de acuerdo con el siguiente criterio:

- Obra: iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, que tenga como finalidad la excavación, obra nueva, modificación ampliación y/o demolición de inmuebles y/o infraestructura;
- Uso: iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, que tenga como finalidad la producción, distribución, comercialización o almacenamiento de bienes, la prestación de servicios, o el desarrollo de la cultura, el ocio o la recreación.

De acuerdo con el artículo 2°, la Evaluación de Impacto Ambiental deberá realizarse en forma previa a su ejecución, habilitación, autorización de actividad económica o permiso de obra.

Se establece que todas las presentaciones que se realicen en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tendrán carácter de declaración jurada. La falsedad, omisión u ocultamiento de información y datos presentados, harán pasibles de las sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, sin perjuicio de disponer la baja del trámite.

En caso de detectarse la emisión de un certificado de aptitud ambiental basado en información y datos falsos, inexactos o insuficientes, podrá disponerse la suspensión o clausura de la obra o uso, la demolición de la obra construida en infracción, o el cese de la construcción hasta tanto se realice una nueva evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo anterior.

**Resolución N° 11/19**

Mediante esta resolución se realizan modificaciones en la normativa relacionada con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, aprobándose el procedimiento para la tramitación y obtención del certificado de aptitud ambiental.

A lo largo de sus anexos se desarrolla:

- El cuadro de categorizaciones;
- Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE) y Sin Relevante Efecto Con Condiciones;
- Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sujetos A Categorización (S/C);
- Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de impacto ambiental Con Relevante Efecto;
- El formulario de categorización de impacto ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto;

- Los formularios de categorización de impacto ambiental y certificado de aptitud ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto Con Condiciones;
- Los formularios de categorización de impacto ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sujetos A Categorización (S/C) o Con Relevante Efecto (CRE);
- El modelo de certificado de aptitud ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE) con distrito de zonificación;
- El modelo de certificado de aptitud ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE) con mixturas;
- El modelo de certificado de aptitud ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Con Relevante Efecto (CRE) con distrito de zonificación;
- El modelo de certificado de aptitud ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Con Relevante Efecto (CRE) con mixtura;
- Los indicadores de valoración ambiental

### **Resolución N° 93/02**

Por medio de esta resolución se establece metodología de trámite para la gestión y tratamiento de las actuaciones enmarcadas dentro de la Ley N° 123 de evaluación de impacto ambiental.

A manera de resumen destacamos algunas de sus prescripciones:

La solicitud de categorización prevista en el inciso b) del artículo 9 y el procedimiento de categorización previsto en el artículo 11 de la Ley N° 123 se realizará en un todo de acuerdo con los cuadros de usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano.

Los trámites se realizan con la intervención de un profesional responsable de la veracidad de todos y cada uno de los contenidos de todos y cada uno de los elementos aportados.

Se define asimismo los trámites de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que encuadren en rubros previstos en los cuadros de usos 5.2.1. Como de impacto ambiental con relevante efecto.

Finalizado el análisis de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos categorizados como de relevante efecto ambiental y elaborado el dictamen técnico por parte de la autoridad de aplicación, convoca en el plazo de diez (10) días hábiles a audiencia pública temática. El costo será a cargo de los responsables del proyecto.

Dentro del tercer día de terminada la audiencia pública temática la autoridad de aplicación realizará una evaluación de las inquietudes expuestas y recomendará el procedimiento a seguir. En especial respecto de la solución de las controversias detectadas o el levantamiento, solución o mitigación de las objeciones recogidas.

Concluida la audiencia pública, la autoridad de aplicación dispone de un plazo de quince (15) días hábiles para producir la Declaración De Impacto Ambiental (DIA) (art. 27 Ley N° 123).

La Declaración de Impacto Ambiental puede (art. 27 Ley N° 123):

- A) Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento de que se trate, en los términos solicitados.
- B) Negar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

- C) Otorgar la autorización de manera condicionada a su modificación a fin de evitar o atenuar los impactos ambientales negativos. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

### **Resolución N° 1/99**

A través de esta resolución se establece que los responsables de las actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos comprendidos en el procedimiento técnico - administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán presentar por triplicado el formulario de categorización que consta como anexo II a) y b) de la presente, según su categorización resulte como de bajo, mediano o alto impacto ambiental.

Si las actividades resultaran comprendidas en el cuadro del anexo II del Decreto N° 1252-GCBA 99, deberán además presentar la memoria de cálculo contenida en el anexo II, ítem c) de la presente.

De conformidad con el artículo 2°, para aquellos casos en los cuales la categorización resulte de bajo impacto ambiental, los interesados deberán presentar el formulario de categorización, referido en el artículo 1°, ante la dirección general de fiscalización de obras y catastro, o la dirección general de verificaciones y habilitaciones, según corresponda.

El formulario con el certificado adjunto, sellado y firmado será el certificado de aptitud ambiental en los casos de bajo impacto.

Para aquellos casos en los cuales la categorización resulte de mediano impacto ambiental, los interesados podrán presentar el formulario contenido en el anexo II b) ante la dirección general de fiscalización de obras y catastro o ante el registro de evaluación ambiental de la secretaria de medio ambiente y desarrollo regional.

Para aquellos casos en los cuales la categorización resulte de alto impacto ambiental, los interesados deberán presentar el formulario contenido en el anexo II b) referido en el artículo 1° ante el registro de evaluación ambiental de la secretaria de medio ambiente y desarrollo regional.

El formulario de categorización deberá ser suscripto por el titular de la actividad, proyecto o emprendimiento, y por un profesional autorizado por la reglamentación vigente para la firma de solicitudes de permiso de obras y habilitaciones o por cualquier otro profesional con incumbencia en la materia que se encuentre matriculado para ejercer su profesión en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Las tramitaciones realizadas ante la dirección general de habilitaciones y verificaciones no requerirán la firma del propietario del inmueble (conf. art. 3°).

El artículo 5° determina que el certificado de aptitud ambiental tendrá una validez de cinco años. Los responsables de las actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos categorizados como de mediano y alto impacto ambiental, deberán, al tiempo del vencimiento del certificado de aptitud ambiental, y dentro de los sesenta días hábiles anteriores a su vencimiento, solicitar su renovación a la autoridad de aplicación a través de la presentación de una auditoría ambiental, donde se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos oportunamente para el otorgamiento del certificado de aptitud ambiental; por quintuplicado y con soporte magnético compatible con sistema Windows.

Para el caso de las actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos categorizados como de bajo impacto ambiental, el certificado de aptitud ambiental no requerirá renovación.

**Disposición N° 414/21**

Por medio de la presente disposición se establecen los criterios de valoración a fin de determinar la relevancia ambiental de una “obra” o “uso” clasificado como “Con Declaración Jurada del Profesional” (C/DDJJ) en el marco del procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, por medio del artículo 3° se define que al momento de completar la declaración jurada, el profesional interviniente, en caso de corresponder, debe incluir: memoria descriptiva; plan de contingencia para casos de derrames y/o plano de uso con carga y descarga.

**11. FLORA Y FAUNA****11.1 NORMAS NACIONALES****Ley N° 24.375 de 1994**

La Ley N° 24.375 aprueba el convenio sobre diversidad biológica y prevé, como una de las medidas generales de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la integración de las estrategias de conservación a los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales (conf. art 6°).

Asimismo, sienta como medida concreta que deben promover los estados el desarrollo adecuado y ambientalmente sostenible en aquellas zonas adyacentes a áreas protegidas. Este acuerdo, o convenio CDB, constituye el fundamento normativo y sustento conceptual para muchas iniciativas de conservación o justificación para la creación de áreas protegidas.

**Ley N° 22.421 de 1981**

La Ley N° 22.421 establece el régimen legal aplicable en materia de preservación de la fauna silvestre y su hábitat, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.

El artículo 1° de la ley declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio argentino, así como su protección, la observación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.

Conforme al artículo 3°, se entiende por fauna silvestre a:

- 1) Los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales;
- 2) Los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad o semicautividad;
- 3) Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones;

Esta ley prohíbe dar libertad a animales silvestres en cautiverio, cualquiera fuese la especie o los fines perseguidos, sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación, nacional o provincial según corresponda (conf. art. 6°); también prohíbe introducir desde el exterior productos y subproductos, manufacturados o no, de aquellas especies de la fauna silvestre autóctona cuya caza, comercio, tenencia, posesión y transformación se hallen vedadas en toda la región de su hábitat natural sin permiso previo de la autoridad nacional de aplicación (conf. art. 7°).

Todo estudio de factibilidad y proyecto de obras ya sea desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, construcción de diques y embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna (conf. art. 13°); como así también, antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan sustancias residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de aquellos invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies deberán ser previamente consultadas las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna silvestre (conf. art. 14°).

Las autoridades que tendrán a su cargo la aplicación de las disposiciones de esta ley en sus respectivas jurisdicciones serán determinadas por el poder ejecutivo nacional y los de las provincias (conf. art. 21°).

Todas las disposiciones de la presente ley regirán en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del gobierno nacional, así como el comercio internacional e interprovincial y en las provincias que se adhieran al régimen de esta. En las provincias no adheridas regirán los artículos 1, 20, 24, 25, 26 y 27 (conf. art. 34°).

## 11.2 NORMAS LOCALES

### Ley N° 3.263 de 2009

Por medio de esta ley se establece el objetivo de proteger e incrementar el arbolado público urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

Se entiende por arbolado público urbano a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación y de los espacios verdes así como los implantados en bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. art. 2°).

De acuerdo a lo que establece el artículo 3°, a los efectos de proteger e incrementar el arbolado público urbano, la autoridad de aplicación deberá:

- A. Elaborar y actualizar el plan maestro de arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires conforme con lo establecido en la presente ley.
- B. Controlar y supervisar el cumplimiento del plan.
- C. Precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía.
- D. Intervenir en el cultivo, selección y adquisición de ejemplares destinados a las nuevas forestaciones o reposiciones, asegurando la provisión de plantas de calidad y buen estado sanitario, como así también de todos aquellos productos, elementos, herramientas y tecnologías necesarias para el correcto manejo.
- E. Establecer campañas dirigidas a crear conductas conservacionistas, destacando la función del árbol en el ecosistema urbano y sus consecuencias sobre la salud física y psíquica de la comunidad.
- F. Llevar el registro de árboles históricos y notables.

En función de lo que define el artículo 5°, en la plantación y/o reposición del arbolado público urbano se le dará prioridad a las especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que se adapten a las condiciones ambientales urbanas y al sitio de plantación.

El artículo 9° establece que a los efectos de proteger y preservar el arbolado público de la ciudad, queda expresamente prohibido:

- A. Dañarlos en forma total o parcial lesionando su anatomía o fisiología, a través de heridas mecánicas, quemando sus tejidos con fuego, fijando elementos extraños, introduciendo o arrojando sustancias fitotóxicas en el suelo o en sus tejidos, o pintando los fustes o ramas con cal, barniz o pinturas.
- B. Plantar en la plantera otras especies vegetales junto al árbol.
- C. Instalar o disponer en la plantera cualquier tipo de elemento o equipamiento, eliminar o disminuir la superficie absorbente de la misma, alterar o destruir cualquier elemento protector.
- D. Podar, extraer, talar o plantar árboles, a excepción de los trabajos instruidos o autorizados por la autoridad de aplicación.

Previo a cada intervención en el arbolado público, la autoridad de aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo (conf. art. 10°).

En relación a las talas y las extracciones, el artículo 15° establece que la autoridad de aplicación podrá efectuar estas tareas cuando:

- A. El árbol esté seco.
- B. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.
- C. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la autoridad de aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.
  - a. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.
  - b. Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.
  - c. Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
  - d. Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo.
  - e. Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el código de planeamiento urbano para el uso correspondiente.

Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

El artículo 18° dispone que las empresas públicas o privadas prestatarias de servicios, que realicen trabajos de instalación y/o tendido de redes de servicio, deberán adoptar las medidas que sean necesarias y/o emplear sistemas adecuados que garanticen la protección del arbolado público urbano.

Para la realización de cualquier obra en el espacio público que involucre ejemplares arbóreos, los interesados deberán presentar un proyecto ante la autoridad de aplicación con la suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación. La reglamentación establecerá los requisitos que debe cumplir dicha presentación.

Por su parte el artículo 18° establece que todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad urbana en general deberá respetar el arbolado público existente o el lugar reservado para futuras plantaciones.

El poder ejecutivo no aprobará plano alguno de edificación, refacción o modificaciones de edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectados frente a árboles existentes.



La solicitud de permiso de edificación obliga al proyectista y al propietario a fijar con precisión los árboles existentes en el frente, no siendo causal de erradicación, el proyecto ni los requerimientos de la obra, salvo que exista manifiesta contradicción con las exigencias dispuestas en el código de planeamiento urbano para el uso correspondiente.

En este último caso, la autoridad competente debe dar intervención a la autoridad de aplicación a los efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación.

### **Resolución N° 38/22**

Por medio de esta resolución se aprueba el “Programa de Conservación de Especies de Flora Amenazada”.

### **Resolución conjunta N° 2/19**

Esta resolución aprueba el funcionamiento del “Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CRFS).

### **Resolución N° 69/19**

Se aprueba el programa para el manejo reproductivo de especies amenazadas.

### **Disposición N° 4/22**

Por esta disposición se modifica en el ámbito de la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el alcance y los objetivos del “Programa de Registro y Monitoreo de Flora y su Fauna Asociada”.

### **Disposición N° 9/21**

Por medio del artículo 1° de esta norma se modifica el alcance y los objetivos del “Programa de Registro y Monitoreo de Flora y su Fauna Asociada”.

## **12. RESIDUOS PELIGROSOS**

### **12.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley Nacional N° 25.612 de 2002**

La Ley N° 25.612, más allá de su carácter de norma de presupuestos mínimos, ha introducido una nueva lógica en la regulación de los residuos peligrosos o especiales.

En efecto, donde la Ley N° 24.051 clasificaba a los residuos en función de su peligrosidad, siguiendo en cierto sentido el esquema adoptado por el Convenio de Basilea, la Ley N° 25.612, determina la sujeción del residuo a un contralor especial en función de su origen como residuo proveniente de la actividad industrial o de las actividades de servicios.

La aplicación de estas leyes está supeditada al carácter interjurisdiccional del transporte de los residuos peligrosos generados.

Entre los lineamientos del régimen de esta ley se establece la definición de residuo industrial y la prohibición de importar todo tipo de residuos, incluyendo los no peligrosos, salvo aquellos que serían incluidos en una “lista positiva”. También establece las obligaciones exigibles a los generadores, operadores y transportistas de residuos y exige, para toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, la presentación ante la autoridad provincial competente de un estudio de impacto ambiental previo a su habilitación.

Esta ley categoriza los residuos según su origen (industrial o actividades de servicios) y su nivel de riesgo (riesgo bajo, medio y alto).

Sin embargo, según se mencionó más arriba, corresponde resaltar que en la práctica esta ley no tiene aplicación efectiva dado que no ha sido reglamentada y el régimen establecido difiere y se superpone con el de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051. La gestión de residuos peligrosos en todo el país está estructurada según el régimen de la Ley N° 24.051, razón entre las cuales esta ley encuentra resistencia en su aplicación.

### **Ley Nacional N° 25.018 de 1998**

Por medio de esta ley se establecen los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos radiactivos, que garanticen en este aspecto la protección del ambiente, la salud pública y los derechos de la prosperidad.

El artículo 2° dispone qué se entiende por gestión de residuos radiactivos, el conjunto de actividades necesarias para aislar los residuos radiactivos derivados de la actividad nuclear, el tiempo necesario para que su radiactividad haya decaído a un nivel que no implique riesgos para el hombre y su ambiente. Dichas actividades deberán realizarse en un todo de acuerdo con los límites establecidos por la autoridad regulatoria nuclear y con todas aquellas regulaciones nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y acuerdos internacionales que correspondan.

El organismo de aplicación de la presente ley deberá asumir la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos. Los generadores de estos deberán proveer los recursos necesarios para llevarla a cabo en tiempo y forma. El generador será responsable del acondicionamiento y almacenamiento seguro de los residuos generados hasta su transferencia a la Comisión Nacional de Energía Atómica, debiendo notificar en forma inmediata a la autoridad regulatoria nuclear sobre cualquier situación que pudiera derivar en incidente, accidente o falla de operación (conf. art. 6°).

### **Ley Nacional N° 24.051 de 1991**

La presente ley establece el régimen legal aplicable en materia de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques (se rigen por leyes especiales y convenios internacionales en la materia).

La ley N° 24.051 determina en su artículo 2: *“Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo i o que posean alguna de las características enumeradas en el anexo ii de esta ley. Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se registrarán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia”*.

A esta definición, debemos completarla con lo dispuesto por el anexo I apartado a.27 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.051 (D. 831/93), en el que se define residuo peligroso como: *“todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general; y cualquiera de los indicados expresamente en el anexo I de la Ley N° 24.051 o que posea alguna de las características enumeradas en el anexo II de la misma ley”*.

Asimismo, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo.

Conforme a lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 831/93, reglamentación de la Ley N° 24.051, quedan comprendidos en esta prohibición, aquellos productos procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, y ratificado por la autoridad de aplicación, previo al desembarco.

Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Asimismo, deben tramitar el certificado ambiental, instrumento que deberá ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.

Asimismo, y en esta parte es dable destacar lo regulado por la primera parte del artículo 14° del Decreto Reglamentario N° 831, en cuanto establece: *“toda persona física o jurídica que genere residuos, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, está obligada a verificar si los mismos están calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la ley 24.051, de acuerdo con el procedimiento que establezca la autoridad de aplicación. Si la autoridad de aplicación detectare falseamiento u ocultamiento de información por parte de personas físicas o jurídicas en materia de cumplimiento del artículo 14 de la Ley 24.051 y de la presente reglamentación, obrará conforme al artículo 9° de la citada ley, sin perjuicio de la aplicación de lo que establecen los artículos 49, 50, 51, 55, 56 y/o 57, según corresponda”*.

En el capítulo VIII, la ley establece las infracciones y sanciones.

Así en su artículo 49 dispone que, *“toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad de aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:*

*Apercibimiento;*

*Multa de cincuenta millones de australes (50.000.000) convertibles —ley 23.928— hasta cien (100) veces ese valor;*

*Suspensión de la inscripción en el registro de treinta (30) días hasta un (1) año;*

*Cancelación de la inscripción en el registro.*

*Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor.*

*La suspensión o cancelación de la inscripción en el registro, implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local”*.

Finalmente, en el capítulo IX posee establecido el régimen penal, siendo el mismo:

Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del código penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión (artículo 55);

Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior (artículo 55) fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años (artículo 56);

Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores (artículos 55 y 56) se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de esta que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir (artículo 57).

### **Ley N° 23.922 de 1991**

Por medio de esta norma se aprueba Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

### **Decreto N° 1/25**

Mediante este decreto se establecen los lineamientos para la importación y exportación definitiva o temporaria al territorio nacional de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización, a partir de la cual se obtengan materiales que serán utilizados como insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo.

No estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final.

La exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

### **Decreto N° 831/93**

Por medio de este decreto se aprueba la reglamentación de la Ley Nacional N° 24.051.

Entre algunas de sus normas se puede mencionar que por el mismo se prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo.

Conforme a lo establecido en el artículo 3°, quedan comprendidos en esta prohibición, aquellos productos procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, y ratificado por la autoridad de aplicación, previo al desembarco.

Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Asimismo, deben tramitar el certificado ambiental, instrumento que deberá ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.

Asimismo, la primera parte del artículo 14° establece: *“toda persona física o jurídica que genere residuos, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, está obligada a verificar si los mismos están calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la ley N° 24.051, de acuerdo con el procedimiento que establezca la autoridad de aplicación.”*

*Si la autoridad de aplicación detectare falseamiento u ocultamiento de información por parte de personas físicas o jurídicas en materia de cumplimiento del artículo 14° de la Ley N° 24.051 y de la presente reglamentación, obrará conforme al artículo 9° de la citada ley, sin perjuicio de la aplicación de lo que establecen los artículos 49, 50, 51, 55, 56 y/o 57, según corresponda”.*

### **Resolución N° 393/25**

Por medio de esta resolución se aprueba el procedimiento para la importación de residuos no peligrosos valorizados.

Asimismo, y mediante el artículo 3° se aprueba el procedimiento para el tránsito por territorio nacional con destino a un tercer país, de los residuos alcanzados por el Decreto N° 1/25.

### **Resolución N° 384/23**

Por medio de esta resolución se aprueban los lineamientos para la gestión ambientalmente racional de la operación de incineración (categorizada D10 conforme anexo III sección a de la Ley N° 24.051), y los requisitos mínimos complementarios a la ley N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93.

Los requisitos mínimos para la aprobación del tratamiento de incineración (D10), se establecen en el artículo 3° de dicha resolución.

### **Resolución N° 263/21**

Por medio de esta resolución se aprueba el listado operativo de residuos peligrosos abarcados por las categorías sometidas a control previstas en el anexo I de la Ley N° 24.051.

El listado operativo de residuos peligrosos deberá ser revisado en forma periódica y mantenerse actualizado por la Coordinación de Residuos Peligrosos de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Control y Monitorio Ambiental.

### **Resolución N° 144/20**

Por medio de esta resolución se autoriza a los operadores de residuos peligrosos inscriptos en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Ley N° 24.051 que realicen operaciones de eliminación de residuos peligrosos de diversas corrientes de desechos incluidas en el anexo I de la Ley N° 24.051 mediante la tecnología de incineración (operación de eliminación D10, anexo III de ley N°24.051) a realizar operaciones de eliminación de residuos patológicos (corriente de desechos Y1, anexo citado) mediante dicha tecnología.

### **Resolución N° 177/17**

Por medio de la presente se establecen las condiciones y requisitos mínimos para el almacenamiento de residuos peligrosos.



**Resolución N° 522/16**

Mediante esta resolución se establecen los objetivos, definiciones y lineamientos, para el desarrollo de una estrategia nacional referida al manejo sustentable de Residuos Especiales de Generación Universal (REGU).

A los fines de la presente resolución se considera Residuo Especial de Generación Universal (REGU) a todo aquel cuya generación devenga del consumo masivo y que, por sus consecuencias ambientales o características de peligrosidad, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de otros residuos.

**Resolución N° 830/08**

Por medio de esta resolución se agrega al anexo I de la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 831/93, la categoría sometida a control Y48, referente a todos los materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en el anexo I o que presenten alguna o algunas de las características peligrosas enumeradas en el anexo II de la ley de residuos peligrosos cuyo destino sea o deba ser una operación de eliminación según el anexo III de la citada ley. A los efectos de la presente norma, se considerarán, en forma no excluyente, materiales diversos y/o elementos diversos contaminados, a los envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria cuyo destino sea o deba ser una operación de eliminación de las previstas en el anexo III de la Ley N° 24.051".

**Resolución N° 634/05**

Se aprueba el modelo de Certificado Ambiental Anual (C.A.A.).

**Resolución N° 731/01**

Mediante esta resolución se dispone que los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos que solicitan su inscripción registral deben hacerlo mediante la cumplimentación de una Declaración Jurada según el instructivo correspondiente, al cual se puede acceder directamente en la Unidad Registro de Residuos Peligrosos o en la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.

Los generadores, transportistas u operadores de residuos peligrosos que tramiten la renovación del Certificado Ambiental Anual, deberán dar inicio a dicho trámite mediante un nuevo expediente electrónico, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. La verificación de datos por medios electrónicos no implica eximir a los administrados de la obligación de presentar, en soporte papel, toda aquella documentación que le sea requerida por la autoridad de aplicación, en caso de ser necesario (conf. art. 2°).

**Resolución N° 1.221/00**

Por esta resolución se define que:

- A) Se entiende por "actividad" al conjunto de operaciones y procesos o etapas características que conducen a la obtención y/o elaboración de un producto terminado o semiterminado, o a la prestación de un servicio determinado, incluyendo todos los servicios anexos a la producción.



- B) Se entiende por "actividad que genera residuos peligrosos" o aquella etapa o etapas de producción o servicio, desde el ingreso de la materia prima o insumo, hasta la salida del producto terminado o semiterminado que da lugar a la generación de residuos tipificados como peligrosos en la Ley Nacional N° 24.051, su Decreto Reglamentario N° 831/93 y normas complementarias.

### **Resolución N° 240/94**

Por el artículo 1° de esta resolución se establecen las siguientes categorías de generadores de residuos líquidos:

- A) Generadores menores de residuos líquidos de baja peligrosidad: son aquellos generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menores a los cien (100) kg, en masa seca por mes calendario referido al "promedio pesado" de los últimos seis (6) meses con una tolerancia del diez por ciento (10%) sobre lo calculado.
- B) Generadores medianos de residuos líquidos de baja peligrosidad: son aquellos generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen entre cien (100) y mil (1000) kg. En masa seca de dichos residuos por mes calendario referido al "promedio pesado" de los últimos seis (6) meses, con una tolerancia del cinco por ciento (5%) sobre lo calculado.
- C) Grandes generadores de residuos líquidos de baja peligrosidad: son aquellos generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen una cantidad mayor a los mil (1000) kg. En masa seca de dichos residuos por mes calculado referido al "promedio pesado" de los últimos seis (6) meses, con una tolerancia del dos por ciento (2 %).
- D) Generadores menores de residuos líquidos de alta peligrosidad: son aquellos generadores de residuos de alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menor a 1 kg. En masa seca de dichos residuos por mes calendario referido al "promedio pesado" de los últimos seis (6) meses con una tolerancia del dos por ciento (2%).
- E) Generadores de residuos líquidos de alta peligrosidad: son aquellos generadores de residuos de alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos mayor a un (1) kg. En masa seca de dichos residuos por mes calendario referido al "promedio pesado" de los últimos seis (6) meses con una tolerancia del dos por ciento (2%).

Se considera promedio pesado de los últimos seis (6) a las masas sumadas generadas durante los últimos seis (6) meses de presentación de las declaraciones juradas, divididas por seis (6).

Para cualquier presentación o trámite de auditoría que la autoridad de aplicación, estime necesario se tomará el mes anterior al de la fecha de presentación a actuación con el mismo criterio.

### **Resolución N° 224/94**

Por esta resolución y de acuerdo con el artículo 1°, se establece que el grado de peligrosidad de un residuo generado se establecerá en base a lo declarado bajo juramento por el generador en relación a las siguientes características:

- A) Contenido porcentual de sustancias peligrosas en el residuo generado, tomando en cuenta los constituyentes que figuran en el anexo I de la Ley N° 24.051.

Dicha calificación se hará según lo detallado en el anexo A de la presente resolución.

Cuando contengan algunos de los desechos descriptos entre Y-1 e Y-17, serán considerados de alta peligrosidad independientemente de la concentración en los otros constituyentes.

Los Y-18 a Y-45 inclusive ("operaciones de eliminaciones de residuos peligrosos") serán considerados particularmente y de acuerdo al contenido de sus constituyentes peligrosos.

Serán de baja peligrosidad aquellos desechos, de estas categorías, que contengan concentraciones de los constituyentes correspondientes menores a las indicadas en el anexo a de la presente resolución.

- B) Características de peligrosidad descritas en una o más clases de las naciones unidas listadas en el anexo II de la Ley N° 24.051. De acuerdo con ello:

Se considerarán de alta peligrosidad todos los residuos que posean las siguientes características:

B.1: explosividad: se entiende por sustancia explosiva o desecho explosivo a toda sustancia o desecho sólido o líquido (o las mezclas de sustancias o desechos que por sí misma sean capaz, mediante reacción química de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona circundante.

B.2: inflamabilidad:

B.2.1: se entiende por líquidos inflamables: aquellos líquidos o mezclas de líquidos o líquidos con sólidos en solución o suspensión cuyo punto de inflamabilidad sea menor de 60,5 c, según normas IRAM.

B.2.2: sólidos inflamables aquellos sólidos cuyo punto de inflamabilidad sea menor de 60,5 c, según norma IRAM (3795).

B.3: corrosividad: será de alta peligrosidad cualquier residuo que corroa el acero SAE 1020, en una proporción superior a 6,35 mm/año.

## 12.2 NORMAS LOCALES

### Ley N° 2.214 de 2006

Por medio de esta ley se regula la Gestión de los Residuos Peligrosos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El artículo 2° define que será residuos peligrosos según los anexos a y b de la presente ley.

Por otra parte, se excluyen los residuos sólidos urbanos, patogénicos, radiactivos y ciertos residuos de buques/aeronaves de este régimen legal (conf. art. 3°).

De acuerdo con el artículo 4° se establecen como objetivos, la gestión adecuada, la minimización, el reciclado y la reutilización.

Se prohíbe el abandono, la mezcla/dilución y se exige una evaluación de impacto ambiental para cada una de las etapas (conf. art. 5).

A partir de los artículos 9° a 15° se establecen los Registro de Tecnologías: inscripción obligatoria de tecnologías de tratamiento, con requisitos técnicos y científicos y los registros de generadores, operadores y transportistas, en los cuales se debe realizar la inscripción obligatoria de todos los actores, con plazos y sanciones por incumplimiento.

En los artículos 16° y 17° se establecen los requisitos de los certificados de gestión.

Dichos certificados son los instrumentos que acreditan la aprobación de la gestión de residuos peligrosos. Poseen una validez de 2 años para operadores y transportistas y de 3 años para generadores.

Es el instrumento obligatorio para el desarrollo de las actividades por las que se puedan generar residuos peligrosos.

En los artículos 18° y 19° se establecen la obligatoriedad de la utilización de los denominados manifiestos.

El manifiesto es el documento que registra el origen, la cantidad, la composición, el traslado y el destino de residuos generados. Es responsabilidad exclusiva del generador confeccionarlo, y su contenido mínimo debe tener: datos de actores, cantidad y composición de residuos, firmas, fecha, ruta y plan de contingencia (conf. art. 19).

A partir del artículo 20° se define la categoría de generador, del artículo 32° al 37° todo lo relativo a la categoría transportistas, y finalmente del artículo 38° al 44° todo lo atinente a tratadores y plantas de tratamiento.

### **Decreto N° 2020/07**

El presente decreto reglamenta la Ley N° 2.214 de Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los artículos salientes de la presente reglamentación podemos destacar:

Artículo 2°. - a los fines de esta reglamentación son residuos peligrosos los residuos sólidos, semisólidos y los líquidos y gaseosos contenidos, establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 2.214, según sus anexos I y II. Los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas de las actividades generadoras de residuos peligrosos quedarán sujetos a lo establecido en la normativa específica vigente.

Para la clasificación de un residuo como peligroso, se tendrán en cuenta las fichas internacionales de seguridad química de la/s sustancia/s contenida/s en el residuo (International Chemical Safety Cards) del Programa Internacional de Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud (IPCS - OMS) y la Organización Internacional del Trabajo, donde se indican las frases de riesgo, y que como anexo II forman parte integrante del presente decreto.

En caso de existir duda sobre la peligrosidad de un determinado residuo, el mismo será sometido a los análisis físico-químicos que determine la autoridad de aplicación de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo III del presente decreto.

En función de la afectación del bien jurídico tutelado por la Ley N° 2.214 y el presente decreto, la autoridad de aplicación podrá establecer que un residuo no es considerado peligroso cuando perteneciendo a los anexos I y/o II de la Ley N° 2.214, la concentración o masa relativa de la sustancia, compuesto o mezcla de compuestos peligrosos en el residuo no implique un riesgo para la salud de las personas o el ambiente en general. Para dicha determinación se tendrán en cuenta las concentraciones establecidas en el anexo IV del presente decreto.

Artículo 9°. - se deberán inscribir en el Registro de Tecnologías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas aquellas destinadas a la recuperación, reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, cuando se trate de servicios prestados a terceros.

La inscripción de una tecnología no implica, en modo alguno, su autorización de uso. Es requisito imprescindible para la utilización de las mismas su validación "in situ" en el caso que el operador se inscriba en el registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos.

Cuando la tecnología se encuentre registrada en la secretaría de ambiente y desarrollo sustentable de la nación, o el organismo que en su momento la reemplace, dicho registro podrá ser homologado por el registro de tecnologías de la ciudad de Buenos Aires.

El registro de tecnologías se implementará dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada la presente reglamentación.

Artículo 13.- los sujetos alcanzados por la Ley N° 2.214 y el presente decreto deberán iniciar el trámite de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos a partir de los ciento veinte (180) días de publicado el presente. Aquellos sujetos que cuenten con certificado ambiental anual vigente o en trámite, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nacional N° 24.051, quedarán exceptuados de iniciar el trámite hasta el vencimiento de dicho certificado o de la última declaración jurada que dé cuenta del pago de la tasa ambiental.

Artículo 16.- los generadores deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el trámite respecto de cada categoría de generador y la autoridad de aplicación los categorizará conforme lo establecido en el artículo 21.

Si del resultado de la categorización realizada en función de lo declarado bajo juramento por el sujeto alcanzado, se derivara a la calificación de “Gran generador”, previo a expedirse sobre la gestión de residuos peligrosos y en un plazo no mayor de noventa (90) días, la autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente inspección en el establecimiento del que se trate. Sin perjuicio de ello, y a fin de verificar lo declarado por el sujeto obligado, cualquiera haya sido la cantidad y peligrosidad de residuos peligrosos informada, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de realizar en todo momento las inspecciones que considere necesarias.

En el caso de operadores de residuos peligrosos, y previo a expedirse sobre su gestión, la autoridad de aplicación realizará la correspondiente inspección en un plazo no mayor a treinta (30) días.

En el caso de transportistas de residuos peligrosos, la autoridad de aplicación podrá realizar una inspección con el objeto de verificar las condiciones de los vehículos.

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley para el trámite de inscripción por ante el registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, la autoridad de aplicación deberá expedirse técnicamente respecto de la gestión de los residuos peligrosos del interesado, en un plazo no mayor de sesenta (60) días.

Con el informe técnico favorable, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) en un plazo no mayor de treinta (30) días.

Toda modificación en la actividad que involucre cambios en la generación o en la gestión de los residuos peligrosos, deberá ser notificada previamente a la autoridad de aplicación.

La constatación de inexactitudes o diferencias entre lo declarado y la cantidad o tipo de residuos peligrosos efectivamente generados y la incorrecta gestión de ellos, así como la falta de cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, será causal suficiente para proceder a la clausura provisoria, total o parcial, de la actividad, hasta tanto se compruebe fehacientemente la adecuación de la gestión al presente régimen, ello sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieren corresponder según la infracción cometida.

Artículo 22.- a los efectos de que la autoridad de aplicación considere los residuos peligrosos como insumos, el generador de los mismos deberá presentar una memoria técnica conteniendo la descripción del proceso o servicio por los que fueron generados, las cantidades medias mensuales que se generan y el destino que dará a los mismos. Dicha memoria técnica tendrá carácter de declaración jurada.

Quien reciba los residuos peligrosos constituidos en insumos deberá presentar ante la autoridad de aplicación su propia memoria técnica con carácter de declaración jurada, informando el tipo, las cantidades medias mensuales a utilizar, el porcentaje de reutilización de los mismos y una descripción del proceso al cual los incorporará.

Los residuos peligrosos constituidos como insumos deberán salir del predio del generador con la correspondiente declaración de carga, según lo establece la normativa de transporte de mercancías peligrosas que corresponda, y con copia certificada del acto administrativo resuelto por la autoridad de aplicación que autoriza su utilización como insumo, indicando el destino de los mismos.

En cualquier momento de las etapas de gestión, el organismo competente podrá corroborar mediante inspección al generador o al comprador de residuos peligrosos constituidos como insumos, lo declarado en sus memorias técnicas al respecto.

Artículo 26.- los residuos peligrosos deberán segregarse en contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y cuando corresponda, con sistema antivuelco según sea la característica del residuo. Los contenedores deberán ser identificados con la categoría de control de los residuos peligrosos contenidos, de acuerdo con el anexo a y b de la Ley N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 6.588).

Cuando, por sus características los residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas, las mismas deberán ser de color amarillo de un mínimo de 100 micrones de espesor para su transporte externo, además del elemento que los contenga. Estas bolsas deberán estar identificadas de la misma forma que los contenedores.

Los grandes generadores de residuos peligrosos deberán llevar un libro de control, foliado, donde consten los movimientos de residuos peligrosos y en el que se indique los residuos peligrosos generados, categorías de control y cantidades, así como el tratamiento dado a los mismos, según categoría de control y disposición final.

En el caso en que los residuos peligrosos sean tratados por terceros, deberá registrarse en el libro de control foliado los siguientes datos:

- A) Fecha de egreso de los residuos;
- B) Número de manifiesto con que se retira la carga;
- C) Empresa transportista;
- D) Empresa tratadora;
- E) Disposición final de los residuos; y,
- F) Número de constancia de tratamiento de los residuos. Para ello, deberá exigir el correspondiente certificado de tratamiento de los residuos según número de manifiesto.

Finalmente, y en lo que a este documento refiere, mencionar los artículos 28° y 29°.

El artículo 28° establece que cuando una actividad generadora de residuos peligrosos cese, cualquiera fuera su causa, sus responsables ante el registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, deberán presentar, con una antelación mínima de 90 (noventa) días, el correspondiente plan de cierre que contemplará los siguientes aspectos:

- Causas de cese de la actividad.
- Cronograma de cierre de los procesos productivos o de las actividades de servicio.
- Croquis y estado de la infraestructura de la planta. Desmantelamiento de la planta. Clasificación de residuos peligrosos generados en virtud del desmantelamiento.
- Destino que se le dará al equipamiento, maquinaria y/o instrumental según correspondiere.
- Residuos peligrosos almacenados en planta, cantidad y categorías sometidas a control y los que se generen hasta el efectivo cierre de la planta indicando características de los residuos.
- Destino que se dará a los residuos peligrosos almacenados y los que se generen hasta el efectivo cierre de la planta y cronograma de eliminación si correspondiere.
- Calidad de suelos, agua superficial y subterránea y calidad de aire, cuando corresponda. La toma de muestras deberá ser consensuada con la autoridad de aplicación.



- Plan de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, y de calidad de aire, cuando lo considere la autoridad de aplicación.
- Presentación de la documentación que acredite la disposición ambiental mente segura de los residuos peligrosos eliminados en función de un cronograma que deberá ser probado por la autoridad de aplicación.
- Situación del predio respecto de la comunidad circundante.
- Plan de remediación, si correspondiere.

La autoridad de aplicación deberá aprobar el plan de cierre dentro de los 120 días y sólo se dará de baja del registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos la actividad cuando se hayan cumplimentado las acciones correspondientes a dicho plan, debiendo corroborarse con la inspección del predio.

Y el artículo 29° dispone que los generadores eventuales están exentos de la inscripción en el registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, por lo que no será exigible el número de inscripción al que hace referencia el inciso b) del artículo 19 de la Ley N° 2.214.

Los residuos peligrosos generados en forma eventual deberán ser transportados con el correspondiente manifiesto haciendo expresa mención de tal circunstancia y debiéndose cumplir con los restantes requisitos del citado artículo.

#### **Decreto N° 104/23**

Por medio de este decreto se incorporan una serie de modificaciones a la normativa vinculado a los residuos peligrosos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo que a este documento importa, destacamos los siguientes artículos:

Artículo 6°. - sustituir el texto del artículo 16 del anexo I del decreto N° 2.020/07, por el siguiente:

“Artículo 16.- los generadores deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el trámite respecto de cada categoría de generador y la autoridad de aplicación los categorizará conforme lo establecido en el artículo 21.

Si del resultado de la categorización realizada en función de lo declarado bajo juramento por el sujeto alcanzado, se derivara a la calificación de “Gran generador”, previo a expedirse sobre la gestión de residuos peligrosos y en un plazo no mayor de noventa (90) días, la autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente inspección en el establecimiento del que se trate. Sin perjuicio de ello, y a fin de verificar lo declarado por el sujeto obligado, cualquiera haya sido la cantidad y peligrosidad de residuos peligrosos informada, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de realizar en todo momento las inspecciones que considere necesarias.

En el caso de operadores de residuos peligrosos, y previo a expedirse sobre su gestión, la autoridad de aplicación realizará la correspondiente inspección en un plazo no mayor a treinta (30) días.

En el caso de transportistas de residuos peligrosos, la autoridad de aplicación podrá realizar una inspección con el objeto de verificar las condiciones de los vehículos.

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley para el trámite de inscripción por ante el registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, la autoridad de aplicación deberá expedirse técnicamente respecto de la gestión de los residuos peligrosos del interesado, en un plazo no mayor de sesenta (60) días.

Con el informe técnico favorable, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) en un plazo no mayor de treinta (30) días.



Toda modificación en la actividad que involucre cambios en la generación o en la gestión de los residuos peligrosos, deberá ser notificada previamente a la autoridad de aplicación.

La constatación de inexactitudes o diferencias entre lo declarado y la cantidad o tipo de residuos peligrosos efectivamente generados y la incorrecta gestión de ellos, así como la falta de cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, será causal suficiente para proceder a la clausura provisoria, total o parcial, de la actividad, hasta tanto se compruebe fehacientemente la adecuación de la gestión al presente régimen, ello sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieren corresponder según la infracción cometida.”

Artículo 8°. - sustituir el texto del artículo 21 del anexo I del decreto 2.020/07, por el siguiente:

“Artículo 21.- la autoridad de aplicación categorizará a los generadores de residuos peligrosos en pequeños, medianos y grandes, en función del cálculo de generación de residuos presentado a través de declaración jurada.

Para dicho cálculo se utilizará la siguiente fórmula polinómica:

Donde:

CG: categoría de generador

Se considera:

CG= 2 a 10 puntos, pequeño generador

CG= 11 a 15 puntos, mediano generador

CG= 16 puntos, gran generador

RG: residuos generados en kg/mes

Hasta 20 kg/mes: puntaje 1

Entre 20 y 100 kg/mes: puntaje 2

Más de 100 kg/mes: puntaje 3

P: peligrosidad del residuo en función de su característica de peligrosidad por categoría de control.

Baja peligrosidad: Y2, Y3, Y16, Y18, Y34, Y35. Puntaje 1

Media peligrosidad: Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y19, Y20, Y22, Y23, Y25, Y27, Y28, Y30, Y31, Y32, Y37, Y39, Y40. Puntaje 2

Alta peligrosidad: y4, y5, y6, y11, y14, y15, y17, y21, y24, y26, y29, y33, y36, y38, y41, y42, y43, y44, y45. Puntaje 3

CIA: coeficiente de impacto ambiental (según categorización Ley N° 123 y normativa complementaria)

Sin relevante efecto: puntaje 1

Sujeto a categorización: puntaje 4

Con relevante efecto: puntaje 10.”.

Artículo 10.- sustituir el texto del artículo 26 del anexo I del Decreto N° 2.020/07, por el siguiente:

“artículo 26.- los residuos peligrosos deberán segregarse en contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y cuando corresponda, con sistema antivuelco según sea la característica del residuo. Los contenedores deberán ser identificados con la categoría de control de los residuos peligrosos contenidos, de acuerdo con el anexo a y b de la Ley N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 6.588).

Cuando, por sus características los residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas, las mismas deberán ser de color amarillo de un mínimo de 100 micrones de espesor para su transporte externo, además del elemento que los contenga. Estas bolsas deberán estar identificadas de la misma forma que los contenedores.

Los grandes generadores de residuos peligrosos deberán llevar un libro de control, foliado, donde consten los movimientos de residuos peligrosos y en el que se indique los residuos peligrosos generados, categorías de control y cantidades, así como el tratamiento dado a los mismos, según categoría de control y disposición final.

En el caso en que los residuos peligrosos sean tratados por terceros, deberá registrarse en el libro de control foliado los siguientes datos:

- A) Fecha de egreso de los residuos;
- B) Número de manifiesto con que se retira la carga;
- C) Empresa transportista;
- D) Empresa tratadora;
- E) Disposición final de los residuos; y,
- F) Número de constancia de tratamiento de los residuos. Para ello, deberá exigir el correspondiente certificado de tratamiento de los residuos según número de manifiesto.

Asimismo, en dicho libro se deberá registrar cualquier cambio en la actividad que involucre la generación de residuos peligrosos, el monitoreo de los cuerpos receptores (en caso de corresponder), inspecciones realizadas por el organismo de control, y toda otra novedad que a criterio de la autoridad de aplicación deba asentarse.

Los generadores podrán almacenar los residuos peligrosos dentro del predio en el que realizan su actividad de acuerdo con los siguientes plazos establecidos en función de su categoría, a saber:

- \* los pequeños generadores. Por el término máximo de dos (2) años; y,
- \* los medianos y grandes generadores, por el término máximo de un (1) año.

La autorización para el almacenamiento de los residuos se podrá conceder para los dos casos, siempre y cuando el local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un tercio ( $1/3$ ) al volumen almacenado. La autoridad de aplicación podrá autorizar otras condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares.

El local de almacenamiento transitorio deberá contar con canaleta ciega de colección de líquidos, o un sistema colector semejante aprobado por la autoridad de aplicación, zócalos y ángulos de tipo sanitario, pisos y paredes anticorrosivos, impermeables y fácilmente lavables, ventilación y extintores de incendio, según riesgo.

El plan de contingencia por accidentes y derrames para cada tipo de residuo deberá estar a disposición, y ser de fácil acceso.

Los residuos de diferentes características no podrán ser mezclados.

Los residuos de iguales características podrán mezclarse guardando un estricto control de las cantidades recibidas, almacenadas y despachadas, de modo que dicho extremo sea fácilmente comprobable por la autoridad competente.

Los residuos que fueran almacenados para su posterior uso como insumos, serán tratados de la misma manera. La autoridad de aplicación podrá establecer condiciones diferenciales de almacenamiento transitorio para el pequeño generador.”

**Resolución N° 2/23**

A partir de esta resolución se establece que los pequeños generadores que generen residuos peligrosos correspondientes a todas las categorías de control, con excepción de y10 e y36, deberán realizar la inscripción a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) o la que en un futuro la reemplace y podrán obtener el certificado de gestión de residuos peligrosos de forma automática.

En el artículo 2° se determina que los medianos generadores que generen residuos peligrosos correspondientes a las categorías de control Y2, Y3, Y5, Y6, Y8, Y9, Y12, Y13, Y16, Y18, Y34, Y35, Y40, Y41 e Y42 y que generen menos de 100 kilogramos mensuales, deberán realizar la inscripción a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) o la que en un futuro la reemplace, y podrán obtener el certificado de gestión de residuos peligrosos de forma automática.

**13. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS****13.1 NORMAS NACIONALES****Ley N° 25.916 de 2004**

La Ley N° 25.916, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.

Asimismo, habrá un organismo de coordinación interjurisdiccional que será el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en procura de cooperar con el cumplimiento de los objetivos de la presente ley (artículo 22°). Y será autoridad de aplicación, en el ámbito de su jurisdicción, el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que determine el poder ejecutivo nacional (artículo 24°).

En su artículo 2° define residuo domiciliario, y en el artículo 3° qué se entiende por gestión integral de residuos domiciliarios y las etapas que comprende.

En el artículo 9° define generador, quien tendrá la obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción establezca; y en su artículo 11° los clasifica en función de la calidad y cantidad de residuos, y de las condiciones en que los generan, regulando su artículo 10° cómo deberá efectuarse la disposición inicial de residuos domiciliarios.

Define generadores especiales y generadores individuales (artículo 12°).

Serán las autoridades competentes quienes deberán garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados, mediante vehículos habilitados, y debidamente acondicionados de manera de garantizar una adecuada contención de los residuos y evitar su dispersión en el ambiente (artículos 13° y 14°).

Serán en la planta de tratamiento, el lugar donde los residuos domiciliarios son acondicionados y/o valorizados (artículo 15°); en la estación de transferencia, serán almacenados transitoriamente y/o acondicionados para su transporte (artículo 16°); y finalmente a los centros de disposición final (artículo 17°), de los cuales se requerirá de la aprobación de una evaluación de impacto ambiental, que contemple la ejecución de un plan de monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura (artículo 18°).

Estos centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de postclausura.

Asimismo, estipula que no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural (artículo 20°). Estos centros de disposición final deberán ubicarse en sitios que no sean inundables, de no ser ello posible, deberán diseñarse de modo tal de evitar su inundación (artículo 21°).

La presente ley, conforme al artículo 37°, prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países al territorio nacional.

#### **Decreto N° 1.158/04**

Promulga con observaciones la Ley N° 25.916

### **13.2 NORMAS LOCALES**

#### **Ley N° 6.686 de 2023**

Por medio de esta ley se modifica el artículo 1.3.9.1.1 del libro II "De las faltas en particular", sección 1°, capítulo III "ambiente", del anexo a de la Ley N° 451, por el siguiente: *"El/la que realizare actividades de gestión de residuos sólidos urbanos sin la debida autorización y/o habilitación es sancionado/a con multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación."*

#### **Decreto N° 760/08**

Por medio del presente decreto se reglamenta el artículo 9° de la Ley N° 1.854, de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente reglamentación, todos los productos que con su uso se conviertan en residuos que se gestionen como desechos sólidos urbanos de origen domiciliario, comercial e industrial, puestos en el mercado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean cuales fueren los materiales utilizados.

A efectos de lo dispuesto en la presente reglamentación, se definen los sujetos obligados por la norma, a saber:

- 1) Productor: quien elabora y fabrica productos incluyendo a los productores e importadores de materias primas que no vendan directamente al consumidor.
- 2) Importador: quien introduce mercancías extranjeras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 3) Distribuidor o intermediario mayorista: quien se dedica a la distribución al por mayor de productos comerciales nacionales o importados.
- 4) Distribuidor o intermediario minorista: quien se dedica a la distribución al por menor de productos comerciales nacionales o importados.
- 5) Cualquier otra persona responsable de la apuesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos: envasadores, recicladores y recuperadores, con excepción de los recuperadores de materiales reciclables enmarcados en la ley N° 992 (B.O.C.B.A. N° 1.619) y su modificatoria e inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR).

**Decreto N° 639/07**

El presente decreto reglamenta la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre algunas de sus normas salientes podemos destacar la reglamentación del artículo 14° que dispone que los generadores deben separar los residuos sólidos urbanos, en fracciones de residuos húmedos y secos, las que serán específicamente determinadas e informadas a éstos por la autoridad de aplicación. Asimismo, los generadores deberán sujetarse a los programas de manejo específico, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del presente decreto reglamentario. La autoridad de aplicación implementará progresivamente programas que conlleven a la separación en origen de otros flujos de residuos sólidos urbanos.

Por su parte el artículo 16° establece que los generadores deben disponer en forma selectiva los residuos húmedos y secos preseleccionados en bolsas, contenedores o cualquier otro recipiente expresamente aprobado por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación implementará gradualmente y de conformidad con las necesidades y características propias de cada área la modalidad de disposición apropiada.

Serán sujetos a manejo especial, los residuos que se indican a continuación, pudiendo la autoridad de aplicación incorporar nuevas categorías:

- Los residuos de demolición, mantenimiento y construcción civil en general.
- Los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y sus residuos.
- Las pilas y baterías finalizada su vida útil.
- Los neumáticos usados.
- Los muebles y/o enseres domésticos usados de gran volumen o generados en gran cantidad.

Los residuos de manejo especial deben sujetarse a programas y planes de manejo específicos con el propósito de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, valorizarlos, o sujetarlos a tratamientos o disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada.

La autoridad de aplicación arbitrará dichos programas en forma gradual, modificándolos de acuerdo con el seguimiento y evaluación de los mismos.

El artículo 29° establece que los residuos sólidos urbanos secos que en los centros de selección se consideren no pasibles de ser reciclados o reutilizados, deberán ser derivados a los sitios de disposición final en un plazo máximo de (5) cinco días contados desde el momento de su recepción.

**Resolución N° 2308/22**

Esta resolución establece que el pago del impuesto a la generación de residuos áridos y afines debe ser efectuado durante el mismo ejercicio fiscal en el cual se solicita el permiso de ejecución de obra civil. Cuando el impuesto fuere ingresado en ejercicios fiscales previos, se deberá proceder a reliquidar el tributo según los valores fijados en la ley tarifaria del ejercicio fiscal respectivo, debiéndose abonar las eventuales diferencias resultantes.

Cuando los planos hubieren sido aprobados con anterioridad a la vigencia de este impuesto, el pago del mismo se debe realizar con el perfeccionamiento del hecho imponible (conf. Art. 3°).

El artículo 4° establece que el pago de los derechos de delineación y construcción debe efectuarse en forma previa al otorgamiento del permiso de ejecución de obra civil y deberá realizarse en un porcentaje del treinta por ciento (30%) al momento de la solicitud del registro en etapa proyecto y el setenta por ciento (70%) restante, previo a la obtención del permiso de ejecución de obra civil, sin perjuicio del cobro de las diferencias que puedan surgir con motivo de la liquidación de control que se efectúe al terminar las obras o durante su ejecución y como condición previa al otorgamiento del certificado de inspección final.

En caso de que se inicie una nueva solicitud de registro en etapa de proyecto para un mismo inmueble o una ampliación de un expediente de permiso de ejecución de obra civil que se encuentre en curso, se deberá abonar nuevamente el treinta por ciento (30%) de la etapa inicial y el setenta por ciento (70%) restante previo a la obtención del permiso de ejecución de obra civil.

Por su lado el artículo 5° define que el derecho para el desarrollo urbano y el hábitat sustentable debe abonarse de la siguiente manera:

- A) En el supuesto de micro obras, se debe ingresar la totalidad del gravamen determinado al solicitarse el permiso de ejecución de obra civil o al momento en que el contribuyente y/o responsable cumpla efectivamente con los requisitos de admisibilidad para la solicitud del permiso de ejecución de obra civil en el expediente de registro en etapa de proyecto.
- B) Cuando se trate de obras menores, medias y mayores, al solicitarse un permiso de ejecución de obra civil o al momento en que el contribuyente y/o responsable cumpla efectivamente con los requisitos de admisibilidad para la solicitud del permiso de ejecución de obra civil en el expediente de registro en etapa de proyecto, el veinte por ciento (20%) del derecho determinado debe abonarse conjuntamente con el setenta por ciento (70%) de los derechos de delineación y construcción que correspondan por la solicitud del permiso de obra.

El ochenta por ciento (80%) restante del gravamen se liquida de la siguiente forma:

- 1. En el supuesto de obras menores, el cuarenta por ciento (40%) debe abonarse al momento de la verificación especial obligatoria del completamiento de la losa sobre planta baja en el terreno (certificado de verificación especial uno – avo 1), y el restante cuarenta por ciento (40%) se abona al momento de la verificación especial obligatoria de finalización de la mampostería y montantes de las instalaciones complementarias (certificado de verificación especial tres – avo 3).
  - 2. En el caso de obras medias y obras mayores, el cuarenta por ciento (40%) debe abonarse al momento de la verificación especial obligatoria al finalizar la última losa (certificado de verificación especial dos – avo 2), y el restante cuarenta por ciento (40%) se abona al momento de la verificación especial obligatoria de finalización de la mampostería y montantes de las instalaciones complementarias (certificado de verificación especial tres – avo 3).
- C) En caso de solicitarse una ampliación de un expediente de permiso de obra que se encuentre en curso, el gravamen se liquida de la siguiente forma:
- 1. Cuando se hubiere registrado el inicio de obra ante la dirección general de fiscalización y control de obras, se abona la totalidad del derecho para el desarrollo urbano y el hábitat sustentable correspondiente a la ampliación, conjuntamente con el setenta por ciento (70%) de los derechos de delineación y construcción que correspondan por la solicitud del permiso de ejecución de obra civil.
  - 2. Cuando no se hubiere registrado un principio de ejecución de la obra, se abona el gravamen conforme lo establecido en los incisos a) y b) respecto de las obras nuevas.



A los efectos de la determinación del gravamen se aplica el valor de incidencia del suelo y la alícuota fijada por la ley tarifaria vigente al momento del inicio del expediente de permiso de ejecución de obra civil o cuando el contribuyente y/o responsable cumpla efectivamente con los requisitos de admisibilidad para la solicitud del permiso de ejecución de obra civil en el expediente de registro en etapa de proyecto.

### **Resolución N° 868/22**

Por esta resolución se crea la Nómina de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos Fracción Secos (RSU-FS) en el marco del Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos - Subregistro "Transportistas", donde deberán inscribirse los prestadores que aspiren a participar del servicio de transporte de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción Secos (RSU-FS).

### **Resolución N° 1/19**

Por medio de esta resolución se aprueban los "*criterios de ubicación de contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios-fracción seca y húmeda*".

El artículo 2° autoriza a colocar en la vía pública a aquellos contenedores para la disposición inicial de residuos sólidos urbanos domiciliarios, fracción seca y húmeda, en el marco de la aplicación de la Ley N° 1.854 y su reglamentación, de acuerdo con lo normado en el artículo 5.1.2 del Código de Tránsito y Transporte para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### **Resolución N° 63/10**

Por medio de esta resolución se dispone que los generadores de residuos sólidos urbanos húmedos deberán completar una declaración jurada, mediante transferencia electrónica de datos, disponible en la página web [www.agip.gob.ar](http://www.agip.gob.ar), accediendo a través de la Clave Ciudad (AGIP).

El artículo 2° establece que la declaración jurada deberá contener cada uno de los lugares físicos (bocas de expendio, sucursal, etc.) Donde se generen los residuos sólidos urbanos húmedos, detallando para cada uno de ellos la cantidad diaria promedio de residuos, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley Tarifaria N° 3394 para el año 2010. Automáticamente se calculará el canon anual total por sumatoria de todas las bocas y el impuesto trimestral que deberá ser abonado, considerando los trimestres calendarios de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre.

Para determinar la categoría que le corresponde a cada uno de los lugares físicos en los que se generan los residuos, los contribuyentes deben calcular los litros diarios promedio generados durante el trimestre inmediato anterior a la confección y presentación de la declaración jurada, computándose para tal fin días corridos del mes calendario (conf. Art. 3°).

La generación de residuos sólidos urbanos húmedos por una cantidad diaria promedio menor a 240 litros, no se encuentra alcanzada por el gravamen (conf. Art. 7°).

El artículo 8° determina que en el caso en que se inicien actividades que generen residuos sólidos urbanos húmedos, el contribuyente deberá proceder a completar y presentar la declaración jurada y el pago del gravamen, considerando para el cálculo del importe a abonar el promedio diario de litros producidos desde el día de comienzo de la actividad hasta el último día del trimestre calendario en que se encuentra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°.- transcurrido el primer período, el contribuyente liquidará el impuesto por trimestre calendario completo.

### **Resolución N 11/10**

Por medio de esta resolución se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Higiene Urbana el Padrón de Generadores especiales de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclables.

**Resolución N° 1/10**

A partir de esta resolución se establece como requisito previo a la presentación de los planos de obra y/o demolición, el pago del impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizables.

Por su parte el artículo 2° dispone que el gravamen se abona por cada metro cuadrado (m<sup>2</sup>) que se declare como obra ó demolición ó ambas, si así correspondiere.

Para la liquidación del impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizables, los sujetos pasivos de dicho gravamen deberán confeccionar una declaración jurada generada mediante un aplicativo que se encuentra disponible en la página web de la administración gubernamental de ingresos públicos ([www.agip.gob.ar](http://www.agip.gob.ar)), al que se accederá a través de la Clave Ciudad (AGIP) (conf. Art. 3°).

Finalmente el artículo 7° determina que aquellos contribuyentes que promuevan la reutilización de los residuos áridos generados por obra y/o demolición, deberán efectuar la pertinente solicitud de exención, con las formalidades que oportunamente se establezcan, ante la subsecretaría de higiene urbana, quien procederá a dictar el respectivo acto administrativo que otorgue o deniegue el beneficio requerido, con carácter previo a la liquidación mencionada en el artículo 3° de la presente resolución.

**Resolución N° 191/06**

Por medio de esta resolución se crea el programa manejo responsable de residuos sólidos urbanos en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que el objetivo de la norma es poner en práctica acciones que concienticen e incentiven a la ciudadanía en general respecto de la importancia del manejo responsable de los residuos sólidos urbanos, de los beneficios de la separación en origen y su consecuente recolección diferenciada, como así también de las implicancias positivas del reciclado y de la reutilización de los residuos en el medio ambiente.

Asimismo, se establecen incentivos para la promoción de la recuperación y reciclado, los que se definen en función de la contribución general al ordenamiento de toda la cadena de valor desde el consumidor hasta los agentes recicladores, incluyendo todos los eslabones intermedios, con el fin de asegurar la transparencia y equidad de las transacciones entre los distintos agentes económicos y sociales.

**14. SEGURO AMBIENTAL****14.1 NORMAS NACIONALES****Ley N° 25.675 de 2002**

El artículo 22° de la Ley General del Ambiente, dispone toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

**Decreto N° 447/19**

Por medio del presente decreto en el artículo 1° se dispone que a los fines de dar cumplimiento a la exigencia dispuesta en el artículo 22 de la Ley N° 25.675, aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberán contratar:

1. Seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva,
2. Pólizas de seguro con transferencia de riesgo, u
3. Otros instrumentos financieros o planes de seguro que sean aprobados.

Las coberturas existentes y los planes de seguro a ser aprobados en el marco del artículo 22 de la ley n° 25.675, deberán garantizar la efectiva remediación del daño causado hasta el monto mínimo asegurable.

### **Resolución N° 338/22**

La presente resolución, sustituye el artículo 2° de la resolución de la ex Subsecretaría de Ambiente N° RESOL-388-2018-APN-MAD, de fecha 21 de junio de 2018, el que quedará redactado del siguiente modo:

“artículo 2°: las entidades aseguradoras que obtengan la conformidad ambiental, deberán cubrir los riesgos que se correlacionen con la capacidad de remediación acreditada ante este subsecretaría de ambiente.

La unidad de evaluación de riesgos ambientales de la dirección de monitoreo y prevención, podrá verificar la correlación entre las capacidades de remediación acreditadas y los riesgos cubiertos como asimismo los requisitos establecidos en la normativa ambiental”.

Los operadores y transportistas de residuos peligrosos que cumplimenten con los requisitos conforme el anexo I de la RESOL-388-2018-APN-MAD, podrán celebrar contratos con operadores y transportistas de jurisdicción provincial o nacional que careciere de operador local, cumplimentando estos, con los mismos requisitos que se advierten en el anexo I citado.

Las pólizas de seguros de caución de incidencia colectiva emitidas por las entidades aseguradoras deberán ser extendidas indicando como beneficiarios tanto a la autoridad local que por derecho correspondiere como al estado nacional por conducto de este ministerio y entes autárquicos y/o interjurisdiccionales de cualquier nivel gubernamental, hasta que se resuelva la situación fáctica extraordinaria descripta en los considerandos citados de la presente resolución.

Las pólizas que ya hubieren sido extendidas a la fecha, sin la totalidad de los beneficiarios antes descriptos, deberán ser regularizadas en el plazo de noventa (90) días a partir del día siguiente de publicada la presente resolución.

Las rescisiones de los contratos de reserva de capacidad instalada presentados por las entidades aseguradoras cobrarán validez una vez que dicha entidad aseguradora presente nuevos contratos de capacidad instalada ante la Subsecretaría de Ambiente, conforme lo establecido en el anexo I de la RESOL-388-2018-APN-MAD, de fecha 21 de junio de 2018.

### **Resolución N° 238/19**

A partir del artículo 1° de la resolución se crea el Sistema Integral de Gestión de Garantías Ambientales (SIGGA), como herramienta obligatoria para las compañías de seguro que comercializan el seguro ambiental en el marco del artículo 22 de la Ley N° 25.675, a los fines de lograr una correcta gestión, administración y control de las pólizas.

El Sistema Integral de Gestión de Garantías Ambientales (SIGGA), consistirá en un sistema unificado de información para el registro de las garantías ambientales que permitirá, entre otras funciones, concentrar información, administrar exenciones, contar con un registro de compañías aseguradoras y generar notificaciones predeterminadas en forma automática, siendo obligación de las compañías de seguro habilitadas a la comercialización del seguro ambiental, la adopción de este sistema (conf. art. 2°).

Mediante el artículo 3° se adopta el régimen denominado “póliza electrónica” para la presentación, constitución, sustitución, modificación y/o ampliación del seguro ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley N° 25.675.

Por último, se define que las compañías aseguradoras tendrán a su cargo la transmisión electrónica de datos, la cual incluye de manera obligatoria la carga de datos en el sistema y la carga del documento válido de la póliza emitida, en formato digital designado en el sistema como “certificado” (conf. art. 4°).

### **Resolución N° 2/19**

Esta resolución conjunta de las autoridades de aplicación en las materias propias de competencia, establece las “Pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva”, con el propósito de brindar previsibilidad y operatividad al sistema normativo del instrumento del seguro ambiental obligatorio.

La resolución define a los sujetos del contrato, haciendo una diferenciación entre aquellos relativos al seguro de transferencia de riesgo y a los del seguro de caución.

De esta manera para el seguros con transferencia de riesgo serán sujetos:

- (a) Asegurador: entidad aseguradora que cubre el riesgo definido en la póliza.
- (b) Asegurado/tomador: titular de la actividad riesgosa que celebra el contrato de seguro con el asegurador.
- (c) Tercero-reclamante: es exclusivamente el estado nacional, provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado local municipal u organismo interjurisdiccional, según corresponda de acuerdo con la titularidad del bien afectado. Se admite la existencia de co-asegurados.

En tanto para los seguros de caución serán sujetos:

- (a) Asegurador: entidad aseguradora que cubre el riesgo definido en la póliza.
- (b) Asegurado: el estado nacional, provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado local municipal o ente interjurisdiccional, según corresponda de acuerdo con la titularidad del bien afectado. Se admite la existencia de co-asegurados.
- (c) Tomador: titular de la actividad riesgosa asegurada que celebra el contrato de seguro con el asegurador.

En relación con la cobertura, el anexo de la resolución establece que la misma tiene por objeto garantizar la efectiva remediación del daño ambiental causado hasta la suma máxima asegurada.

En caso de que no sea técnicamente factible la remediación del daño, la indemnización sustitutiva que se determine deberá depositarse en el fondo de compensación ambiental en los términos del artículo 28° de la Ley N° 25.675.

La cobertura alcanza al daño ambiental de incidencia colectiva causado en forma accidental, independientemente que el mismo se manifieste en forma súbita o gradual.

En tal sentido se considerará configurado el daño ambiental cuando este implique: a) un riesgo inaceptable para la salud humana o b) la destrucción de un recurso natural o un deterioro del mismo que limite o afecte su capacidad de auto regeneración.

De este modo, el alcance de la recomposición que deberá realizarse determina el anexo que consistirá en restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar niveles de riesgo aceptables para la salud humana y para el ecosistema, de modo que la alteración negativa deje de ser relevante, y en todo caso hasta alcanzar la suma máxima asegurada.

El seguro solo cubrirá los daños cuya primera manifestación o descubrimiento se produzcan con posterioridad a la contratación. A tal efecto, el asegurador, podrá realizar un estudio de la situación ambiental inicial a fin de detectar daños preexistentes, los cuales serán asumidos exclusivamente por el titular de la actividad riesgosa. En caso de que no se practique dicho estudio, no se podrá alegar la preexistencia del daño.

## **14.2 NORMAS LOCALES**

### **Resolución N° 202/21**

Mediante la mencionada resolución se crea el “Programa Nacional de Prevención del Riesgo Ambiental” que tiene objetivos generales potenciar las capacidades técnico administrativas de la autoridad ambiental de aplicación local, en relación con el control del cumplimiento del seguro ambiental obligatorio e identificar las distintas problemáticas que se presentan tanto en el ámbito interjurisdiccional, como a nivel provincial.

También tendrá como objetivos particulares el fortalecimiento e integración de información del seguro ambiental obligatorio que permita disponer de un registro permanente y actualizado de industrias que se encuentren obligadas a su cumplimiento (cfr. art. 22, Ley N° 25.675) y la implementación de un plan de capacitaciones a los organismos provinciales y autoridades de aplicación local.

Para la ejecución del programa, se desarrollará una plataforma en el Centro de Información Ambiental (CIAM) donde se sistematice los datos de los expedientes de la dirección de monitoreo y prevención junto con la creación de un mapa del riesgo ambiental a nivel nacional utilizando los datos de la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, de la Dirección de Monitoreo y Prevención y el Sistema Integral de Gestión de Garantías Ambientales (SIGGA), donde las aseguradoras tienen la obligación de informar los seguros que emiten.

### **Resolución N° 2/15**

Por medio de esta resolución se establece que a efectos de obtener, modificar o renovar los respectivos permisos e inscripciones que otorga la Agencia de Protección Ambiental, los interesados deberán acompañar, previamente, con carácter de declaración jurada, el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de su establecimiento, en los términos de la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAYDS) N° 177/07 (modificada por Resoluciones SAYDS N° 303/07, 1639/07, 1398/08, 372/10, 481/11, 42/12, 661/10, 1638/12 y 177/13) o las que en un futuro las reemplacen, suscripto por un profesional inscripto en el registro de evaluación ambiental de la Ley N° 123.

Asimismo el artículo 3° dispone que a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 (LGA) y sus normas reglamentarias nacionales, los titulares de establecimientos industriales y de servicios que desarrollen actividades ambientalmente riesgosas y que detentan un nivel de complejidad ambiental igual o mayor a 14,5 puntos, en los términos indicados en el artículo anterior, deberán acreditar la contratación de una cobertura daño ambiental de incidencia colectiva, extendida a favor de la Agencia de Protección Ambiental en calidad de asegurado o co-asegurado.



Iguales prescripciones a las anotadas arriba, deberán cumplir los titulares de aquellos establecimientos a los que la misma autoridad ambiental así se lo solicite en razón de consideraciones sitio específicas, tales como vulnerabilidad del sitio de emplazamiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental, en concordancia con la Resolución N° 481/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o las que en un futuro las reemplacen.

El único instrumento de garantía financiera suficiente que se admitirá, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 (LGA), serán los contratos de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en las modalidades que determine la superintendencia de seguros de la nación en su carácter de autoridad nacional en seguros o la que en el futuro la reemplace (conf. art. 5°).

Las pólizas deberán ser presentadas y entregadas en original y copia en formato digital ante la dirección general de seguros dependiente de la subsecretaría de finanzas del ministerio de hacienda u organismo que en el futuro la reemplace, quien procederá a su guarda, asimismo las citadas pólizas deberán poseer vigencia corrida y consecutiva, a fin de brindar una cobertura ininterrumpida del riesgo, siendo responsabilidad del obligado reemplazarlas en ocasión de operar sus respectivos vencimientos.

El obligado a contratar el seguro previsto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente una vez que haya presentado la documentación exigida en el artículo anterior por ante la dirección general de seguros, deberá acreditar el cumplimiento de tal extremo por ante la Agencia de Protección Ambiental con la entrega de una copia del expediente electrónico que al efecto hubiere iniciado y entregado el citado organismo (conf. art. 7°).

De acuerdo con el artículo 8°, se establece que los titulares de los establecimientos que resulten comprendidos por el artículo 3° deberán presentar por ante la Dirección de Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, o por la que lo reemplace en el futuro, copia del formulario de autodeterminación del monto mínimo asegurable de entidad suficiente calculado según lo establecido en el anexo II de la Resolución SAyDS n° 1398/08 y modificatorias, suscripto por profesional inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental de la Ley N° 123 y por la entidad aseguradora que otorga la garantía, el cual tendrá carácter de declaración jurada. El cálculo tendrá validez por un (1) año, debiendo ser actualizado a su vencimiento, certificado del mismo modo. El formato de presentación podrá ser establecido por dicha autoridad.

Finalmente el artículo 9° establece que los obligados a contratar el seguro por daño ambiental de incidencia colectiva deberán denunciar, sin perjuicio de adoptar en forma inmediata las acciones tendientes a minimizar y/o recomponer el ambiente dañado, denunciar por medio fehaciente las circunstancias mencionadas precedentemente, al asegurador de modo de activar la cobertura por el siniestro acaecido, a la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda -Dirección General de Seguros- y a la Agencia de Protección Ambiental, por medio fehaciente, cualquier incidente o contingencia que se produzca a consecuencia de su actividad, susceptible de producir un daño ambiental de incidencia colectiva, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho.

### **Resolución N° 2780/10**

A partir de esta resolución se establece la exigencia de contratar una póliza de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva en los pliegos de bases y condiciones particulares, según el articulado que se detalla en el anexo 1 de la presente, para aquellas obras y/o servicios que involucren actividades riesgosas para el ambiente, en virtud de lo establecido en la Resolución Nacional SAyDS N° 1639/07 y la categorización como de impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE), en los términos de la ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y de conformidad con lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 "Ley General de Ambiente".



**Resolución N° 2/09**

Por medio de esta resolución se crea la comisión interorgánica de seguros ambientales, conformada por la Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda o los organismos que en el futuro las reemplacen.

De acuerdo con el artículo 3° será objeto de la comisión interorgánica de seguros ambientales, el de realizar en forma coordinada todas las acciones necesarias a fin de efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**15. SUELOS****15.1 NORMAS NACIONALES****Ley N° 22.428 de 1981**

La Ley N° 22.428, reglamentada mediante Decreto N° 681/81, regula la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, como así también la prevención y control sobre la degradación de las tierras provocada por la acción del hombre. Establece la competencia de la autoridad de aplicación nacional de promover la investigación en los aspectos relacionados con la conservación del suelo, así como difundir las normas conservacionistas que corresponda a toda la población.

En su artículo 1° se declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.

Asimismo, estipula que el Estado Nacional y las provincias que se adhieran al régimen de la presente ley fomentarán la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados en el artículo 1° indica que, a los fines indicados, las respectivas autoridades de aplicación podrán declarar distrito de conservación de suelos toda zona donde sea necesario o conveniente emprender programas de conservación o recuperación de suelos y siempre que se cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o regiones similares. Dicha declaración podrá igualmente ser dispuesta a pedido de productores de la zona.

Establece las obligaciones que deberán cumplir las provincias que se adhieran al régimen de la ley, entre ellas;

- Designar una autoridad provincial de aplicación;
- Completar el relevamiento de los suelos y el conocimiento agro ecológico de su territorio a una escala de estudio que posibilite el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
- Realizar las obras de infraestructura que sean necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del suelo, coordinando, en su caso, la construcción de estas con las autoridades nacionales correspondientes según su naturaleza;
- Aportar recursos presupuestarios en la medida de su posibilidades para condiciones y a los fines referidos la ejecución de las obras y trabajos que resulten necesarios para el manejo conservacionista de las tierras que, por su magnitud o localización no puedan ser efectuados por los particulares o para integrar a los productores parte del costo de los trabajos y obras que hayan realizado de acuerdo con los planes aprobados, en tanto no resulten cubiertos con el subsidio a que se refiere el artículo 9, inciso c) de esta ley.

Asimismo, faculta a las provincias a velar por la aplicación de normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de obras a realizarse en su jurisdicción, como así también a emplazar a los responsables, a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o contratar a costa del incumplidor la ejecución de los trabajos que corresponda realizar, en caso de incumplimiento de los planes y programas aprobados o en situaciones de emergencia (artículo 6°).

En relación con los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y tenedores a cualquier título de inmuebles rurales que se encuentren comprendidos en las zonas declaradas distritos de conservación, en su artículo 7° estipula que podrán solicitar a la autoridad de aplicación la aprobación de la constitución de uno o más consorcios de conservación de conformidad con las reglamentaciones de la presente ley.

En caso de no ser posible la formación de un consorcio y a título excepcional, un productor del distrito podrá solicitar el reconocimiento de su explotación como área demostrativa o como predio conservacionista, con los mismos beneficios y obligaciones que se establezcan para los consorcios de conservación. También se podrán extender esos beneficios y obligaciones a un productor cuyo predio no se encuentre en un distrito de conservación pero que, a juicio de la respectiva autoridad de aplicación, merezca ser considerado como área de experimentación o de recuperación de suelos.

Asimismo, el Decreto Reglamentario N° 681/81 menciona que, a los efectos de la creación de un distrito de conservación de suelos, las autoridades de aplicación de la ley deberán ajustarse a ciertas pautas técnicas mínimas, las que son enumeradas en el artículo 2° del mismo.

Establece que la autoridad de aplicación brindará asesoramiento técnico específico en materia conservacionista.

## **15.2 NORMAS LOCALES**

### **Ley N° 6.776 de 2024**

Esta ley incorpora una serie de modificaciones al “Código Urbanístico” entre las que se destacan las siguientes:

Artículo 2°. - se modifica el artículo 1.2.3.1 “Derechos” del título 1 “Generalidades, principios y definiciones” del “Código Urbanístico”, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“1.2.3.1. Derechos Los propietarios, poseedores, superficiarios y tenedores tienen los siguientes derechos en materia urbanística:

- A. A usar, edificar y aprovechar económicamente el suelo y subsuelo, conforme a su destinación y a las limitaciones fundadas en motivos ambientales, paisajísticos, culturales, fiscales, de accesibilidad universal, y al desarrollo económico y social;
- B. A consultar sobre proyectos y actividades a realizarse sobre el suelo de conformidad al principio de acceso a la información;
- C. A consultar sobre las implicancias de las cuestiones que merezcan dilucidar respecto de la integración del dominio y las normas ambientales, paisajísticas, culturales, fiscales, de desarrollo económico, social y accesibilidad universal, antes de emprender cualquier actividad, de conformidad al principio de acceso a la información;
- D. A participar de los procedimientos de gestión urbano-ambiental;
- E. A ejercer su derecho de iniciativa para inversiones particulares y a concretarlos instrumentos del título 10 de este código”.

Artículo 3°. - se modifica el artículo 1.2.3.2 “Obligaciones” del título 1 “Generalidades, principios y definiciones” del “código urbanístico”, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“1.2.3.2. Obligaciones los propietarios, poseedores, superficiarios y tenedores tienen las siguientes obligaciones en materia urbanística:

- A. A respetar y contribuir con el respeto a las pautas ambientales, paisajísticas, culturales, fiscales, de desarrollo económico, social y accesibilidad universal;
- B. A abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que ponga en riesgo a otras personas, dominios e intereses públicos;
- C. A realizar un uso sustentable del suelo de conformidad a los condicionamientos normativos;
- D. A usar y conservar el inmueble conforme a sus destinos”.

Art. 10.- se sustituyen las siguientes definiciones establecidas en el artículo 1.4.2.2 “Tipos de uso” del título 1 “Generalidades, principios y definiciones” del “código urbanístico”, las cuales quedarán redactadas de la siguiente manera:

Estación terminal: espacio cubierto o descubierto en la que se inician y/o terminan los viajes efectuados por distintos medios de transporte (tren, subterráneo, transporte público automotor y pre y post aéreo).

#### **Ley N° 6.361 de 2020**

Esta ley N° 6.361, a lo largo de un extenso articulado, incorpora modificaciones a la Ley N° 6.099, denominada “Código Urbanístico”, específicamente en cuestiones vinculadas a definiciones contenidas en el mencionado código.

De esta manera el artículo 2° establece que se incorporan al código las siguientes definiciones según su orden alfabético:

Depósito: superficie cubierta o descubierta donde se almacenan productos (materias primas, semi elaborados y/o terminados) para su resguardo.

Fachada activa: se considera fachada activa a aquella fachada principal que cuenta con articulación entre el interior y el exterior del edificio, mediante vanos y/o espacios con visibilidad al interior y/o transparencia.

Uso accesorio: el destinado a satisfacer, dentro de la misma unidad de uso, funciones accesorias del uso principal que no requieren autorización de la actividad económica anexa para su desarrollo.

Uso complementario: el destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela, funciones necesarias para el desarrollo del uso principal.

Uso productivo o industrial: se considera uso productivo o industrial a toda elaboración, transformación física, química o biológica, remanufactura o destrucción de materias primas – tangibles o intangibles- para fabricar por cualquier medio, cualquier tipo de productos o bienes de capital, y su reparación.

#### **Ley N° 6099 de 2018**

Por medio de esta ley se aprueba el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El código urbanístico ordena el tejido, los usos del suelo y las cargas públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las edificaciones que en éstos se desarrollen, considerando las condiciones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad.

Este código regula aquellos asuntos relacionados con el uso del suelo y el subsuelo; las cesiones de espacio público, el parcelamiento y la apertura de vías públicas; el sistema de movilidad; el tejido urbano y la edificabilidad; lineamientos del hábitat; reurbanización e integración socio urbana; la Protección Patrimonial e identidad; los instrumentos de desarrollo territorial y los programas de actuación urbanística; y todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la ciudad (conf. apartado 1.1.2).

Los principios del mencionado código se encuentran en el apartado 1.2.1 y son los siguientes:

**Ciudad integrada.** En cuanto a la vinculación de todas sus zonas entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la ciudad, de la ciudad con los ríos que la rodean y de la ciudad con el conurbano, con el que constituye un área metropolitana.

**Ciudad policéntrica.** En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran área central y, simultáneamente, promover una red de centros secundarios, así como de centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia.

**Ciudad plural.** En cuanto a que sea un espacio de vida para todos los sectores sociales, ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así como un hábitat accesible para las personas con capacidades diferenciales.

**Ciudad saludable.** En cuanto a las condiciones de habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las actividades productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de la gestión de los residuos.

**Ciudad diversa.** En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.

Las normas de este código son de orden público. Sus disposiciones se aplican a la propiedad privada y pública, cualquiera fuere la afectación de sus bienes.

Quedan subordinadas al código urbanístico las disposiciones del Código de Edificación, del Código de Habilitaciones y Verificaciones, del Código de Tránsito y Transporte y cualquier otra norma que se dicte en las materias reguladas por este código las cuales no podrán contener disposición alguna que se le oponga (conf. apartado 1.2.2.2).

Es importante destacar el título 5 del código que refiere al sistema de movilidad, en donde se encuentran desarrollados los siguientes aspectos:

- Movilidad sustentable
- Sistema de movilidad
- Red vial
- Sistemas de transporte
- Modos de transporte
- Jerarquización de red vial
- Vías con l.e. Particularizadas
- Vías con afectaciones a aperturas o
- Controles viales – zona de seguridad de la bocacalle

Finalmente, se debe destacar lo definido en el Título 9, denominado “Protección Patrimonial e Identidad” donde en el apartado 9.1.1 se establecen las Áreas de Protección Patrimonial.

De acuerdo a lo establecido en el Código, Las Áreas de Protección Patrimonial, constituidas por las Áreas de Protección Histórica (APH) y las Áreas de Arquitectura Especial (AE), son áreas, espacios o conjuntos urbanos que, por sus valores histórico-culturales, arquitectónicos, simbólicos y/o ambientales poseen características diferenciales de alto significado patrimonial y por lo tanto merecen tratamiento de protección.

Estos espacios pueden referirse a un área de la ciudad, a una parcela, a un espacio dentro de una parcela y a uno o varios objetos.

Las Áreas de Protección Patrimonial se encuentran identificadas en las Planchetas de Edificabilidad y Usos.

La catalogación constituye el instrumento de protección para la salvaguarda y puesta en valor de edificios a partir de sus criterios de valoración.

A través de la catalogación se determina la normativa que regula cada edificio catalogado y su nivel de protección (conf. apartado 9.1.2).

El Código prevé la posibilidad de una Catalogación Preventiva, mediante la cual, el Poder Ejecutivo, con consulta previa del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, puede incluir edificios en el catálogo preventivo.

Los particulares pueden recurrir dicha catalogación de conformidad a la normativa que regula los procedimientos administrativos.

La catalogación preventiva se notifica fehacientemente a los titulares de la parcela objeto de catalogación y de las parcelas linderas a la misma.

Una vez firme el acto administrativo, el Poder Ejecutivo remite el proyecto de Ley de catalogación al Poder Legislativo.

Una vez incluido en el catálogo preventivo el Organismo Competente debe denegar cualquier pedido de demolición total que se le someta hasta tanto se resuelva la incorporación al Catálogo Definitivo o se desestime la inclusión preventiva.

Durante la vigencia de la catalogación preventiva se permiten las obras estipuladas por los grados de intervención según artículo 9.1.3.2.2.1 para el nivel de protección correspondiente.

La catalogación preventiva decae cuando se sanciona la Ley que cataloga de forma definitiva el bien.

Cuando no se haya sancionado la catalogación definitiva, la catalogación preventiva caduca en el plazo de cuatro (4) años desde su notificación (conf. apartado 9.1.2.1.1).

Los criterios para la Catalogación se definen en el apartado 9.1.2.2., donde la misma se realizará en base a los siguientes criterios de valoración:

**Criterio Urbanístico:** Refiere a las cualidades que posee un edificio que define o califica la trama, el paisaje urbano o el espacio público.

**Criterio Arquitectónico:** Refiere a los elementos poseedores de calidades de estilo, composición, materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante.

**Criterio Histórico – Cultural:** Refiere a aquellos elementos testimoniales de una organización social o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un uso social actual.



**Criterio Singular:** Refiere a las características irreproducibles o de calidad en cuanto a los aspectos técnicos constructivos o el diseño del edificio o sitio.

**Criterio Ambiental:** Conjunto de parámetros que permiten determinar el valor del inmueble dentro del contexto paisajístico en que se inscribe. También se aplica a los inmuebles que contribuyen a la definición de un paisaje cultural urbano.

Los criterios de valoración de un bien deben aparecer en la ficha de catalogación.

Los criterios de valoración anteriormente expuestos deben considerarse en función de los propios elementos a proteger, del análisis del contexto urbano y de los objetivos de planeamiento para el área.

### **Ley N° 5.903 de 2017**

Por medio de esta ley se modifican algunos artículos del régimen de faltas de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

Particularmente y por medio del artículo 1° se establece que toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectúe sin permiso es sancionada con multa de diez mil (10.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o inhabilitación.

Por su lado se establece que toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectúe con permiso vencido o excediendo los términos del permiso otorgado, es sancionada con multa de cinco mil (5.000) a siete mil quinientas (7.500) unidades fijas y/o inhabilitación.

Finalmente se dispone que toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectúe omitiendo la normativa atinente a la seguridad de obra, las disposiciones relativas al tránsito y la seguridad vial y demás normativa de aplicación, es sancionado/a con multa de tres mil (3.000) a treinta mil (30.000) unidades fijas y/o inhabilitación”.

Por medio del artículo 3° se establece que la persona física o jurídica que incumpliere el perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada por la autoridad competente para la reconstrucción o reparación técnica que correspondiere, es sancionada con multa de un mil (1.000) a quince mil (15.000) unidades fijas”.

### **Ley N° 5.902 de 2017**

Por medio de esta ley se regula la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades de los peatones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El artículo 2° establece que, se entiende por vereda y/o acera al área de la vía pública destinada a la circulación de peatones delimitada por la línea oficial o la línea oficial de esquina y el cordón o la franja divisoria que bordeé la calzada, según el caso.

Asimismo, el artículo 7° dispone que se exime al propietario frentista en el supuesto de deterioros ocasionados en la vereda y/o acera por obras de apertura y/o roturas en el espacio público realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos u otros sujetos autorizados, por sí o por terceros.

Si la vereda resultare destruida, parcial o totalmente, como consecuencia de obras ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por terceros, o por raíces de árboles, la reparación o reconstrucción corre por cuenta y cargo de aquel.

**Resolución N° 119/20**

Por medio de esta resolución se aprueba la “Metodología de evaluación del impacto urbano de las propuestas de convenios urbanísticos” y la “Metodología de evaluación de la valorización del suelo, compensación suficiente y contraprestaciones de las propuestas de convenios urbanísticos”

**Resolución N° 95/19**

Esta resolución aprueba la reglamentación técnica del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires referida a los ítems: "arquitectura-instalaciones sanitarias-proyectos y obras-catálogo de elementos de construcción-instalaciones mecánicas-instalaciones eléctricas-arquitectura y estética instalaciones térmicas instalaciones inflamables-instalaciones contra incendio-instalaciones de medios mecánicos de elevación".

**Resolución N° 113/18**

En esta resolución se aprueba el Plan Operativo correspondiente a las amenazas "inundaciones", inundaciones por precipitaciones", inundaciones por sudestada", "incendios", "explosiones", "alteraciones de masas/actos vandálicos/desorden público", "derrumbes y hundimiento de suelo", "interrupción de servicios básicos", "granizos y nevadas", "acto terrorista" y "plagas", de la dirección general de limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante del Plan Director.

**Resolución N° 891/17**

Por medio de esta resolución se reglamenta la modalidad de presentación y registro de documentación, de la siguiente manera:

I. A los efectos del registro de planos de permiso de obra en donde se pretenda la utilización de anclajes de tracción de acuerdo con lo que establece el parágrafo 5.2.2.7 del código de la edificación, se deberá presentar ante la dirección general de registro de obras y catastro, la documentación descrita en los incisos a) y b) del artículo 5.2.2.7.4 del Código de la Edificación, que a continuación se detalla:

- \* Estudio de suelos con determinación de empujes y capacidad portante del suelo.
- \* Estudios que acrediten la no interferencia con instalaciones y/o construcciones vecinas públicas o privadas.
- \* Encomienda del representante técnico de la excavación.

En caso de haberse concedido el registro de planos, en donde no se haya declarado la utilización de anclajes de tracción, y resulte a posteriori necesaria su implementación, la documentación descrita precedentemente deberá ser incorporada al expediente donde conste el referido registro de planos.

II. Previo a la iniciación de los trabajos, se deberá presentar ante la dirección general de registro de obras y catastro, la documentación descrita en los incisos a) y b) que a continuación se detalla:

- \* Plano de relevamiento de las fincas linderas, que incluya las características de muros medianeros y fundaciones.
- \* Proyecto de excavación:
  - Plano de replanteo de estructuras de recalce y contención indicando la secuencia de ejecución.
  - Memoria de excavación.
  - Memoria de procedimientos a emplear en tareas de excavación y recalce de muros.

- Cálculo de la estructura de contención:

Determinación de sobrepresiones de fundaciones linderas.

Determinación del empuje producido por la napa freática.

Determinación de las cargas gravitatorias de los muros a recalzar.

Cálculo de elementos estructurales y sus correspondientes diagramas.

Dimensionamiento y verificación de los elementos estructurales.

Verificación de la tensión del suelo en cada secuencia del proceso de construcción de muros.

- Memoria de procedimientos a emplear para la excavación de fundaciones aún cuando el proyecto no contemple la construcción de subsuelos.

\* Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños que la obra pudiera ocasionar a terceros debido a la excavación y/o uso de anclajes de tracción exigida en el artículo 5.2.2.7.3 "Seguro".

### **Resolución N° 1124/98**

Esta resolución modifica el artículo 3° de la Resolución N° 741/98, el que queda redactado de la siguiente manera: artículo 3°: el estudio de suelos referido en el art. 1° de la presente deberá hallarse suscripto por un profesional en la materia, conformándose con el mismo las especificaciones que se empleen para llevar a cabo los trabajos de fundación o movimiento de suelos a realizar. Dicho profesional será responsable por tales especificaciones, en tanto la empresa constructora lo será por la correcta ejecución de los trabajos.

Las especificaciones deberán tender a la adecuada prevención y preservación de los bienes de daños provocados por pérdida de estabilidad y/o asentamiento del suelo, tanto en lo que refiere a las propiedades linderas o las vecinas, como a las aceras, los pavimentos, o las instalaciones existentes en la vía pública, tanto subterráneas como a nivel. Cuando se deba deprimir la napa, o napas, de agua, el bombeo deberá efectuarse por medio de pozos de sangría rellenos con grava, los cuales serán recubiertos con un geotextil de una trama tal que su abertura de filtración esté comprendida entre 150 y 50 micrones, y el correspondiente coeficiente de permeabilidad esté comprendido entre 0,08 y 0,25 cm/seg.

### **Resolución 741/98**

Por esta resolución se dispone que en todo lugar en el cual, por las características de la obra a realizar o del suelo, las actividades a llevar a cabo pudieren inducir depresiones en las napas freáticas, se exigirá a quien peticionare el correspondiente previo permiso la presentación de un estudio de suelos, conforme los términos previstos por el código de la edificación.

El requisito establecido resultará en lo sucesivo de cumplimiento obligatorio, en oportunidad de gestionarse las correspondientes solicitudes de permiso para llevar a cabo toda obra, pública o privada, en las áreas delimitadas por las siguientes arterias, éstas incluidas:

- A) Av. Gral. Francisco Fernández De La Cruz, Larrazábal, Cnel. M. Chilavert, Proyección Cnel. M. Chilavert, Av. Escalada, Av. Derqui, Av. Eva Perón, Av. Coronel E. Bonorino, Av. Castañares, Corea, Av. Cobo, Del Barco Centenera, Av. Riestra, Av. Gral. Francisco Fernández De La Cruz, Av. La Plata, Coronel Pagola, Av. Sáenz, Del Tigre, José C. Paz, Monteagudo, Av. Amancio Alcorta, Av. Vélez Sársfield, Av. Suárez, Vías Del Fcgr, Ituzaingó, Bolívar, Uspallata, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil, La Dársena Sud, El Riachuelo, Proyección Av. Lisandro De La Torre, Av. Gral. Francisco Fernández De La Cruz;
- B) Av. Leopoldo Lugones, La Pampa, Vías Del FCGBM (Ramal Tigre), Av. Gral Paz, Av. Leopoldo Lugones.

De acuerdo con el artículo 3°, el estudio de suelos deberá hallarse suscripto por un profesional en la materia, conformándose con el mismo las especificaciones que se empleen para llevar a cabo los trabajos de fundación o movimiento de suelos a realizar. Dicho profesional será responsable por tales especificaciones, en tanto la empresa constructora lo será por la correcta ejecución de los trabajos.

Las especificaciones deberán tender a la adecuada prevención y preservación de los bienes de daños provocados por pérdida de estabilidad y/o asentamiento del suelo, tanto en lo que refiere a las propiedades linderas o las vecinas, como a las aceras, los pavimentos, o las instalaciones existentes en la vía pública, tanto subterráneas como a nivel.

Finalmente, lo establecido precedentemente no exime a los profesionales a cargo de obras que se realicen en toda otra zona de la ciudad, cuando existieren indicios o presunciones de encontrarse frente a suelos de bajo valor soporte que lo hiciere necesario, de la obligación de efectuar el pertinente estudio de suelos.

### **Resolución N° 702/97**

Por medio de esta resolución se establece que será exigible un estudio de suelo, conforme a los términos del capítulo 5.3 “de los suelos aptos para cimentar”, del código de la edificación, en las áreas delimitadas por: a) Riachuelo, proyección de Lisandro De La Torre, Av. F.F. De La Cruz, Larrazábal, Chilavert, Av. Escalada, Av. Derqui, Av. Eva Perón, Av. Coronel E. Bonorino, Av. Cobo, Centenera, Av. Riestra, Av. F.F. De La Cruz, Av. La Plata, Av. Vélez Sarsfield, Av. Suarez, Deslinde Vías Del FF.CC. Ex Roca, Ituzaingó, Bolívar, Uspallata, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil, Dársena Sud, Riachuelo; B) Av. Lugones, La Pampa, vías del FF.CC. Ex Mitre ramal a Tigre y av. Gral. Paz, y en todo otro lugar en donde por características del suelo o de obra, sea necesario deprimir las napas freáticas.

El artículo 2° dispone que el estudio de suelo será parte de los requisitos indispensables para la solicitud de permiso para realizar trabajos en la vía pública y/o en las obras en propiedades privadas.

El estudio de suelo será realizado por un profesional especializado en la materia, el cual será responsable de las especificaciones de los trabajos de fundación o movimientos de suelos a realizar. La empresa constructora lo será de la correcta ejecución de estos, tendientes a preservar otras instalaciones en la vía pública, como asimismo veredas, pavimentos y propiedades vecinas, de los daños provocados por pérdida de estabilidad y/o asentamiento del subsuelo (conf. Art. 3°).

Por último, el artículo 5° establece que lo dispuesto no exime a los profesionales a cargo, de la obligación de efectuar el estudio de suelo pertinente, cuando existan en cualquier otra zona de la ciudad, indicios o presunciones de estar frente a suelos de bajo valor soporte que lo haga necesario.

## **16. SUSTANCIAS PELIGROSAS**

### **16.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 23.737 de 1989**

Mediante esta ley en el artículo 24°, se establece que el Poder Ejecutivo Nacional, determinará las sustancias que deben ser consideradas precursores y productos químicos.

#### **Decreto N 1.095/96**

Mediante el artículo 1° de este decreto se establecen las medidas que deberán adoptarse a fin de controlar la producción nacional y el comercio interior y exterior de las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

**Decreto N° 1.161/00**

Este decreto establece en su artículo 4° que las personas físicas o de existencia ideal, y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, trasbordar y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional de las sustancias incluidas en las listas I y II del anexo I deberán con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones, inscribirse en el registro especial previsto en el artículo 44 de la Ley N° 23.737, a cargo del Registro Nacional de Precursores Químicos dependiente de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, que actuará como autoridad de aplicación.

A los sujetos ya inscriptos o que, sin tal inscripción, se encontraran desarrollando las operaciones indicadas, se aplicará lo dispuesto por el artículo 33 de este decreto.

A) Las sociedades constituidas en el territorio nacional:

- 1) Acompañarán copias autenticadas de su acto de constitución y modificaciones posteriores si las hubiere, con constancia de su inscripción en el registro público de comercio correspondiente, de la documentación de sus tres últimos ejercicios económicos, o cantidad menor en su caso prescrita por el artículo 234, inciso 1° y la sección IX (artículos 61 y siguientes) de la Ley N° 19.550 (t.o. 1994), con constancia de su regular aprobación por la asamblea de accionistas o reunión de socios pertinentes, siendo condición de la inscripción que la sociedad se encuentre al día en la consideración de dicha documentación y su presentación a la autoridad de contralor conforme al artículo 67 párrafo segundo de la Ley N° 19.550 (t.o. 1994).
- 2) Denunciarán su sede social inscripta en el registro público de comercio, el asiento efectivo de la administración de sus negocios, y si las tuvieren sus agencias, sucursales y representaciones en el país y en el extranjero mencionando su ubicación real y los datos de sus representantes indicados en el inciso siguiente.
- 3) Acompañarán nóminas actualizadas de sus socios, administradores, miembros de los órganos de fiscalización y personal jerárquico en relación de dependencia con mención de los datos prescriptos en el artículo 11 inciso 1° de la Ley N° 19.550 (t.o.1994), el cargo desempeñado, los números de C.U.I.T. o C.U.I.L. Según corresponda y datos filiatorios. También deberán acompañar constancia de la inscripción en el registro industrial de la nación y en rentas.

B) Las sociedades constituidas en el extranjero:

- 1) Acreditarán su inscripción en la República conforme a los artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1994), según corresponda.
  - 2) Acompañarán copia autenticada de la documentación de la que resulte el cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas normas y en los artículos 25 a 28 del Decreto N° 1493/82, incluida la presentación anual de estados contables prescrita por el segundo párrafo del último de dichos artículos, la que será condición de la vigencia de su inscripción en el registro especial.
  - 3) Informarán su condición de sociedades controlantes, controladas o vinculadas, especificando los alcances de dicho control o vinculación e indicando la denominación, domicilio y datos de inscripción en el registro público de comercio de la sociedad controlante, controlada o vinculada.
- C) Para otras entidades que desarrollen o se propongan desarrollar las operaciones mencionadas en el presente artículo, la secretaria fijará a su requerimiento, recaudos análogos a los precedentemente establecidos, adecuados a la naturaleza y forma de funcionamiento de las entidades.



La información y constancias previstas en este artículo deberán mantenerse actualizadas durante la vigencia del certificado contemplado en el artículo siguiente.

La renovación del mismo no será acordada si, al tiempo de solicitársela, dicha actualización no se hallare satisfecha, salvo excepción que la secretaria estime procedente en casos de urgencia debidamente justificados, supuesto en el cual el incumplimiento deberá regularizarse dentro del plazo indicado en el artículo siguiente"

### **Resolución N° 15/24**

En esta resolución se aprueba el listado de sustancias controladas sujetas a cupos de importación.

Asimismo, se aprueban las medidas de control de las sustancias controladas sobre las cuales deberán otorgarse las cuotas de importación.

A los efectos de la presente resolución se entenderá por:

- A) Cupo de importación: es la cantidad de las importaciones de sustancias controladas que se establece antes del comienzo de un determinado período de control, para las sustancias incluidas en el cronograma de reducción/eliminación de sustancias controladas, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el marco del Protocolo de Montreal, sus ajustes, sus respectivas enmiendas y compromisos particulares asumidos por el país con el comité ejecutivo para la implementación del Protocolo de Montreal.

Para el caso de las sustancias incluidas en el anexo c - grupo 1 del Protocolo de Montreal se determinarán en función de los valores máximos de consumo y producción a los que se hubiera comprometido la república argentina y estará expresado en toneladas PAO (tn PAO).

Para el caso de las sustancias incluidas en el anexo f del Protocolo de Montreal se determinarán en función de los valores máximos de consumo a los que se hubiera comprometido la república argentina y estará expresado en toneladas co<sub>2</sub> equivalentes cien (100) años.

- A) Cuota: es la cantidad de sustancias controladas sujetas a cupo que se permitirá importar a un interesado en un cierto período de control, con el fin de que las importaciones no sobrepasen el cupo establecido. La cuota será establecida antes del comienzo del período de control de que se trate, estará vinculada al anexo y grupo del cronograma de reducción/eliminación de sustancias controladas y a su registro histórico y se expresará para el anexo c en toneladas PAO (tn PAO) y para el anexo f se expresará en toneladas co<sub>2</sub> equivalentes cien (100) años.
- B) Las cuotas serán asignadas a solicitud del interesado y su monto se calculará en función de lo establecido en el artículo 13 y concordantes de la presente resolución.
- C) Importación/exportación: a los fines de lo establecido en esta resolución se entenderá como "importación" la introducción de cualquier sustancia controlada al territorio nacional, y como "exportación" la salida de cualquier sustancia controlada del territorio nacional. No se considerarán como importación las operaciones de tránsito internacional y los transbordos de sustancias controladas. Tampoco se considerarán como exportación las sustancias controladas enviadas desde el territorio nacional al área aduanera especial de tierra del fuego.

### **Resolución N° 350/23**

Por esta resolución se establecen los requisitos técnicos mínimos para el almacenamiento de mercurio, que deberán cumplir aquellos sujetos que tengan en su posesión dicho material.



Se encuentran obligados al cumplimiento de los requisitos técnicos para el almacenamiento de mercurio toda persona humana o jurídica:

- A) Que hubiera solicitado la exención en el marco de la Resolución MAyDS N° 299/21;
- B) Que se aprueben los planes de reconversión en el marco del Convenio de Minamata sobre el mercurio de la Resolución MAyDS N° 503/22;
- C) Que se encuentre alcanzada por la Ley N° 24.051.

#### **Resolución N° 504/22**

Mediante esta resolución se crea el Listado Nacional de Sustancias y Productos Químicos Existentes, Controlados, Restringidos y Prohibidos, cuyo objeto es consolidar una base de información sobre las sustancias reguladas y los productos químicos producidos, comercializados y utilizados en el territorio argentino con el fin de facilitar la aplicación de la normativa nacional y el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales asumidos.

El Listado Nacional de Sustancias y Productos Químicos Existentes, Controlados, Restringidos y Prohibidos es integrado, entre otras, por las siguientes:

- A. Normativa nacional publicada en el Boletín Oficial;
- B. Registros nacionales existentes en materia de sustancias y productos químicos;
- C. Otras fuentes oficiales relevadas por la autoridad de aplicación o aportadas por las autoridades competentes;
- D. Información complementaria presentada por los productores, importadores, comercializadores y usuarios de productos químicos y sus asociaciones.

#### **Resolución N° 299/21**

Por medio de esta resolución se establecen los lineamientos relativos a la gestión de mercurio elemental, sus mezclas y compuestos como así también, de los productos con mercurio añadido.

Se encuentran alcanzados por la presente resolución aquellos insumos, materias primas o productos que contengan mercurio elemental, sus mezclas y compuestos, para los cuales resulta necesario prohibir o restringir su uso, fabricación, importación o exportación, así como también supuestos de exclusión y exención.

Por último, se prohíbe el uso del mercurio elemental, sus mezclas y/o compuestos en los procesos productivos que se encuentran listados en el anexo I.

#### **Resolución N° 110/21**

Mediante esta resolución se establece el procedimiento de importación y exportación de los productos químicos detallados en el siguiente artículo, los que se encuentran sujetos al Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) conforme a la Ley N° 25.278 que aprueba el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.

#### **Resolución N° 451/19**

Mediante el artículo 1° de esta resolución, se prohíbe la producción, importación, formulación, comercio y uso de los productos químicos alcanzados por el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ya sea como sustancias puras o presentes en mezclas o formulaciones de conformidad con lo establecido en el anexo I.

Asimismo, se establece que los productos químicos prohibidos según el artículo 1º y los residuos contaminados con éstos, deberán ser gestionados como residuos peligrosos conforme la normativa vigente en la materia. Toda persona humana o jurídica que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no haya declarado ante la secretaría de control y monitoreo ambiental del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible o la que en el futuro la reemplace, que se encuentra en posesión de los mismos, deberá realizar dicha declaración previo a su gestión para tratamiento y disposición final.

### **Resolución N° 157/03**

Esta resolución estableció que Registro Nacional de Precursores Químicos procederá, al reempadronamiento de personas físicas o de existencia ideal, y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, trasbordar y/o realizar cualquier tipo de transacción, tanto nacional como internacional de las sustancias incluidas en las listas I y II del anexo I al Decreto N° 1095/96 y su modificatorio 1161/00, estuvieren o no registradas con anterioridad.

### **Resolución N° 115/03**

Mediante esta resolución se estableció reempadronamiento general de empresas, personas físicas o jurídicas que comercialicen los productos de las listas I y II del Decreto N° 1095/96 y su modificatorio N° 1161/00, estuvieren o no registradas con anterioridad.

Asimismo, el artículo 2º determinó la obligatoriedad de dicho reempadronamiento para la totalidad de las empresas, personas físicas o jurídicas referenciadas.

### **Disposición N° 2975/19**

Por medio de esta disposición se aprueba la Nómina del Cuerpo de Inspectores de Precursores Químicos.

## **16.2 NORMAS LOCALES**

### **Ley N° 5.468 de 2016**

Por medio de esta ley se define la forma de disponer la información obrante y a recolectar en materia de sustancias inflamables y su localización en inmuebles, de manera de facilitar la acción de los agentes públicos y bomberos, reducir el impacto de daños en zonas aledañas y minimizar el riesgo de vidas en caso de incendios y explosiones.

El artículo 2º crea la base de datos de información contra incendios de la Ciudad de Buenos Aires (BDII).

La BDII abarca, como mínimo, a todos aquellos establecimientos industriales, Comerciales y depósitos y -según lo establezca la reglamentación- cualquier otro edificio o establecimiento que pueda contener sustancias peligrosas.

De acuerdo con el artículo 5º la BDII debe contener como mínimo y de corresponder la siguiente información relativa a:

- A) Materiales inflamables que se encuentren al interior de los establecimientos enumerados en el artículo 4º,
- B) Velocidad de combustión,
- C) Carga de fuego;

- D) Sector de incendio; en todos los casos la información deberá ajustarse a la clasificación y definiciones que establece el código de planeamiento urbano en su sección 1, 1.2 definición de términos técnicos; 1.2.1 significado; inciso c) de las sustancias.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 6° la BDII contendrá toda la información descripta en el artículo 5° en soporte magnético, fotográfico y/o fílmico a fin de dar información real y actualizada con los últimos informes recibidos ante cualquier siniestro y se vinculará de manera georreferenciada con el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera de poder visualizar en caso de incendio el riesgo por proximidad de otros edificios registrados con material inflamable (conf. Art. 7°).

#### **Decreto N° 202/05**

El presente decreto determina que no podrán usarse como combustibles los aceites que contengan PCB's en concentraciones superiores a dos microgramos por gramos (2 ug/g, 2 ppm).

#### **Decreto N° 217/03**

Por medio de este decreto se aprueba la reglamentación de la Ley N° 760.

De acuerdo con el artículo 1° de esta reglamentación, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en su carácter de guardianes, propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título de transformadores de alta y media tensión, capacitores de potencia, pequeños capacitores, rectificadores, reactores eléctricos de cualquier equipo, instalación, sistema, producto o recipiente que contenga las sustancias denominadas bifenilos policlorados, trifenilos policlorados, bifenilos polibromurados y sus derivados, denominadas genéricamente PCBS en cualquiera de sus formas o combinaciones, sujetarán la operación de los mismos a las disposiciones del presente.

El artículo 3° determina la normativa a aplicar, donde el trasvase, la extracción de muestras, el transporte, almacenamiento y tratamiento de los residuos que contengan PCB's deberá hacerse de acuerdo a las normas contenidas en:

- Ley N° 24.051 y su decreto reglamentario N° 831/93, o aquella normativa que la reemplace.
- Resolución MTSS N° 369/ 91.
- Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79.
- Ley N° 24.449 de tránsito y seguridad vial y su decreto reglamentario N° 779/95.
- Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo y su decreto reglamentario, disposiciones instrumentales y normativa complementaria.
- Resolución N° 293/SMAYDR-GCBA/2000.

El artículo 4° establece que la autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado el registro de generadores o poseedores de PCBS, con los datos señalados en el artículo 3°, quedando excluidos de la obligación de inscribirse en el registro aquellos que posean sólo aparatos que contengan un volumen total de PCB's menor a un litro.

El quedar exceptuado de la inscripción en el registro no exime del cumplimiento de la Ley N° 760 y de su reglamentación.

La autoridad de aplicación podrá proceder a inscribir de oficio a quienes, estando obligados, omitieran cumplir con la declaración jurada del artículo 3°.

En este registro, la autoridad de aplicación dejará además constancia documentada de las sanciones que aplique a los administrados y demás circunstancias relevantes.

Por su lado el artículo 5° determina que el generador o poseedor está obligado a:

1. Almacenar los PCBs usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros residuos;
2. Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los PCBs usados hasta su recogida (recolección) y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de su recolección y que cumplan con lo establecido en el art. 9° de esta reglamentación.
3. Entregar los PCBs usados a transportistas y operadores autorizados inscriptos en el registro nacional de generadores, transportistas y operadores de la Ley N° 24.051 o la que en el futuro la reemplace.
4. Inscribirse en el registro nacional de generadores, transportistas y operadores de la Ley N° 24.051 como generador de residuos peligrosos.
5. Declarar ante la autoridad de aplicación, las técnicas de tratamiento elegidas y justificar técnicamente la elección de las mismas.
6. Constituir un autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar cobertura a los riesgos a la salud de la población que su actividad pudiera causar.
7. Identificar según lo prescripto en el art. 4° de la ley los productos, equipos instalaciones o sistemas en uso que contengan o hayan contenido PCBs en un plazo máximo de 60 días corridos.
8. Identificar todo aparato, que habiendo contenido PCBs haya sido descontaminado y siga en operación, con un rótulo en el que se lea, en forma clara, "aparato descontaminado que ha contenido PCBs".
9. Instrumentar, ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas en cualquier aparato, las medidas correctivas y preventivas para reparar el daño ocasionado, disminuir los riesgos para las personas y el ambiente y tomar las medidas necesarias para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.
10. No podrán usarse como combustibles los aceites que contengan PCBs en concentraciones superiores a dos miligramos por gramo (2ug/g 2ppm).

### **Resolución N° 293/00**

Esta resolución establece que toda persona física o jurídica que posea bifenilos policlorados (PCBs) y trifenilos policlorados (PCTs) en uso, depósito, como residuo o constituyente de residuos, deberá poner en conocimiento estas circunstancias ante la secretaría de medio ambiente y desarrollo regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando a tal fin el formulario de declaración jurada que como anexo I integra la presente, la que deberá ser firmada por el propietario o representante legal y responsable técnico del establecimiento donde se encuentren las sustancias mencionadas.

El artículo 2° establece un plazo máximo e improrrogable de noventa (90) días hábiles a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para la presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la declaración jurada citada en artículo precedente. Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con la presentación en término de la declaración jurada.

Por último, el artículo 4° dispone que los establecimientos que posean PCBs o PCTs como residuos o constituyente de residuos deberán cumplir con lo dispuesto por la normativa nacional sobre residuos peligrosos, a saber, Ley N° 24.051, Decreto N° 831/93, Resolución SRNYDS N° 184/95 y normativa complementaria, hasta tanto la Ciudad de Buenos Aires posea su propia norma sobre la materia.

### **Disposición N° 9229/16**

Esta disposición aprueba los protocolos de actuación operativa del personal de la gerencia operativa de operaciones de prevención y respuesta dependiente de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

## **17. TRANSPORTE/ TRÁNSITO**

### **17.1 NORMAS NACIONALES**

#### **Ley N° 24.449 de 1994**

Esta ley, reglamentada por el Decreto N° 646/95, y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y se aplican a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito.

Quedan excluidos los ferrocarriles.

En relación con su ámbito de aplicación, establece que el mismo será la jurisdicción federal y que podrán adherir a la presente ley los gobiernos provinciales y municipales.

#### **Decreto N° 779/95**

El Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley de Tránsito N° 24.449 en su Anexo S dispone la aprobación de normas funcionales que conforman el Reglamento General de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

El artículo 4 del Anexo S del Decreto N° 779/95 dispone que la Secretaría de Transporte de la Nación a través de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial es el organismo de aplicación del presente reglamento.

En su capítulo II dispone las condiciones para el transporte, abarcando la descripción de los requerimientos de vehículos, los equipamientos. En su sección II establece el acondicionamiento de las cargas, las formas de descarga, el almacenaje y las operaciones de transporte.

En su sección III, dispone el itinerario y el estacionamiento del transportista, como así también en su sección IV los requerimientos del personal involucrado en la operación de transporte.

En su capítulo III, la documentación que deberán portar los vehículos automotores que transporten mercancías peligrosas. En su capítulo IV dispone los procedimientos a ser utilizados en caso de emergencia.

En su capítulo V establece los deberes, obligaciones y responsabilidades de los sujetos involucrados en el transporte de mercancías peligrosas.

Así en su sección I indica aquellas relativas a los fabricantes de vehículos, equipamientos y productos, y en su sección II y III las relativas al contratante del expedidor y del destinatario y del transportista respectivamente.

Al respecto en su artículo 43° dispone que el contratante del transporte debe exigir del transportista el uso de vehículos y equipamientos en buenas condiciones operacionales y adecuados al uso a que se destinen.

En su artículo 44° dispone que el contrato de transporte debe estipular quien será el responsable, si el contratante o el transportista, por el suministro de los equipos necesarios para las situaciones de emergencia.



El artículo 45° indica los deberes del expedidor, siendo los mismos:

- A. Proporcionar al transportista los documentos exigibles para el transporte de mercancías peligrosas asumiendo la responsabilidad por lo que declara;
- B. Brindar al transportista, de conformidad con el fabricante, todas las informaciones sobre el producto peligroso y los riesgos a él asociados, las medidas de seguridad en el transporte y las precauciones esenciales a ser adoptadas en caso de emergencia;
- C. Entregar al transportista las mercancías debidamente rotuladas, etiquetadas, marcadas y acondicionadas siguiendo las especificaciones del fabricante del producto, respetando las disposiciones relativas a embalajes y recipientes intermedios para graneles (RIC), que consten en las normas de especificación técnica;
- D. Exigir del transportista la utilización de rótulos de riesgo y paneles de seguridad identificadores de la carga, conforme a lo establecido en las normas de especificación técnica;
- E. Acordar con el transportista, en el caso que este no lo posea, el suministro de rótulos de riesgo y paneles de seguridad, o equipos específicos para atender las situaciones de emergencia, con las debidas instrucciones para su correcta utilización;
- F. No aceptar el uso de vehículos o equipos cuando existieran evidencias claras de su inadecuación o mal estado de conservación y exigir, el porte en condiciones de validez, de los certificados referidos en los literales c), d) y e) del artículo 35°;
- G. Exigir al transportista, previo a la carga de producto a granel, una declaración firmada bajo responsabilidad de éste, que indique cual fue, como mínimo, el último producto transportado por el vehículo y las normas utilizadas en la descontaminación.

En su artículo 46° establece la obligación del expedidor y el destinatario a prestar todo el apoyo y brindar las aclaraciones a la autoridad de aplicación en los casos de emergencia.

Por último, en su artículo 47° dispone que las operaciones de carga y de descarga son responsabilidad, salvo pacto en contrario, del expedidor y del destinatario respectivamente. Estableciendo a su vez que corresponde a ellos dar capacitación y orientación adecuada al personal interviniente, en cuanto a los procedimientos a ser adoptados en esas operaciones.

### **Disposición N° 7/10**

Esta disposición, complementa el artículo 53° de la ley N° 24.449 que establece en su inciso b) apartado 1, la prohibición de utilizar unidades con más de diez (10) años de antigüedad para el transporte de sustancias peligrosas.

Dicha norma también expresa la posibilidad de disponer mayores plazos de antigüedad en tanto se ajusten a limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica obligatoria.

En su artículo 3° dispone que los vehículos de transporte automotor de carga, excluida la peligrosa, podrán continuar prestando servicios más allá de los plazos establecidos en el artículo 53, inciso b), apartado 2, de la Ley N° 24.449, siempre que aprueben la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) cuyo certificado tendrá una vigencia de seis (6) meses.

## **17.2 NORMAS LOCALES**

### **Ley N° 6.132 de 2018**

Por medio de esta ley el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad deberá realizar un relevamiento de todas las estaciones de subterráneos y conexiones de red ya existentes a la fecha de publicación de esta ley a fin de establecer:

- A) Las estaciones que cuentan con accesibilidad integral;
- B) Las estaciones en las que la accesibilidad integral puede ser alcanzada mediante la realización de obras de infraestructura de acuerdo al criterio de adaptabilidad o que simplemente requieran a tal efecto de una autorización de los organismos administrativos de protección patrimonial;
- C) Las estaciones sin accesibilidad integral que puedan ser adaptadas con aplicación del criterio de practicabilidad, mencionando las limitaciones que en cada una de ellas resulten insalvables;
- D) Las estaciones en las que, para alcanzar la accesibilidad integral o reducida, sean necesarias obras de infraestructura en inmuebles aledaños, identificando en tal caso los posibles inmuebles, respecto de los que resulte necesario su declaración de utilidad pública sujeto a expropiación; y
- E) Las estaciones que no pueden ser sometidas al proceso de adaptabilidad ni aún según el criterio de practicabilidad, especificando los motivos que así lo justifiquen.

### **Ley N° 4.472 de 2012**

Por medio de esta ley se establece como objetivo la regulación y reestructuración del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (subte), teniendo como objetivo la prestación idónea, eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas ferroviarias de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de superficie y subterráneas, así como la seguridad operativa en la prestación del servicio público.

El artículo 2° dispone que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) asume, el servicio público del subte que se encuentre exclusivamente en jurisdicción de la CABA y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro (servicio subte).

Se designa a subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) como autoridad de aplicación de lo dispuesto en la presente ley y se establece que SBASE tendrá a su cargo el desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del subte, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio (conf. art. 4° y 5°).

En el artículo 15° se fijan los siguientes principios generales y objetivos para la política a aplicar en materia del servicio subte:

1. Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.
2. Garantizar la gestión y control de la operación del servicio, de manera que se ajuste a los niveles de eficiencia que se establezcan al efecto, en condiciones de calidad.
3. Promover la operación, confiabilidad, igualdad, no discriminación y uso generalizado del servicio subte.
4. Promover la concientización sobre la necesidad de protección de los bienes afectados al servicio.
5. Asegurar la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios, excepto supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.
6. Intervenir el estado en el servicio subte conforme a las reglas de competencia que consagra esta ley, en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 de la constitución de la CABA.
7. Establecer un programa de inversiones necesarias para la renovación, mejoramiento y para un correcto mantenimiento y conservación de la infraestructura, de las vías y del material rodante en las redes existentes.
8. Establecer un programa de inversiones para la expansión del subte y procurar su financiamiento, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las Leyes N° 670 y 2710 y/o nuevos planes de largo plazo actualizados y desarrollados por SBASE.

El artículo 35° determina que autoridad de aplicación, tendrá las siguientes funciones y competencias, sin perjuicio de las que le han sido atribuidas por normas vigentes:

- 1) Administrar el sistema de infraestructura del subte y de los bienes necesarios para el cumplimiento de aquella. Asimismo, administrará el patrimonio ferroviario que se encuentre en jurisdicción de la CABA.
- 2) Planear, confeccionar y aprobar proyectos de infraestructuras ferroviarias, construir, rehabilitar y mantener los mismos, con sus propios recursos o los recursos asignados a través del fondo subte y/u otros que se asignen en el futuro.
- 3) Ejecutar las obras y proyectos relativos a la expansión de las redes de subterráneos.
- 4) Realizar las inversiones para la recuperación y modernización de las líneas existentes y programar y ejecutar la expansión de las redes ferroviarias de superficie y subterráneas.
- 5) Controlar e inspeccionar la infraestructura del subte y la circulación ferroviaria que se produzca en la misma.
- 6) Explotar los bienes de titularidad de la CABA que formen parte de la infraestructura del subte cuya gestión se le encomiende o transfiera.
- 7) Cooperar con los organismos que en otros estados administren las infraestructuras ferroviarias, para establecer y adjudicar capacidad de infraestructura que abarque más de una red.
- 8) Proponer nuevas redes y trazas para la expansión de la red.
- 9) Gestionar las explotaciones colaterales.
- 10) Percibir los cánones por utilización de infraestructura ferroviaria, y en su caso, por la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares
- 11) Confeccionar un registro unificado y actualizado del material rodante ferroviario.
- 12) Emitir órdenes de emergencia dirigidas a la concesionaria, disponiendo medidas de aplicación inmediata tendiente a la seguridad de las operaciones ferroviarias, pudiendo disponer la interrupción de la operación.
- 13) Dirigir y encomendar las investigaciones técnicas sobre materias relativas al transporte y a la seguridad ferroviaria.
- 14) Administrar el fideicomiso SBASE.
- 15) Otorgar la concesión del servicio subte.
- 16) Fijar y aplicar las tarifas, cuadros tarifarios y tarifas de interés social del servicio subte.
- 17) Controlar y fiscalizar el servicio subte y velar por el cumplimiento de las normas administrativas establecidas en la presente ley.
- 18) Realizar las acciones conducentes para garantizar los derechos y obligaciones de usuarios y concesionarios.
- 19) Verificar y asegurar los niveles de eficiencia que se establezcan, en condiciones de calidad equiparables a las mejores prácticas internacionales.
- 20) Aplicar las penalidades que correspondan conforme al contrato de concesión.
- 21) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y el contrato de concesión.
- 22) Todas aquellas otras que deriven de su especialidad y/u objeto.

### **Ley N° 2.045 de 2006**

Mediante esta ley se establece la obligatoriedad de circular por la red de tránsito pesado vigente de la Ciudad de Buenos Aires, para los vehículos destinados al transporte de inflamables o combustibles líquidos a granel.

A los fines de realizar la distribución de su carga, los vehículos deben circular por las restantes arterias de la ciudad, únicamente con el objeto de llegar a su destino y regresar accediendo y retornando por el itinerario más corto desde y hasta la red de tránsito pesado vigente (conf. Art 2°).

El horario para la operatoria de distribución de la carga de los vehículos mencionados se establecerá vía reglamentación.

**Ley N° 2.148 de 2006**

Por medio de esta ley se aprueba el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el apartado “Objeto del código”, se establece que las disposiciones de este código y sus normas reglamentarias tienen como objetivo básico la utilización adecuada y segura de la vía pública por parte de los distintos usuarios que circulan por ella, en un marco de respeto mutuo, propendiendo a la preservación del medio ambiente, a la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas que impidan el desplazamiento de las personas y a la educación para una correcta prevención vial.

En el apartado 2.1.2 se establece que, a fin de preservar la estructura y la seguridad vial, el medio ambiente y la fluidez de la circulación, procurando priorizar el transporte público de pasajeros y de taxis, la autoridad de aplicación puede proponer:

- A) Arterias o carriles para la circulación exclusiva u obligatoria de vehículos del transporte colectivo de pasajeros, taxis o transporte de cargas.
- B) Sentido del tránsito diferencial o exclusivo para carriles de una arteria determinada, en diferentes horarios o fechas y los desvíos pertinentes.
- C) Estacionamiento alternado u otra modalidad según el lugar.
- D) Peaje diferenciado en autopistas que privilegie la plena ocupación de los vehículos particulares.
- E) Una red integral y permanente para la circulación de ciclorrodados.

En relación con el cierre, apertura y/o rotura de la vía pública por obra, se establece que toda obra en la vía pública destinada a la instalación o reparación de la infraestructura de servicios ya sea en calzada o acera, debe contar con la autorización previa de la autoridad competente y con señalización de advertencia antes del comienzo de la misma, conforme se establece en el manual de señalización vial transitoria.

Durante la ejecución de obras en la vía pública debe preverse paso supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente perjuicio o riesgo.

Igualmente, se debe asegurar el pasaje hacia los lugares solo accesibles por la zona en obra.

Para el caso de toda obra en entornos urbanos que afecte de manera total o parcial, aceras, bisisendas, ciclovías y/o arterias con velocidades máximas de hasta 70 km/h, excepto autopistas, la utilización de señalamiento vial transitorio será de conformidad a lo exigido por el manual de señalización vial transitoria.

El apartado 5.1.4 establece que está prohibido emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, vibraciones, gases, humos, combustible no quemado y otros contaminantes en la vía pública, por encima de los límites establecidos.

En el apartado 9.3.1 se establecen las obligaciones que este código establece para la utilización del servicio de transporte subterráneo.

Finalmente, el capítulo 9.8 define los requisitos para el transporte de sustancias peligrosas y reglas para casos especiales.

Por último, el capítulo 15 asimismo, incorpora el concepto de “Sistema Integral de Transporte”, adoptando alternativas tecnológicas apropiadas que permitan atender el interés público, armonizando los requerimientos de movilidad de la población con la protección del medio ambiente y el incremento de la productividad, de acuerdo con las políticas de ocupación y uso del suelo, las diversas tipologías del sistema vial y los niveles y características de la demanda.

El Código de Tránsito que por esta ley se establece, a partir de su última consolidación, ha recepcionado las estipulaciones que contenían las viejas leyes N° 216 y 5.990, entre otras.

En tal sentido, en las definiciones generales de la norma se establece que el Paseo del Bajo, es el que se compone por el corredor vial que conecta la autopista Presidente Arturo Humberto Illia, al norte, con las autopistas Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, al sur, y allí la circulación es exclusiva y obligatoria para tránsito pesado y ómnibus de transporte de pasajeros de larga distancia.

Por su parte el apartado 1.1.5 define el Atlas Vial de la Ciudad el que, entre otra información debe contener, la indicación de las arterias o sus tramos integrantes de la red de tránsito pesado.

Finalmente, el apartado 7.1.4 dispone que se prohíbe el estacionamiento en la vía pública durante las veinticuatro (24) horas de ómnibus, micrómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y maquinaria especial.

### **Ley N° 670 de 2001**

Por medio de esta Ley se autoriza al Poder Ejecutivo a la construcción de nuevas líneas de subterráneos que vinculen en su trayecto, entre otros, a los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo, denominada Línea "F"; los barrios de Retiro, Caballito, Villa del Parque y Agronomía, denominada Línea "G"; y los barrios de Parque Chacabuco, Villa Crespo, Palermo, Retiro y/o Núñez, denominada Línea "I".

El artículo 2° establece que se declara de utilidad pública el subsuelo de los bienes necesarios para la ejecución de la obra que se aprueba por la presente ley.

## **18. MARCO INSTITUCIONAL**

En esta sección se describe el marco institucional ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente la estructura orgánica de la autoridad de aplicación de la Ley N° 123.

### **Ley N° 123 de 1998**

En torno al marco institucional que establece la Ley N° 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicialmente debemos mencionar lo dispuesto en el artículo 7°.

El artículo dispone que las disposiciones de esta ley se aplican dentro de los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires, con los alcances previstos en el artículo 8° de su constitución.

El artículo 8° de la ley establece a su vez que el Poder Ejecutivo designa la autoridad de aplicación de la presente ley.

Y en el mismo artículo se crea en el ámbito de esta una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental y un Consejo Asesor Permanente.

El artículo 44° determina que la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental está integrada por representantes de las reparticiones sectoriales del Gobierno de la Ciudad con incumbencias o funciones vinculadas al régimen de la presente ley, según lo determine la reglamentación.

Por su parte el artículo 47° establece que consejo asesor permanente estará integrado por representantes de las universidades con sede en la Ciudad de Buenos Aires, centros de investigación científica, asociaciones de profesionales, trabajadores y empresarios, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y toda otra entidad representativa de sectores interesados, con los alcances que determine la reglamentación.



Corresponde al consejo asesor permanente responder las consultas puntuales provenientes de la autoridad de aplicación de esta ley en relación con casos específicos.

Funciona también en instancias consultivas para la formulación de políticas, regulaciones, aplicación de nuevas tecnologías y sus consecuencias ambientales, la elaboración de propuestas de normas técnicas, la adopción de parámetros ambientales de acuerdo con las leyes locales y nacionales y la constitución de comisiones técnicas (conf.art.46°).

### **Decreto N° 85/19**

Mediante este decreto se reglamenta la Ley N° 123. En el artículo 8° se establece que se designa como autoridad de aplicación a la **Agencia de Protección Ambiental** (en adelante APra) o al organismo que en el futuro la reemplace.

### **Ley N° 2.628 de 2007**

Esta ley con texto consolidado mediante Ley N° 6.724 dispone en el artículo 1° que se crea la APra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con la organización y competencias determinadas en la presente ley en las materias de política ambiental, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de legalidad que ejercerá el ministerio precitado.

De acuerdo al artículo 2° la APra de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la jurisdicción.

Se define como el ambiente a un sistema de relaciones de alta complejidad entre sus dos subcomponentes constitutivos, el natural (agua, aire, suelo, biota, patrimonio natural) y el antrópico (socio, económico, cultural) en el que la variación de uno solo de sus factores provoca reacciones en cadena que modifican su estado equilibrio.

Se entiende por política ambiental al conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

La misma debe considerarse como política de estado a los fines de un desarrollo sustentable y perdurable en el tiempo.

Las herramientas para la gestión ambiental son, entre otras:

1. La evaluación de impacto ambiental.
2. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
3. La educación ambiental.
4. La elaboración e implementación de planes de producción limpia para la comunidad regulada.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

La agencia será administrada por un (1) presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. art. 4°).

### **Ley N° 6.684 de 2023**

La presente norma es la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El artículo 1° establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los ministros.

El Jefe de Gobierno, en uso o en ejercicio de las facultades establecidas por el artículo 99, párrafo segundo de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá delegar funciones en una Vicejefatura de Gobierno.

Asimismo, el poder ejecutivo está compuesto por el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y diez (10) ministros y ministras tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los ministerios son los siguientes:

- Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros
- Ministerio de Hacienda y Finanzas
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Seguridad
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Desarrollo Económico
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
- Ministerio de Movilidad e Infraestructura

En cuanto al proyecto en análisis, las autoridades con alguna función relacionada son:

A) Vicejefatura de Gobierno:

Diseñar políticas vinculadas al ambiente, el desarrollo sostenible y el cambio climático.

Diseñar, controlar y fiscalizar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente urbano, en correspondencia con las establecidas en el orden nacional y área metropolitana.

Diseñar políticas destinadas a ciudades sostenibles.

Planificar, instrumentar y fiscalizar políticas destinadas a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entender en las políticas de infraestructura verde urbana, preservación e incremento de los espacios verdes, reforestación, áreas de conservación y biocorredores.

Promover planes de recomposición ambiental en sitios objeto de daño ambiental de conformidad con la normativa vigente.

Desarrollar políticas orientadas a la sustentabilidad, la eficiencia energética y al uso de fuentes alternativas de energía.

Entender en las actividades de elaboración del Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y supervisar su cumplimiento, en coordinación con comunas y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Articular las relaciones institucionales con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones en general, vinculadas con las problemáticas del ambiente.

**B) Jefatura de Gobierno:**

Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente.

**C) Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana:**

Elaborar e implementar los proyectos de obra pública para el cuidado y recuperación del medioambiente y la promoción de la sustentabilidad, en coordinación con la Vicejefatura de Gobierno.

Diseñar e implementar las políticas y programas para la administración y control del uso del suelo y subsuelo.

**D) Ministerio de Movilidad e Infraestructura:**

Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito en coordinación con las fuerzas policiales y de seguridad que actúan en la jurisdicción.

Entender en la formulación de políticas, planificación, regulaciones y planes de los sistemas de tránsito y transporte concernientes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su articulación con el área metropolitana, así como en la coordinación interjurisdiccional, en conjunto con el Ministerio de Justicia.

Entender en el diseño e implementación de las políticas para promover la movilidad saludable, en ciclorodados o peatonal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**E) Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano:**

Intervenir, implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar y supervisar el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos.

**Decreto N° 387/23**

Por este decreto se establece la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal sentido en el anexo a la norma se establecen, entre otras, el organigrama y las responsabilidades primarias de la Vicejefatura de Gobierno.

La mencionada vicejefatura cuenta con varias subsecretarías, una de las cuales es la Subsecretaría de Ambiente.

Esta subsecretaría posee las siguientes direcciones generales:

De Política y Estrategia Ambiental

De Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

De Desarrollo Sostenible y Economía Circular

De Gestión Animal

Y como área fuera de nivel, aparece la Agencia de Protección Ambiental.

En relación con el organigrama del Ministerio de Infraestructura, el mismo cuenta en lo que a este marco interesa, con una Secretaría de Tránsito y una de Transporte.

Aparecen luego una serie de subsecretarías con injerencia en la temática que se analiza, las cuales son:

Subsecretaría de Planeamiento Urbano

Subsecretaría de Proyectos y Obras

Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial

Subsecretaría de Gestión y Control de la Movilidad

Y luego como organismos fuera de nivel, aparece Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASA).

Finalmente, y en cuanto a la posibilidad de formular reclamos, los ciudadanos cuentan con una serie de áreas, en su mayoría bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, dependiente de la Jefatura de Gobierno.

La mencionada secretaría posee subsecretarías, las que en función del proyecto que se analiza podemos mencionar como:

Subsecretaría de gobierno

Dirección General del Gobierno

Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

Dirección General de Colectividades y Migrantes

Subsecretaría de Servicios

Dirección General de Habilitación a Conductores

Dirección General de Registro del Estado Civil

Subsecretaría de Vinculación Ciudadana

Dirección General de Atención Ciudadana y Servicios

Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía

Dirección General de Competencias Comunes y Talleres

Subsecretaría de Asuntos Públicos y Territoriales

Dirección General de Articulación de Proyectos

Dirección General de Gestión de Asuntos Públicos Locales

Dirección General de Monitoreo y Simplificación de Procesos

Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento Territorial

Dirección General de Planificación Estratégica Territorial

Dirección General de Descentralización y Gestión Institucional

Subsecretaría de Gestión Comunal

Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado

Dirección General de Obras Comunes

Dirección General de Cementerios

Por fuera de nivel en el organigrama y en lo que a este informe interesa aparece el Ente Regulador de Servicios Públicos - Ley N° 210.

Asimismo, mencionar que la línea 147 de atención ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, depende jerárquicamente de la Secretaría de Gobierno y vínculo ciudadano a través de la Dirección General de Atención Ciudadana y Servicios Desconcentrados, encargada de la gestión directa de reclamos, consultas y turnos para los vecinos.

### **Resolución N° 239/25**

Por medio de esta resolución se aprueba a partir del 1° de septiembre de 2025 la estructura organizativa de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal sentido se define que la agencia posee dos direcciones generales:

- Evaluación ambiental
- Control ambiental

La Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental tiene tres gerencias operativas:

- Gerencia operativa de evaluación de impacto ambiental: dentro de esta gerencia, se encuentran las subgerencias operativas siguientes:
  - Obras públicas
  - Impacto ambiental de actividades y proyectos
  - Impacto acústico
  - Impacto acumulado
- Gerencia operativa de calidad ambiental
- Gerencia operativa de gestión de residuos

En el apartado 1.6 se establecen las responsabilidades primarias de la Dirección General de Evaluación Ambiental, entre las que se pueden mencionar:

Otorgar, renovar, modificar, rechazar y/o dejar sin efecto los certificados de aptitud ambiental que resulten categorizados como sin relevante efecto.

Solicitar las fiscalizaciones y verificaciones pertinentes a la dirección general control ambiental o a los organismos estatales competentes que correspondiese.

Aprobar los planes de remediación evaluados previamente por la gerencia operativa calidad ambiental.

Administrar los registros correspondientes a la normativa ambiental materia de su competencia.

En el apartado 1.6.2. Se establecen la descripción de acciones de la Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental entre las que se pueden mencionar:

Evaluar los estudios de impacto ambiental presentados por las actividades, obras públicas y privadas, alcanzadas por el marco normativo vigente y proponer una categorización.

Proporcionar capacitación y asesoramiento sobre el marco normativo vigente referido al impacto ambiental.

Asesorar a la dirección general en el análisis y actualización de los procedimientos técnicos administrativos de la normativa de aplicación específica de Evaluación de Impacto Ambiental e Impacto Acústico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Propiciar el procedimiento técnico administrativo de evaluación ambiental estratégica, a efectos de procurar un instrumento para la planificación sostenible de la ciudad.

Elaborar informes técnicos de las obras y/o usos analizados en el ámbito de sus competencias.

En el apartado 1.6.2.1 se establecen las acciones de la Subgerencia Operativa de Obras Públicas entre las que se mencionan:

Evaluar los estudios de impacto ambiental presentados para las obras públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para las actividades de interés público alcanzadas por el marco normativo vigente, proponiendo su categorización.

Evaluar los estudios de impacto ambiental de las obras o usos, establecidos como de impacto ambiental con relevante efecto, alcanzados por el marco normativo vigente.

Asesorar a los organismos a cargo de proyectos de interés público sobre el marco normativo vigente referido al impacto ambiental.

Atender las cuestiones técnicas y administrativas relacionadas, en el marco de la Ley N° 123 modificatorias y complementarias.

Elaborar informes técnicos de las obras y/o usos analizados en el ámbito de sus competencias.

Por último, es necesario mencionar que en el apartado 1.6.2.2. Se establecen las acciones de la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos, entre las que se destacan:

Evaluar los estudios de impacto ambiental presentados para los usos o actividades sujetas a categorización, de las actividades o usos establecidos como de impacto ambiental con relevante efecto, en el marco de la normativa vigente.

Atender las cuestiones técnicas y administrativas relacionadas, en el marco de la Ley N° 123 modificatorias y complementarias.

Elaborar informes técnicos de las obras y/o usos analizados en el ámbito de sus competencias.

### **Resolución N° 315/25**

Esta resolución es de aplicación a las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que estén alcanzados por la definición de "obra" o "uso".

Las presentaciones que se realicen en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental regulado por la presente resolución tienen el carácter de declaración jurada.

La falsedad, omisión u ocultamiento de la información y los datos presentados faculta a la autoridad de aplicación a aplicar las sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan (conf. art. 3°).

Además de aprobar todos los procedimientos del trámite de evaluación de impacto ambiental, la resolución faculta a la dirección general evaluación ambiental o el organismo que en un futuro la reemplace para el dictado de las normas interpretativas y complementarias necesarias para el mejor cumplimiento y aplicación de la presente resolución.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap2 Marco Legal-R0

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 101 pagina/s.